課程名稱：憲法憲法10

00:00:06 - 00:00:07
好，大家晚安喔。

00:00:09 - 00:00:11
不知道為什麼人這麼少要用這麼大的教室，

00:00:12 - 00:00:12
我也不知道為什麼。

00:00:13 - 00:00:14
好。

00:00:15 - 00:00:18
我們上次應該是最後講到

00:00:22 - 00:00:23
講到744吧,

00:00:26 - 00:00:28
第10言論自由的第11頁,

00:00:28 - 00:00:32
因為我們上次花蠻多時間跟大家講怎麼唸書這件事情。

00:00:32 - 00:00:36
好，那我們就來從這個言論自由的商業性言論的部分開始,

00:00:37 - 00:00:40
那只是說，我們還是快速複習一下上次有幾個重點,

00:00:40 - 00:00:42
第一個重點就是說，上次講言論自由嘛，

00:00:42 - 00:00:45
言論自由影片它會分各種不同類型的言論自由，

00:00:45 - 00:00:50
那我們上次也跟大家教到說，言論自由一個非常重要的點就是你要知道它是怎麼樣來被限制的嘛，

00:00:50 - 00:00:52
它是如何來被限制的，

00:00:52 - 00:00:59
所以我們就知道說，言論自由它可能是今天這個法規會對你的內容啊，或者是非內容來進行管制。

00:00:59 - 00:01:02
那它就會是一種言論自由的限制,

00:01:02 - 00:01:04
但是它是哪一種限制,我們要理清楚。

00:01:05 - 00:01:06
我們舉個例子來講好了,

00:01:06 - 00:01:09
我問大家,假設我們今天要國家要討論一件事情叫做,我們要不要禁抖音?

00:01:10 - 00:01:11
要不要禁抖音?

00:01:12 - 00:01:13
我問大家，你覺得要進抖音嗎？

00:01:16 - 00:01:17
這是一個敏感的問題，

00:01:17 - 00:01:19
因為這可能會出現世代差異，

00:01:19 - 00:01:23
因為你們可能都會覺得，我講你們泛指30歲以上，

00:01:24 - 00:01:27
我們講社群年齡，可能都會覺得抖音很智障這樣子。

00:01:28 - 00:01:29
我不知道大家有沒有常滑抖音

00:01:30 - 00:01:31
你滑抖音有沒有覺得很智障？

00:01:31 - 00:01:35
我跟你講，我以前蠻常滑的，我覺得這蠻智障，可是真的蠻好看的。

00:01:35 - 00:01:36
這是不衝突。

00:01:36 - 00:01:37
好。

00:01:37 - 00:01:41
那我要問大家一件事情，禁抖音這件事情，請問是不是對言論自由的一種限制？

00:01:42 - 00:01:43
是不是？

00:01:44 - 00:01:48
就大家這個時候如果你討論叫做，其實這個也不一定啊，因為他還可以在別的平臺發。

00:01:49 - 00:01:51
這樣講就怎樣，就太沒有法律程度了。

00:01:52 - 00:01:53
我們就是立一件事情。

00:01:53 - 00:01:56
對，禁抖音對言論自由是不是一種限制，答案是是。

00:01:56 - 00:02:00
應該就是限制言論自由表達的一個什麼？

00:02:00 - 00:02:00
一個地點嘛

00:02:01 - 00:02:02
就這個地點被封鎖了嘛

00:02:03 - 00:02:03
對不對

00:02:03 - 00:02:08
就是我，我當然知道一個短影片我還是可以在IG上發

00:02:08 - 00:02:10
我還是可以在臉書上發

00:02:10 - 00:02:13
但我不能在抖音上發

00:02:13 - 00:02:16
就，有個不精確類比就像是我回家可以走ABC三條路

00:02:16 - 00:02:17
現在A在整修

00:02:17 - 00:02:19
我只能走BC

00:02:19 - 00:02:22
那我會用A這條路回家比較方便

00:02:22 - 00:02:22
就被限制了嘛

00:02:22 - 00:02:23
對不對

00:02:23 - 00:02:25
所以其實就有點像，所以它終究是言論自由限制

00:02:25 - 00:02:30
只是這個言論自由限制又不能馬上無限上綱到這樣做

00:02:30 - 00:02:31
臺灣是要戒嚴的嗎

00:02:31 - 00:02:33
又不是嘛，因為他針對的不是內容的限制

00:02:34 - 00:02:34
好

00:02:35 - 00:02:36
我們就要開始要有這一層思考

00:02:36 - 00:02:41
我們就要開始區別說一個東西對言論自由的限制，它是哪一種限制

00:02:42 - 00:02:50
而這個限制在我們過往的憲法判決或大法官解釋當中，它會怎麼樣被規範

00:02:50 - 00:02:51
所以

00:02:51 - 00:02:51
要來做這樣判斷

00:02:51 - 00:02:53
才會比較有深度喔

00:02:53 - 00:02:53
好

00:02:53 - 00:02:56
我們就以第11頁的4744，上講是4144嘛

00:02:56 - 00:02:57
44講什麼藥物廣告

00:02:57 - 00:02:57
對不對

00:02:57 - 00:03:00
那藥物廣告上講藥物廣告事前限制基本上是可以的

00:03:00 - 00:03:01
好，因為大法官

00:03:02 - 00:03:07
有講說這個藥物廣告可能對人類的生命身體健康影響會比較大

00:03:07 - 00:03:08
好，所以

00:03:08 - 00:03:10
可能還是要做把關

00:03:10 - 00:03:11
但這個我們上次已經講過了嘛

00:03:11 - 00:03:13
就是這個東西其實有個很大的一個問題嘛

00:03:14 - 00:03:17
對人民的藥物廣告

00:03:17 - 00:03:20
就透過對藥物廣告來把關

00:03:20 - 00:03:22
其實是一件很奇怪的事情

00:03:22 - 00:03:27
因為今天任何的藥物，今天如果只要能上架

00:03:27 - 00:03:30
就理論上應該都有其他相關的法律

00:03:30 - 00:03:33
來確保它是安全的

00:03:33 - 00:03:33
怎麼會

00:03:33 - 00:03:35
怎麼會透過廣告來把關

00:03:35 - 00:03:35
好

00:03:35 - 00:03:37
所以這是這個東西本身一個很奇怪的一件事情

00:03:38 - 00:03:43
而這個奇怪的事情在4744裡面也就特別被討論到嘛

00:03:43 - 00:03:44
因為我們上次講到的是化妝品嘛

00:03:44 - 00:03:45
對不對

00:03:46 - 00:03:48
那化妝品和保養品

00:03:48 - 00:03:56
他今天相比藥事法所規定的醫療器材，相比醫療器材

00:03:56 - 00:04:00
或者是這個醫療器材或者是藥物

00:04:00 - 00:04:00
比較低的

00:04:01 - 00:04:03
應該是比較低的，因為我們都擦在臉上這件事情

00:04:04 - 00:04:10
所以相較於4414來講，好像我們對化妝品的限制的正當性

00:04:10 - 00:04:14
好像不一定會比較高，要對人體影響還是比較低的嘛，對不對？

00:04:15 - 00:04:18
好，所以474是最後，大法官就講了一件事情嘛。

00:04:19 - 00:04:21
我們國家如果我們在法規放，

00:04:21 - 00:04:22
來幫我看劃線的地方，

00:04:22 - 00:04:25
你看他說對化妝品廣告才事前審查，

00:04:25 - 00:04:30
是已經對化妝品廠商言論自由及人民取得充分資訊機會的限制。

00:04:30 - 00:04:34
雖然在化妝品廣告事前限制對言論自由一種重大的干預，原則上應該是違憲的。

00:04:34 - 00:04:36
好，原則上因為違憲的，好，所以……

00:04:36 - 00:04:43
就知道一件事情，如果我們今天對化妝品廣告才事前限制，可能會是原則上是違憲的

00:04:43 - 00:04:48
這就意味著說，我們國家對於人民言論自由事前的處罰，基本上是不對的

00:04:48 - 00:04:53
好，那上次我們上次有跟大家講說，要在什麼樣情況底下才能限制嘛

00:04:53 - 00:04:57
要立即產生，呃，明顯而立即的這個危害等等之類的

00:04:57 - 00:04:58
好，我要再問大家一件事情

00:04:58 - 00:05:03
你以前在法學院上課的時候，有沒有聽到老師在上課講說言論自由事前限制

00:05:03 - 00:05:06
要達到什麼東西，明顯而立即的危險？

00:05:06 - 00:05:07
有沒有聽過這句話？

00:05:07 - 00:05:08
對不對？

00:05:08 - 00:05:13
所以我們通常都會把一件事情當作對齊，叫做明顯而立即的危險這件事情。

00:05:14 - 00:05:18
叫做我們可不可以對人民言論自由進行事前審查

00:05:18 - 00:05:20
然後這時候通常不都會舉個例子嗎

00:05:21 - 00:05:22
叫做

00:05:22 - 00:05:27
在電影院，對啊，就是叫跟大家說失火了，這種言論不應該被保護

00:05:27 - 00:05:27
好，我先跟大家講一件事情

00:05:29 - 00:05:34
如果一個老師一直跟你講說這個東西叫做我們現在討論言論自由是能不能事前限制的一個標準

00:05:36 - 00:05:37
我我覺得那會有點堪憂，為什麼

00:05:37 - 00:05:40
因為這個案例是很過時的案例

00:05:41 - 00:05:42
什麼意思

00:05:42 - 00:05:43
然後我想一件事情喔

00:05:44 - 00:05:47
你知道提出這個明顯且立即危險的事情

00:05:47 - 00:05:48
大約是什麼時候

00:05:49 - 00:05:50
大概是80年前的美國

00:05:51 - 00:05:54
那時候的科技跟現在科技是沒辦法等量齊觀的

00:05:55 - 00:05:59
所以那個時候可能會造成明顯立即的危險的方法

00:06:00 - 00:06:05
跟現在可能會造成我們國家政治上危險的方法是完全不一樣的。

00:06:05 - 00:06:05
我們舉個例子。

00:06:05 - 00:06:06
那時候有沒有短影片？

00:06:07 - 00:06:10
那時候沒有短影片的時候連網路都沒有。

00:06:10 - 00:06:16
所以那個時候能對國家產生危害的言論跟現在會對國家產生危害的言論恐怕是不一樣的。

00:06:17 - 00:06:19
好，所以這一定要講，這個一定要釐清楚。

00:06:19 - 00:06:23
所以我記得我上次不是跟大家講言論自由市場可能會歪斜的這個狀況。

00:06:23 - 00:06:24
我希望大家記在心。

00:06:25 - 00:06:28
好，因為我不希望大家學完憲法之後還是拿80年前那一套。

00:06:29 - 00:06:32
就是我，我就是每次都看到說。

00:06:32 - 00:06:42
因為我們以前讀書的時候都會把說什麼言論自由就是在言論自由市場當中競逐,把不好的言論淘汰,這才是言論自由的真諦。

00:06:42 - 00:06:46
可是這個東西在現在就不是這個樣,就已經不是這個樣子了。

00:06:47 - 00:06:50
所以很多人,我有的時候在對帳號有人就會丟這個帥話。

00:06:50 - 00:06:54
我就會覺得對,你講的是對的,但是是很久以前的,這不是現在的事情。

00:06:54 - 00:06:57
好,所以我希望大家我們要新的一層想法。

00:06:57 - 00:07:01
就是現在能不能對言論自由事先限制這件事情。

00:07:02 - 00:07:05
它不是一件很廉價的事情，是不是有明顯而立即的危險。

00:07:06 - 00:07:12
因為人民在以前可能比較容易產生，是因為資訊不發達。

00:07:12 - 00:07:15
但現在資訊發達，大家很容易可以check的狀況底下。

00:07:15 - 00:07:16
這個標準很明顯就過時了。

00:07:16 - 00:07:20
可能會是一個比較沒那麼嚴重的標準。

00:07:20 - 00:07:26
但只要是採取沒那麼嚴重的標準，就有可能立刻被大家說，啊你是不是就是要獨裁在線。

00:07:26 - 00:07:27
我就希望大家不要這樣子討論。

00:07:28 - 00:07:28
好。

00:07:28 - 00:07:29
來。

00:07:29 - 00:07:32
這個要解釋，大家的重點就擺在這邊。

00:07:32 - 00:07:33
那我們看到第13頁。

00:07:33 - 00:07:35
這號解釋有非常非常多意見書，我做一些整理這樣子。

00:07:35 - 00:07:37
好，那大家可以自己去看。

00:07:37 - 00:07:43
那大致上都在討論，就是大部分都會討論集中在474號解釋跟441號解釋的這個類比。

00:07:44 - 00:07:51
好，就是說744是在講說這個言論自由，我們怎麼樣看待，跟4414對商業性言論怎麼樣看待，

00:07:51 - 00:07:53
好像出現一點點不太一樣。

00:07:54 - 00:07:55
好，所以大家要稍微看一下。

00:07:55 - 00:08:00
很簡單來講就是，簡單來講就是4414，好像對商業性言論之

00:08:00 - 00:08:01
比較是比較嚴格的限制。

00:08:01 - 00:08:03
但其實現在是比較寬鬆,

00:08:03 - 00:08:04
比較沒那麼嚴格。

00:08:04 - 00:08:05
好。

00:08:06 - 00:08:07
呃，應該相反啦，

00:08:07 - 00:08:09
應該說審查基準是寬鬆。

00:08:09 - 00:08:10
現在是嚴格，

00:08:10 - 00:08:12
但是我剛剛講的是限制的正當性這樣子。

00:08:12 - 00:08:13
好，來，

00:08:13 - 00:08:14
那我們看第14頁，

00:08:14 - 00:08:15
我們，

00:08:15 - 00:08:17
我們看一下4至577號解釋。

00:08:17 - 00:08:18
好,

00:08:18 - 00:08:22
我們剛剛看到4至744跟4至411，就是姊妹作,

00:08:22 - 00:08:24
那我們就來看577這件事情。

00:08:24 - 00:08:25
好，我問大家喔,

00:08:26 - 00:08:27
就好像我上次跟大家講的,

00:08:28 - 00:08:29
有沒有看過菸廣告？

00:08:30 - 00:08:33
你看我上次問這句話的時候，超多同學點頭，

00:08:33 - 00:08:35
這代表說什麼你知道嗎？

00:08:35 - 00:08:36
人是不可信的。

00:08:37 - 00:08:37
對對對,

00:08:37 - 00:08:38
我認真跟大家講,

00:08:38 - 00:08:40
這個不是在diss大家,

00:08:40 - 00:08:42
就是，人都是充滿偏誤的,

00:08:42 - 00:08:44
人是一個充滿偏誤的個體,

00:08:44 - 00:08:45
一個一個動物。

00:08:46 - 00:08:47
所以就是，大家要記住一件事情，

00:08:47 - 00:08:48
人是不可信的。

00:08:49 - 00:08:51
所以這就是為什麼有時候證詞根本不可信啊。

00:08:52 - 00:08:53
他

00:08:53 - 00:08:54
你說那個證人說謊嗎?

00:08:54 - 00:08:55
他沒有說謊,

00:08:55 - 00:08:56
他真心相信啊,

00:08:56 - 00:08:59
他真心相信他講出來的每一句話都是真的,

00:08:59 - 00:09:12
但是可能

00:09:12 - 00:09:25
從頭到尾

00:09:25 - 00:09:41
都是假的。

00:09:41 - 00:09:42
因為人就是不可信的,

00:09:43 - 00:09:45
所以這個稍微一定要跟大家講一下。

00:09:45 - 00:09:48
所以我不知道大家有沒有看過一個叫曼德拉效應。

00:09:49 - 00:09:50
曼德拉效應就好像是說,

00:09:50 - 00:09:51
人,

00:09:51 - 00:09:51
就是

00:09:52 - 00:09:53
他好像會講一個現象

00:09:53 - 00:09:57
然後這個現象呢，是大家基本上集體的人都記得的現象

00:09:57 - 00:09:59
但它跟事實是完全相反的。

00:10:00 - 00:10:01
記錯，沒有。

00:10:01 - 00:10:02
他就是有可能記憶記錯,

00:10:02 - 00:10:04
好，這個要大家注意一下。

00:10:04 - 00:10:06
好，那我回到菸這件事情，

00:10:06 - 00:10:07
4至577都在討論什麼？

00:10:07 - 00:10:12
就是當時菸害防治法是有規定標示尼古丁的含量是否危險的。

00:10:12 - 00:10:13
我先跟大家講一件事情喔,

00:10:14 - 00:10:18
菸它就是一個很愛被考的一個單元。

00:10:19 - 00:10:21
因為菸,好,我這樣講好了,

00:10:21 - 00:10:24
我先再講,因為接下來577跟794,

00:10:24 - 00:10:25
好。

00:10:25 - 00:10:26
菸為什麼很愛被考驗？

00:10:27 - 00:10:33
因為菸就是一個所有臺灣販賣的產品裡面，大家覺得最不好的東西。

00:10:33 - 00:10:38
就不會有人敢，不會有人敢幫菸講話。

00:10:38 - 00:10:39
好，

00:10:39 - 00:10:41
不太會有政治人物敢幫菸講話。

00:10:42 - 00:10:45
所以打菸對政治來講是個非常政治正確的一件事情。

00:10:45 - 00:10:49
所以第一，正因為這樣，所以法律會對菸管制得很嚴格。

00:10:49 - 00:10:50
我先講一件事情喔。

00:10:50 - 00:10:52
法律對菸管制得很嚴格。

00:10:52 - 00:10:54
而這時候我們就要有個警覺心喔。

00:10:54 - 00:10:58
當大家覺得這個東西越不會怎麼樣的時候，它往往就是問題的所在。

00:10:58 - 00:11:25
所以法律對菸管得很嚴格，

00:11:25 - 00:11:41
就意味著什麼？

00:11:42 - 00:11:46
就意味著很多的管制很嚴格的背後可能是來自於不合理的。

00:11:47 - 00:11:48
好，我們開始講，我們講三件事情。

00:11:49 - 00:11:51
第一件事情就是菸盒上的資訊。

00:11:51 - 00:11:57
來，煙害防治法裡面說，這個標示尼古丁的含量，是不是違憲的？

00:11:57 - 00:11:59
也就是說什麼，它強制要求尼古丁上面一定要…

00:12:00 - 00:12:06
其實是下降的，我跟大家講有幾件事情，大家抽菸其實是下降的。

00:12:07 - 00:12:10
殺人也是下降的，酒駕也是下降。

00:12:10 - 00:12:14
就其實以我們生活當中不好的事，詐騙是增加的。

00:12:15 - 00:12:16
詐騙是增加的。

00:12:18 - 00:12:20
其實我很想好好討論詐騙這個議題，因為我一直覺得

00:12:22 - 00:12:25
就我很想認真瞭解到底誰會被騙。

00:12:26 - 00:12:28
我這樣講可能會有一點歧視哦。

00:12:29 - 00:12:32
就是因為我也接過詐騙電話啊。

00:12:33 - 00:12:37
然後我就跟我就直接反正我就是直接狂罵對方。

00:12:38 - 00:12:40
就直接罵對方三字經就是狂罵這樣子。

00:12:41 - 00:12:45
對，我就說幹你不要騙啦，直接大罵他，幹你騙人之類。

00:12:46 - 00:12:50
就我意思是說就是不知道，因為我覺得我覺得這事有點這樣，就是

00:12:51 - 00:12:53
我覺得不勞而獲的事情就是不會發生在我身上。

00:12:54 - 00:12:55
就沒人沒有那麼好運。

00:12:56 - 00:13:02
就是你看今天就以前嘛,你玩臉書,就開始會有那種漂亮女生的,大頭貼加你。

00:13:03 - 00:13:06
我第一時間就一定覺得這種事不可能發生在我身上。

00:13:07 - 00:13:11
所以說我最近看很多人在公佈他爸媽被詐騙的那個訊息。

00:13:11 - 00:13:14
就是什麼,他爸跟一個女生在LINE上聊天,然後就被詐騙。

00:13:16 - 00:13:18
我跟你講就說嘛。

00:13:19 - 00:13:21
對，說沒有問題。

00:13:21 - 00:13:24
可是說你沒看過這個人呢，你沒有覺得這個人可能是假人嗎？

00:13:24 - 00:13:27
對，就是說，為什麼講到這個，好，我要講到

00:13:30 - 00:13:32
事情是，其實吸菸是在下降。

00:13:32 - 00:13:33
是吸菸下降,然後

00:13:33 - 00:13:36
世界各國針對菸的管制的方法都差別很大哦。

00:13:37 - 00:13:38
我舉個例子。

00:13:38 - 00:13:40
臺灣對於菸的管制方法是什麼?

00:13:40 - 00:13:42
叫全,盡量全面禁止。

00:13:43 - 00:13:44
所以舉個例子。

00:13:44 - 00:13:45
來問大家。

00:13:45 - 00:13:48
像現在菸嘛，你一定看不到它廣告嘛。

00:13:49 - 00:13:55
菸盒上面強制要揭露它吸菸對身體多不好，尼古丁的成分，焦油的成分都要揭露。

00:13:56 - 00:13:57
甚至呢

00:13:57 - 00:13:59
來，你有發現吸菸區減少。

00:14:00 - 00:14:01
大家不知道對不對？

00:14:01 - 00:14:02
有抽菸就會知道，

00:14:02 - 00:14:04
像我們以前學校我們旁邊有吸菸區現在也沒了。

00:14:04 - 00:14:06
所以其實打菸這件事情是打得很重的。

00:14:06 - 00:14:07
然後世界各國差在哪裡?

00:14:07 - 00:14:10
有一些國家確實針對菸打得更重,

00:14:10 - 00:14:11
我舉個例子，紐西蘭。

00:14:12 - 00:14:13
紐西蘭就有規定說，

00:14:13 - 00:14:15
不知道是200幾年出生的人,

00:14:15 - 00:14:16
不能抽菸,

00:14:16 - 00:14:17
就他沒有抽菸的權利,

00:14:18 - 00:14:18
完全沒有喔。

00:14:19 - 00:14:20
但是呢他們國家的替代方案是什麼你知道嗎?

00:14:20 - 00:14:22
他們國家到處都是電子菸。

00:14:23 - 00:14:24
到處都是電子煙。

00:14:24 - 00:14:25
臺灣是剛好相反喔。

00:14:25 - 00:14:27
就是臺灣我們做的事情是，我們抽菸，

00:14:27 - 00:14:29
然後我們把18歲可以抽菸變成20歲，

00:14:30 - 00:14:31
但是我們臺灣是完全禁止電子煙。

00:14:31 - 00:14:33
而且我們抽電子菸也是抽到,

00:14:33 - 00:14:34
兇殘到,

00:14:34 - 00:14:36
我覺得就抽電子菸的兇殘程度,

00:14:36 - 00:14:39
我覺得對言論自由已經有一點受損的可能性。

00:14:39 - 00:14:40
我們等下用第三part來講,

00:14:41 - 00:14:42
所以先讓大家有這個觀念,

00:14:42 - 00:14:44
就是每一個國家對於這個菸品的管制模式都不太一樣,

00:15:15 - 00:15:15
好。

00:15:15 - 00:15:17
那,你看,4至577,

00:15:17 - 00:15:18
我先問大家,你覺得577強制,

00:15:18 - 00:15:19
你先不要看結論，我先問大家，

00:15:19 - 00:15:21
強制菸盒上面一定要有這些資訊，

00:15:21 - 00:15:22
你覺得合憲還違憲？

00:15:23 - 00:15:23
合憲。

00:15:23 - 00:15:25
這你只要碰到菸的東西，

00:15:25 - 00:15:26
我先講，碰到菸的東西我覺得很難違憲。

00:15:27 - 00:15:29
因為，因為菸的東西一定是這樣子嘛，

00:15:29 - 00:15:30
就是法律對菸管得很嚴格，

00:15:30 - 00:15:31
菸商不爽，

00:15:31 - 00:15:32
菸商訴訟。

00:15:32 - 00:15:33
菸商敗訴來找大法官,

00:15:33 - 00:15:35
然後大法官態度原則上已經怎麼樣?

00:15:35 - 00:15:36
啊,我尊重立法者。

00:15:36 - 00:15:38
就這套模式基本上就是這樣子。

00:15:38 - 00:15:39
好,我們來看一下大法官論述喔。

00:15:39 - 00:15:41
你幫我看第15頁的地方。

00:15:42 - 00:15:43
好，你看喔，

00:15:43 - 00:15:44
他第15頁畫線的地方，

00:15:44 - 00:15:45
大法官論述說什麼？

00:15:45 - 00:15:47
他說這個標示義務啊，就是說標示上面尼古丁跟焦油的成分啊，

00:15:47 - 00:15:50
其實是有助於對菸品正確的瞭解,

00:15:50 - 00:15:51
好，到這邊我蠻同意，OK。

00:15:51 - 00:15:53
且告知菸品當中特定成分含量多寡,

00:15:53 - 00:15:56
亦能使消費者意識並警覺吸菸所可能造成的危害,

00:15:56 - 00:15:58
促其審慎判斷。

00:15:58 - 00:16:00
作為購買之參考。

00:16:00 - 00:16:03
而明顯有助於維護國民健康的目的達成，OK，到這邊為止我就發現有點怪。

00:16:07 - 00:16:08
為什麼？

00:16:09 - 00:16:11
這個假設超怪，你知道嗎？

00:16:11 - 00:16:16
我問大家，你叫什麼樣的人會去看菸盒上面的尼古丁跟焦油嗎？

00:16:17 - 00:16:19
什麼人會認真看這件事情？

00:16:19 - 00:16:21
就是他已經喜歡抽菸的人。

00:16:22 - 00:16:28
他是已經喜歡抽菸的人狀況底下，他理解說抽菸，我喜歡抽淡的還是濃的。

00:16:28 - 00:16:32
我問大家，你看在座各位的反應看起來應該都沒有抽菸。

00:16:32 - 00:16:33
我先這樣推測。

00:16:33 - 00:16:36
所以其實大家不知道尼古丁跟焦油那個意義在哪裡。

00:16:37 - 00:16:40
但如果有抽菸的話就會知道說，啊，送的，我不喜歡。

00:16:40 - 00:16:44
紅媽不喜歡，好，那抽淡一點的寶亨一號好，等等之類的。

00:16:44 - 00:16:46
就你會用這樣去做區別。

00:16:47 - 00:16:53
所以他跟他說，我有這個菸品這個標示，我可以讓大家更審慎的判斷可能對自己造成危害，不會耶。

00:16:54 - 00:16:59
不會，不會有人抽菸發現，哎，幹，這個尼古丁好重哦，好像會讓我得肺癌喔。

00:17:00 - 00:17:00
不要抽好了。

00:17:01 - 00:17:02
幹不會，你知道嗎？

00:17:02 - 00:17:05
所以他說有助於消費者對菸品正確瞭解，我覺得完全可以理解。

00:17:05 - 00:17:09
這就像水的成分，上面卡路里什麼，我覺得這個理由可以接受，但是你說，上面有這個東西讓大家很想戒菸。

00:17:10 - 00:17:11
我覺得其實很不會。

00:17:11 - 00:17:11
就真的不會。

00:17:11 - 00:17:14
我跟你講，沒有任何一個抽菸的人不知道抽菸不好。

00:17:20 - 00:17:21
對吧？

00:17:22 - 00:17:26
就，我問大家，你生活當中，有沒有喜歡做一些不好的習慣？

00:17:27 - 00:17:29
愛吃麥當勞算不算不好習慣？

00:17:29 - 00:17:29
算啊。

00:17:30 - 00:17:32
愛喝酒算不算不好習慣？

00:17:32 - 00:17:33
算啊。

00:17:33 - 00:17:34
你知道他不好嗎？

00:17:34 - 00:17:35
你知道啊。

00:17:35 - 00:17:36
可是為什麼還是要做？

00:17:38 - 00:17:38
為什麼還是要做？

00:17:40 - 00:17:42
就是因為裡面你可以得到更好的東西嘛。

00:17:42 - 00:17:44
就像是我舉個例子，其實我覺得我這一兩年有一點太愛喝酒。

00:17:48 - 00:17:50
但為什麼我，我就舉個例子，為什麼我那麼愛喝酒？

00:17:50 - 00:17:52
因為我發現當我喝茫的時候，我可以可能因為年紀增長關係。

00:17:55 - 00:17:57
我覺得工作壓力越來越大。

00:17:58 - 00:18:00
所以會變成是我只要清醒的時候，逼。

00:18:00 - 00:18:00
比較難快樂。

00:18:01 - 00:18:02
可是我一旦茫的時候，我有發現，那個好像跟大家，因為我覺得我個性就是一個比較敏感，然後，我覺得我，也算反應快，所以我會導致我對於周遭的刺激這件事情，我會一直被刺激到，倒在一直轉，但是我發現我只要喝茫之後，那個刺激我會非常明顯感覺到，我腦袋轉速會變慢。

00:18:22 - 00:18:24
然後那個變慢會讓我快樂。

00:18:25 - 00:18:28
我有，我有一時發現我在KTV唱歌，然後喝得很茫這樣。

00:18:28 - 00:18:31
然後我就突然發現，怎麼有人不見了。

00:18:31 - 00:18:33
他平常都和我一起，是幹嘛他們怎麼不見了。

00:18:33 - 00:18:36
他們先走，為什麼先走？不開心嗎？還是怎麼樣之類的。

00:18:36 - 00:18:41
但我記得那個，那個感覺是延遲了一兩個小時之後，我才意識到，幹！他們怎麼先走？

00:18:42 - 00:18:44
但是我一兩個小時前可能就知道他們先走了。

00:18:44 - 00:18:46
然後我發現哇，好快樂。

00:18:47 - 00:18:51
好，所以就是大家一定都有不好，所以弄嗎？法律管制的目的，目的是什麼嗎？

00:18:52 - 00:18:56
是這個東西是風險問題嘛，我們不要讓大家一吃或一嚐就死。

00:18:57 - 00:18:58
但不好沒有關係。

00:18:58 - 00:19:04
我們應該建立在一個合理標準是，這個東西以一般人正常的攝取狀況底下都不會怎麼樣。

00:19:04 - 00:19:09
他如果要每天攝取、每年攝取，他可能會怎麼樣，那是他自己的事情。

00:19:09 - 00:19:11
所以也就是說，國家責任跟個體的責任要取得平衡這件事情，其實是非常非常重要的。

00:19:16 - 00:19:17
好。

00:19:17 - 00:19:21
那我在補充一件事情，這個考試可能比較不會考，但是它跟憲法也是有關係，就是這個東西延伸出來，其實你會發現一件事情，臺灣人跟世界各國的其他的，我們講歐美人好了，你會發現在法律的管制上有一點的差別。

00:19:21 - 00:19:21
差別。

00:19:21 - 00:19:25
就是臺灣人比較不喜歡自己承擔責任。

00:19:26 - 00:19:27
什麼意思？

00:19:27 - 00:19:28
我舉個例子喔。

00:19:29 - 00:19:32
我問大家，臺灣算不算是一個自然資源豐富的國家？

00:19:32 - 00:19:33
其實是。

00:19:34 - 00:19:35
就是這個小島上有超級高山，有超多的水，又有超多的河，又有很多的海，廢話就環海這樣子。

00:19:43 - 00:19:45
好，但有個重點喔，你會發現一件事情。

00:19:45 - 00:19:46
事情。

00:19:46 - 00:19:46
事情。

00:20:00 - 00:20:02
上山下海這件事情，爸爸媽媽會鼓勵你。

00:20:03 - 00:20:03
會不會？

00:20:04 - 00:20:05
其實不太會。

00:20:06 - 00:20:07
大家都會說什麼，要小心。

00:20:08 - 00:20:08
對。

00:20:09 - 00:20:10
你有發現一件事情嗎？

00:20:10 - 00:20:11
要小心是對的。

00:20:11 - 00:20:15
可是當一旦不小心發生事情的時候，大家第一個怪誰？

00:20:16 - 00:20:17
怪政府。

00:20:18 - 00:20:19
第一個怪政府。

00:20:20 - 00:20:21
為什麼沒有標語？

00:20:21 - 00:20:25
為什麼沒有讓我的孩子避免這種狀況發生？

00:20:26 - 00:20:32
所以就會導致其實臺灣在國家賠償責任上，我覺得規定已經算是對人民比較寬鬆的。

00:20:32 - 00:20:38
而這就會導致很多的問題是人民對於自然資源的接近使用的權限是低的。

00:20:39 - 00:20:40
所以我不好意思，我這個多講一個。

00:20:40 - 00:20:44
就是像臺灣的海，海洋這個，我們臺灣是海洋國家。

00:20:45 - 00:20:46
我們四周環海。

00:20:46 - 00:20:48
但是你有發現我們其實對海很不熟。

00:20:50 - 00:20:50
欸。

00:20:51 - 00:20:54
有些國家他要看到海要去哪裡，他要出國欸。

00:20:55 - 00:20:55
對不對？

00:20:55 - 00:20:58
可是臺灣超輕鬆的吧。

00:20:58 - 00:21:00
就到哪都看得到。

00:21:00 - 00:21:02
看到老了都看海，你現在到淡水。

00:21:02 - 00:21:04
大家搭捷運搭個40分鐘就看得到海了。

00:21:05 - 00:21:08
但是我們國家對於人民接近海這件事情，法律規定非常嚴格。

00:21:09 - 00:21:13
然後動不動就對國，應該法律不僅對人民嚴格，對國家也嚴格。

00:21:14 - 00:21:16
你要做到什麼，做到什麼，做到什麼事情。

00:21:16 - 00:21:19
而導致所以我們人民接近水的資源、海的資源是低的。

00:21:19 - 00:21:21
所以這就討論一件事情。

00:21:21 - 00:21:26
在憲法上有沒有一個權利是要讓人民可以接近國家的這種自然資源？

00:21:26 - 00:21:30
而如果國家對於人民接近自然資源的這種限制過多，

00:21:30 - 00:21:31
會不會有違憲的可能性？

00:21:32 - 00:21:32
欸。

00:21:32 - 00:21:33
大家可以思考這件事情喔。

00:21:34 - 00:21:35
這個是有人在討論的喔。

00:21:36 - 00:21:37
這確實有人在討論的喔。

00:21:37 - 00:21:38
像我問大家。

00:21:38 - 00:21:42
呃，在我們的捷運裡面，內湖有個站叫做

00:21:42 - 00:21:43
大湖公園。

00:21:44 - 00:21:44
大家有去過嗎？

00:21:45 - 00:21:47
大湖公園你經過的時候，旁邊都是湖嘛。

00:21:47 - 00:21:48
對不對？

00:21:48 - 00:21:49
你有想過一件事情，那湖是誰的？

00:21:51 - 00:21:51
那湖是誰的？

00:21:51 - 00:21:52
是我們的欸。

00:21:53 - 00:21:53
是我們的欸。

00:21:54 - 00:21:56
但是你有發現有人在湖上面做什麼事情嗎？

00:21:56 - 00:21:57
沒有欸。

00:21:58 - 00:22:00
可是你有發現在歐美有些國家

00:22:00 - 00:22:04
國家那個湖只要有個湖在，那個湖上一定超多人在玩各種東西的。

00:22:04 - 00:22:05
臺灣為什麼沒有？

00:22:06 - 00:22:07
你可以想這件事情。

00:22:07 - 00:22:15
我覺得這就是任何事情都不是全有全無，都奠基在我們國家集體對於風險的承受程度。

00:22:16 - 00:22:21
你信不信，如果今天我們國家人民說，對我們想去那邊玩，玩死的是我們自己責任，政府一定開放啊。

00:22:24 - 00:22:27
那我們當然也不是說政府完全不要有責任，只是說那個比例到底要到哪裡。

00:22:30 - 00:22:34
否則你看，我們國家如果有不好的東西就要限制的話，酒一定要被限制啊。

00:22:35 - 00:22:38
菸一定要被限制啊，麥當勞也應該被限制啊。

00:22:38 - 00:22:40
這東西都對身體很不好啊。

00:22:40 - 00:22:41
他為什麼要開放？

00:22:41 - 00:22:49
也就是說一件事情的好或不好，國家要負擔多少責任，人民要承擔多少責任，它本來就是一個綜合判斷的。

00:22:50 - 00:22:52
所以我們就是要個案去判斷這件事情。

00:22:52 - 00:22:54
所以要決定一件事情沒那麼容易。

00:22:54 - 00:22:58
所以我一定要跟大家講一件事情，你讀法律讀到現在，你要相信一件事情。

00:22:59 - 00:23:04
任何一個政治人物跟你講說，我來可以改變一切，一定是騙人的。

00:23:05 - 00:23:07
是不可能的事情。

00:23:07 - 00:23:13
任何的改變進步一定就是一點一滴，然後過了四年八年，你回頭看發現，喔，其實我們做了很多。

00:23:13 - 00:23:17
但這個當下你會覺得爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛，然後有一些往回頭看發現，好像也不錯。

00:23:19 - 00:23:22
所以有一個人，他跟你講說我可以立刻讓這個東西變好，一定是騙人的。

00:23:22 - 00:23:25
因為沒有這麼簡單的事情，如果有這麼簡單的事情，大家早就去做了。

00:23:27 - 00:23:29
所以我就稍微要跟大家講這個概念。

00:23:30 - 00:23:30
好。

00:23:30 - 00:23:32
好，所以這個標示義務，我先跟大家講。

00:23:32 - 00:23:35
那時候是577，講的是尼古丁跟焦油。

00:23:35 - 00:23:36
說後來並變大力嘛，現在是沒什麼？

00:23:38 - 00:23:39
吸菸會得什麼？

00:23:40 - 00:23:42
性功能障礙啊，就得什麼癌，現在都完全標在上面。

00:23:43 - 00:23:45
而且菸害防治法是有規定，那個圖片是要佔你的菸盒表面積多少。

00:23:49 - 00:23:50
他都會規範得很清楚。

00:23:51 - 00:23:54
我先跟大家講，大家菸盒其實規定多嚴格，你知道嗎？

00:23:55 - 00:23:56
就是之前我們有碰過一個類似的案子，我稍微

00:24:00 - 00:24:01
他是公開的啦，

00:24:01 - 00:24:02
但我還是稍微改變一下。

00:24:03 - 00:24:06
就是那個菸盒上面有寫了某一個英文字,

00:24:06 - 00:24:11
然後那個英文字大意上就是說它的那個濾嘴是什麼的成分這樣子。

00:24:13 - 00:24:14
然後就被開罰了。

00:24:14 - 00:24:14
為什麼？

00:24:14 - 00:24:21
因為衛福部國健署認為說你那個英文字是有點吸引大家想要來吸的。

00:24:22 - 00:24:23
但是那個東西其實第一喔,

00:24:23 - 00:24:24
那個英文字寫

00:24:24 - 00:24:25
第一,

00:24:25 - 00:24:27
不是每個臺灣人都懂英文,

00:24:27 - 00:24:27
好,

00:24:27 - 00:24:30
但我覺得臺灣人英文水準已經算很高了

00:24:30 - 00:24:37
我已經太常看到Seven跟全家的店員可以用流利的英文跟外國人溝通的畫面

00:24:37 - 00:24:38
我想說哇幹

00:24:38 - 00:24:40
那店員英文比我好太多了

00:24:40 - 00:24:41
好

00:24:41 - 00:24:41
可是好

00:24:41 - 00:24:42
我意思是

00:24:42 - 00:24:43
這不是重點

00:24:43 - 00:24:43
重點就是

00:24:44 - 00:24:47
菸盒上面有一個小小英文字

00:24:47 - 00:24:48
而且它有一點透明的。

00:24:49 - 00:24:49
所以法,

00:24:49 - 00:24:53
我們的行政機關認為說他這樣子可能有助於大家想抽菸這樣子。

00:24:54 - 00:24:55
可是大家知道,

00:24:55 - 00:24:55
你看喔,

00:24:55 - 00:24:56
你今天到Seven

00:24:56 - 00:24:57
然後你去看那個菸盒

00:24:57 - 00:24:59
菸盒不是很多擺在上面嗎？

00:24:59 - 00:25:18
其實它上面字

00:25:18 - 00:25:41
你看不太清楚。

00:25:41 - 00:25:42
其實看不太清楚。

00:25:43 - 00:25:45
所以這東西有沒有助於抽菸這件事情,

00:25:45 - 00:25:46
其實是打上很大的問號。

00:25:47 - 00:25:48
我只要跟大家講,

00:25:48 - 00:25:49
我們國家,

00:25:49 - 00:25:50
如果你真的要問我說,

00:25:50 - 00:25:53
大家常常說政府都不做事,

00:25:53 - 00:25:53
沒有,

00:25:53 - 00:25:53
我跟你講,

00:25:55 - 00:25:58
衛福部國健署打菸打超兇,

00:25:58 - 00:26:00
他們做事超認真的。

00:26:00 - 00:26:03
雜誌、看板、海報、傳單、通知,

00:26:03 - 00:26:04
然後第二款採訪,

00:26:05 - 00:26:06
第三個扣款,

00:26:06 - 00:26:09
第四個菸品銷售、獎品,

00:26:10 - 00:26:11
第五個跟其他產品一起販賣

00:26:12 - 00:26:13
不可以用單支的方式

00:26:14 - 00:26:16
不可以用利用品牌宣傳

00:26:16 - 00:26:21
不可以，第八款，不可以用茶會、餐會、說明會、品嚐會、演唱會、演講會、體育會等公益活動跟其他方式宣傳。

00:26:21 - 00:26:24
好，你告訴我，你看完這八款，你告訴我，你覺得菸可不可以廣告？

00:26:25 - 00:26:27
因為這個邏輯要說，菸可以廣告喔，

00:26:27 - 00:26:30
只是你們不要用這個方法就好了，幹嘛要用什麼方法？

00:26:31 - 00:26:34
沒得嘛，所以菸就是不能廣告，你懂我意思嗎？

00:26:34 - 00:26:37
而且我跟大家講，其實這個也還是有，他有他的道理在的，就是

00:26:38 - 00:26:45
我有試過，就是你用那個，那個什麼，就是那個點數，菸是不能扣的。

00:26:46 - 00:26:49
菸是不能扣的，因為它就是會違反菸害防治法。

00:26:49 - 00:26:52
好，然後我記得還有，對，菸不能單賣。

00:26:52 - 00:26:56
就是你不能說，你不能，好，為什麼，你知道嗎？

00:26:56 - 00:27:05
這其實這，

00:27:05 - 00:27:26
這是一個很合理的邏輯是，

00:27:26 - 00:27:40
在以前的柑仔店，

00:27:41 - 00:27:43
他會把菸拆開來單賣。

00:27:43 - 00:27:48
因為一盒菸，我隨便舉個例子，菸120好了，然後菸盒裡面通常有20根。

00:27:48 - 00:27:51
對不對？好，20根，所以一隻多少錢？

00:27:53 - 00:27:55
6塊，欸，6塊。

00:27:56 - 00:27:59
好，我問大家，一個16歲的小屁孩，

00:27:59 - 00:28:00
想要抽菸。

00:28:00 - 00:28:01
他們贊助這個財團

00:28:01 - 00:28:01
紅道

00:28:02 - 00:28:04
財團法人弘道老人福利基金會辦理這個不老

00:28:05 - 00:28:07
不老夢想圓夢列車

00:28:08 - 00:28:10
就是他，就是不老騎士的一個計畫。

00:28:10 - 00:28:11
大家可能沒有印象，

00:28:11 - 00:28:13
因為他大概是十幾年前的一個計畫，

00:28:13 - 00:28:15
然後反正就是他拍很多老人，

00:28:16 - 00:28:17
就是他們年紀都很大了，

00:28:17 - 00:28:18
然後他們想要做一件事情。

00:28:18 - 00:28:20
就是他們去騎重機去環島。

00:28:21 - 00:28:23
因為拍攝的那個人的導演剛好是我朋友,

00:28:23 - 00:28:24
所以我那時候問他一件

00:28:24 - 00:28:25
問他這件事情,

00:28:26 - 00:28:26
我就說,

00:28:26 - 00:28:31
他說其實這個傑太這個日煙國際股份有限公司,

00:28:31 - 00:28:32
也就是菸商,

00:28:32 - 00:28:33
其實人真的不錯這樣子。

00:28:33 - 00:28:33
好,

00:28:33 - 00:28:35
反正就是他們他們有贊助,

00:28:35 - 00:28:36
然後呢,

00:28:36 - 00:28:38
被就被民眾檢舉。

00:28:40 - 00:28:40
我跟大家講,

00:28:41 - 00:28:42
很愛檢舉的人真的很多這樣子。

00:28:43 - 00:28:43
然後呢,

00:28:43 - 00:28:44
調查之後發現，

00:28:44 - 00:28:45
然後你幫我看喔，

00:28:45 - 00:28:50
他們在民國100年6月到102年6月，

00:28:51 - 00:28:51
這兩年，

00:28:51 - 00:28:55
藉由提供經費、捐助志工服務、贊助系爭計畫，

00:28:56 - 00:28:59
並透過媒體揭露上述贊助訊息。

00:29:00 - 00:29:01
所以你看你理解喔，

00:29:02 - 00:29:02
這對於，

00:29:03 - 00:29:04
這對國家來講，

00:29:04 - 00:29:04
這叫，

00:29:04 - 00:29:05
這叫什麼？

00:29:05 - 00:29:06
這叫廣告。

00:29:07 - 00:29:08
這叫廣告。

00:29:08 - 00:29:09
我跟大家講一定是這樣嘛，

00:29:09 - 00:29:10
因為很多的，

00:29:11 - 00:29:13
很多的企業一定透過各種贊助,

00:29:13 - 00:29:14
它會洗自己的形象。

00:29:15 - 00:29:16
我不知道大家,

00:29:16 - 00:29:16
好,

00:29:16 - 00:29:17
這個跟題外話,

00:29:17 - 00:29:20
你們知道有一個專有名詞叫粉紅清洗。

00:29:21 - 00:29:22
大家知道這個詞嗎？

00:29:23 - 00:29:24
今天其他都可以，

00:29:24 - 00:29:25
都可以忘記，

00:29:25 - 00:29:25
這個詞很重要。

00:29:26 - 00:29:27
粉紅清洗是

00:29:27 - 00:29:30
有一些大家眼中惡質的企業

00:29:31 - 00:29:33
喜歡透過在性別議題上

00:29:34 - 00:29:38
對於少數且政治正確的議題的支持

00:29:39 - 00:29:40
達到清洗的效果。

00:29:41 - 00:29:42
最典型就是什麼，

00:29:42 - 00:29:42
你知道嗎？

00:29:43 - 00:29:45
就是臺灣同志大遊行的時候，

00:29:45 - 00:29:47
有很多企業出來贊助，

00:29:47 - 00:29:49
然後支持同性婚姻。

00:29:49 - 00:29:52
但其實裡面有蠻多不優質的企業

00:29:52 - 00:29:54
所以有些人會說這叫粉紅清洗。

00:29:55 - 00:29:55
好,

00:29:55 - 00:29:56
大家可以記住這個詞

00:29:56 - 00:29:56
這個詞

00:29:56 - 00:29:57
就是

00:29:57 - 00:29:57
對

00:29:57 - 00:29:58
就是因為那時候我看到

00:29:58 - 00:29:59
欸

00:29:59 - 00:30:00
反正去年

00:30:00 - 00:30:00
通知大型的時候我沒有去現場排片，然後又看到，誒

00:30:02 - 00:30:05
這個這個這個企業也都有也都有支持啊，因為現在在臺灣企業支持同性婚姻不需要勇氣吧

00:30:10 - 00:30:12
相較於十幾年前不需要勇氣啊，對不對

00:30:12 - 00:30:16
你現在要討論就有，你有種就討論跨性別

00:30:17 - 00:30:19
對吧，這才是真正爭議的議題吧

00:30:19 - 00:30:22
現在只是同性婚姻太政治正確太簡單了

00:30:23 - 00:30:25
所以你應該挑戰新的議題

00:30:26 - 00:30:30
等好了,但其實我覺得雖然簡單和困難,但是大家越多支持也是好事

00:30:30 - 00:30:33
好,反正簡單來講,這就是粉紅清洗的概念

00:30:33 - 00:30:36
好,那這號解釋就是結他延上就被抓到

00:30:37 - 00:30:40
好,那重點就來啦,他們被罰多少錢,大家知道嗎

00:30:41 - 00:30:42
你看下面被罰多少錢

00:30:43 - 00:30:44
500萬

00:30:45 - 00:30:46
誒,500萬多不多

00:30:47 - 00:30:48
500萬超多,你知道嗎

00:30:49 - 00:30:50
幹500萬真的超多

00:30:51 - 00:30:51
我跟你講

00:30:52 - 00:30:57
很多行政機關在裁罰的時候,基本上都不會罰得很重

00:30:57 - 00:31:00
但只有菸商被罰的時候,他們是毫不手軟

00:31:00 - 00:31:01
為什麼

00:31:01 - 00:31:03
因為政治人物支持啊

00:31:03 - 00:31:07
你想一件事情，行政機關如果今天要罰一件事情

00:31:07 - 00:31:08
他自我審查是什麼

00:31:08 - 00:31:11
就是過去的案例是不是這樣罰，這樣罰到底合不合理

00:31:11 - 00:31:12
這都是我們所學的，它背後叫做什麼

00:31:13 - 00:31:17
我這樣罰會不會有人找政治人物來給我壓力

00:31:17 - 00:31:19
他一定要想這件事情嗎

00:31:19 - 00:31:23
但是罰菸商這件事情是最最最比較沒有壓力的

00:31:23 - 00:31:25
所以就罰500萬,500萬超多

00:31:25 - 00:31:28
好,他們最後就申請大法官解釋嘛

00:31:28 - 00:31:29
就要討論一件事情叫做什麼

00:31:30 - 00:31:30
來

00:31:31 - 00:31:37
我們完全封鎖菸商以公司的名義來贊助任何形式的活動

00:31:37 - 00:31:40
這件事情到底有沒有侵害憲法的言論自由，有沒有

00:31:41 - 00:31:42
來，講結論，你覺得有沒有

00:31:43 - 00:31:44
沒有

00:31:44 - 00:31:45
好，我們看一下大法官怎麼講

00:31:45 - 00:31:48
來，我們先看，我們直接看理由好了，你幫我看一下第17頁

00:31:50 - 00:31:52
第17頁的幫我畫線的地方，大法官說

00:31:54 - 00:31:56
準此一立法理由所訴，若有菸品業者

00:31:56 - 00:32:00
以及公司的名義贊助各種活動

00:32:00 - 00:32:00
活動

00:32:00 - 00:32:03
僅回歸菸害防治法第九條各款的規定

00:32:03 - 00:32:07
而個案具體判斷各該贊助的行為是否涉及各款禁止所

00:32:07 - 00:32:09
促銷菸品或菸品廣告的方式

00:32:10 - 00:32:16
上難謂細則規定已全面禁止菸品業者以公司的名義顯明贊助任何形式之活動。

00:32:17 - 00:32:18
白話的翻譯叫什麼？

00:32:19 - 00:32:20
叫做大法官意思是

00:32:20 - 00:32:21
欸

00:32:21 - 00:32:22
有沒有限制？

00:32:22 - 00:32:24
其實還是要回到各款的規定啦,

00:32:25 - 00:32:27
你不能說完全禁止啊,

00:32:27 - 00:32:28
它還是有啊。

00:32:29 - 00:32:29
對不對,

00:32:29 - 00:32:29
幹,

00:32:30 - 00:32:32
這個論述其實有點睜眼說瞎話。

00:32:33 - 00:32:34
因為其實就是沒有,

00:32:34 - 00:32:35
你幫我看第一個,

00:32:35 - 00:32:36
你幫我看第一款,

00:32:36 - 00:32:38
以廣播電視電影片錄影錄,

00:32:39 - 00:32:40
就是第九條第一款,

00:32:41 - 00:32:46
廣播電視電影片錄影物電子訊號電腦網路報章雜誌,

00:32:46 - 00:32:47
你看,

00:32:47 - 00:32:48
欸,

00:32:48 - 00:32:49
這樣子你還要怎麼,

00:32:49 - 00:32:50
你還要怎麼做廣告？

00:32:51 - 00:32:51
就很困難啊。

00:32:52 - 00:32:53
就非常非常困難啊。

00:32:54 - 00:32:54
好。

00:32:54 - 00:32:54
好。

00:32:55 - 00:32:56
所以菸是基本上不能廣告,

00:32:56 - 00:32:57
大法官這樣講,

00:32:57 - 00:32:58
就是有點睜眼說瞎話,

00:32:59 - 00:32:59
所以,

00:32:59 - 00:33:01
但當大法官一旦這樣講,

00:33:01 - 00:33:02
你幫我看下面畫線的地方，

00:33:03 - 00:33:04
就已經得到結論了啊，

00:33:04 - 00:33:07
因為大法官就已經講說啊這個顯明贊助是個案認定的效果，

00:33:08 - 00:33:10
所以這個東西沒有違憲，

00:33:11 - 00:33:13
因為如果違憲的話會衝擊菸害的防治政策。

00:33:14 - 00:33:14
好,

00:33:14 - 00:33:14
好,

00:33:15 - 00:33:15
所以以結論來講,

00:33:15 - 00:33:16
我問大家,

00:33:16 - 00:33:18
你覺得菸商有沒有機會?

00:33:19 - 00:33:20
就是

00:33:20 - 00:33:21
在這件事情上

00:33:21 - 00:33:23
你覺得菸商要怎麼做才不會錯？

00:33:26 - 00:33:26
第一，

00:33:26 - 00:33:26
好，

00:33:27 - 00:33:27
我先問大家，

00:33:28 - 00:33:28
傑太，

00:33:29 - 00:33:31
日煙國際股份有限公司可不可以捐錢？

00:33:32 - 00:33:32
可不可以？

00:33:33 - 00:33:34
可以。

00:33:34 - 00:33:36
他唯一不能做的事情是什麼？

00:33:36 - 00:33:38
透過媒體揭露上述贊助訊息。

00:33:39 - 00:33:41
所以其實有一個大法官講說,

00:33:41 - 00:33:42
哎呀,

00:33:42 - 00:33:43
我們做人啊,

00:33:43 - 00:33:44
其實最好的方式還是什麼？

00:33:45 - 00:33:46
為善不欲人知。

00:33:49 - 00:33:50
可是你要想一件事情喔,

00:33:50 - 00:33:51
我們來討論這件事情,

00:33:51 - 00:33:53
你覺得為善不欲人知一定對嗎？

00:33:54 - 00:33:55
我覺得這次很難討論,

00:33:55 - 00:33:55
為什麼?

00:33:56 - 00:33:57
因為為善,

00:33:58 - 00:33:59
如果完全不欲人知,

00:34:00 - 00:34:02
這件事情的善可能是有極限的，我就以一個最近的例子來講。

00:34:04 - 00:34:09
現在臺灣的網紅不都拍照打卡在哪裡，都在花蓮光復鄉幫忙親你嗎，對不對？

00:34:10 - 00:34:12
所以這很多人講說你看他們去外面住，他們就去那邊作秀。

00:34:13 - 00:34:15
可是你要想一件事情哦，那邊有沒有真的缺人？

00:34:15 - 00:34:17
其實也真的缺人，需要幫忙。

00:34:17 - 00:34:20
可是問題又來了，如果大家不拍照打卡作秀。

00:34:21 - 00:34:23
就不會有更多人看到他們作秀。

00:34:23 - 00:34:26
然後大家沒看到他們作秀的時候,有沒有可能就是就沒有人要去。

00:34:27 - 00:34:28
有沒有這樣可能?

00:34:28 - 00:34:32
有啊,大家會不會今天滑一滑發現A去了,B去了,C去了,好,那我也去,有沒有這樣可能?

00:34:33 - 00:34:40
有,所以為善欲,就是為善欲不欲人之重點是我們這樣做能不能讓這個善變得更大嘛。

00:34:40 - 00:34:41
對不對?

00:34:41 - 00:34:45
有沒有可能有些狀況底下你為善欲人之善會變得更大?有。

00:34:45 - 00:34:49
有沒有些狀況底下你為善不欲人之善,反而可以讓善變得更大?也有可能。

00:34:51 - 00:34:52
這也是有可能的。

00:34:52 - 00:34:54
也就是說我覺得這件事情終究還是要個案判斷。

00:34:55 - 00:34:58
他不是很單純的說,為善就應該要不欲人知。

00:34:59 - 00:35:00
我覺得沒有這麼簡單。

00:35:00 - 00:35:02
我覺得真的沒有這麼簡單。

00:35:02 - 00:35:08
我舉個例子,我印象非常深刻在2015年的時候,美國聯邦最高法院做出了一個判決,就是支持同性婚姻的。

00:35:09 - 00:35:12
然後當時所有人都在分享,然後超多人就開始說,幹嘛大家都跟風。

00:35:14 - 00:35:14
大家都在跟風。

00:35:15 - 00:35:20
可是你要想一件事情喔,這個風不就是希望在那個時候把這個風怎麼樣?

00:35:20 - 00:35:22
跟上去嗎?

00:35:22 - 00:35:22
臺灣也跟上去啊。

00:35:22 - 00:35:25
所以那個風大家都在吹的時候,就是要吹啊。

00:35:25 - 00:35:32
所以重點不是大家做什麼時候我要不要做,重點是大家在做這件事情的時候,你要當下判斷。

00:35:32 - 00:35:33
跟批判性思考去想。

00:35:33 - 00:35:34
這件事情我要不要跟?

00:35:35 - 00:35:36
這一次可能現在大家都做。

00:35:36 - 00:35:37
我值得跟,或者現在大家做。

00:35:37 - 00:35:38
我覺得不要跟。

00:35:38 - 00:35:39
這答案都是不一定的。

00:35:40 - 00:35:42
所以我覺得答案真的是不一定。

00:35:42 - 00:35:45
所以我跟大家講，我每次去外面演講的時候，講法律的時候，通常大家講說法治概念。

00:35:48 - 00:35:49
你這樣想法治有什麼概念啊？

00:35:50 - 00:35:51
法治的概念結論是什麼？

00:35:52 - 00:35:54
就是不一定，就就是這樣啊。

00:35:54 - 00:35:56
對不對？所以沒有法治概念的人是什麼？

00:35:57 - 00:35:58
沒有法治概念就是我跟你講。

00:35:58 - 00:35:59
嗯。

00:36:00 - 00:36:00
這件事就這樣了

00:36:01 - 00:36:02
這種就是沒有法治的概念

00:36:02 - 00:36:03
因為答案就是不一定嘛

00:36:03 - 00:36:04
對不對?

00:36:04 - 00:36:06
所以我每次我每次演講的時候我很享受就是那種

00:36:06 - 00:36:06
我問一個問題，

00:36:07 - 00:36:08
然後大家說這就是這樣，

00:36:08 - 00:36:08
我就說，

00:36:08 - 00:36:09
那我再多加一個條件，

00:36:09 - 00:36:10
還是這樣嗎？

00:36:10 - 00:36:11
他就變相反的立場。

00:36:11 - 00:36:12
我說那我再多加一個條件，

00:36:12 - 00:36:13
他又再跳過去。

00:36:13 - 00:36:14
你會發現你看，

00:36:15 - 00:36:16
你根本就隨波逐流嘛。

00:36:17 - 00:36:17
對不對？

00:36:17 - 00:36:18
這樣跟館長有什麼不一樣？

00:36:18 - 00:36:18
好。

00:36:19 - 00:36:19
沒有。

00:36:19 - 00:36:19
通常不能這樣講。

00:36:19 - 00:36:20
就公然侮辱。

00:36:20 - 00:36:21
好，

00:36:21 - 00:36:21
我的意思是說，

00:36:22 - 00:36:22
它就是不一定，

00:36:23 - 00:36:24
所以就是要個案判斷。

00:36:24 - 00:36:26
我覺得法治的概念是什麼，

00:36:26 - 00:36:27
就是它需要個案判斷。

00:36:28 - 00:36:31
就這條線精準地難以劃下去，

00:36:32 - 00:36:33
這就是法律的概念。

00:36:34 - 00:36:36
所以我一直印象非常深刻是這個林東茂老師。

00:36:37 - 00:36:39
他在這個刑法總則有寫一句話,

00:36:39 - 00:36:40
我那時候印象非常深刻,

00:36:41 - 00:36:42
他說法學方法是名方法,

00:36:42 - 00:36:43
既非方法。

00:36:44 - 00:36:45
他說法學這個方法,

00:36:46 - 00:36:48
就是你說不出來它是什麼的方法，

00:36:49 - 00:36:51
可是如果你說出這個方法的時候，

00:36:51 - 00:36:52
你可能就不懂它是什麼方法。

00:36:52 - 00:36:53
可是當你真的懂的時候，

00:36:54 - 00:36:55
你又說不出來那個方法的時候。

00:36:55 - 00:36:56
你才真的懂這個方法。

00:36:57 - 00:36:58
你覺得公忿。

00:36:58 - 00:36:59
但他大意就是，

00:36:59 - 00:37:15
就是大概是

00:37:15 - 00:37:31
我剛才講的

00:37:31 - 00:37:41
這樣子

00:37:41 - 00:37:43
我就希望大家去體會這種感覺。

00:37:43 - 00:37:43
好,

00:37:44 - 00:37:45
最後我補充一個，

00:37:45 - 00:37:46
好，

00:37:46 - 00:37:47
就是這個煙，

00:37:48 - 00:37:49
第三件事情就是，

00:37:49 - 00:37:49
來,

00:37:49 - 00:37:50
大家可以仔細去看,

00:37:51 - 00:37:52
有一件事情,

00:37:52 - 00:37:53
這個東西我沒發,

00:37:53 - 00:37:53
我沒放在,

00:37:53 - 00:37:54
我沒放在講義上。

00:37:55 - 00:38:00
今年行政院對菸害防治法有提出草案。

00:38:00 - 00:38:01
進去第一個連結點進去，幹，可以下單。

00:38:02 - 00:38:03
你就Google有沒有問題。

00:38:04 - 00:38:05
也有嘛，對不對。

00:38:05 - 00:38:06
好，那問題來了。

00:38:07 - 00:38:08
那現在大家知道，

00:38:08 - 00:38:11
大家，因為現在不可能網路買菸。

00:38:12 - 00:38:12
好。

00:38:13 - 00:38:17
所以大家知道不能網路買菸，菸一定要去實體店面去買的，OK。

00:38:18 - 00:38:19
是這麼點來的喔。

00:38:20 - 00:38:22
大家現在都怎麼買電子煙，大家知道嗎？

00:38:24 - 00:38:26
我跟大家講，傳統買電子煙的方法。

00:38:26 - 00:38:28
就是你要先跑到一個LINE群組裡面，

00:38:28 - 00:38:30
然後LINE群組裡面會有人，

00:38:30 - 00:38:31
然後跟他說，最近有什麼口味喔，

00:38:31 - 00:38:32
請跟我下單，

00:38:32 - 00:38:33
然後你就可以跟他買這樣子，

00:38:33 - 00:38:35
然後你要怎麼看要怎麼付錢給他，

00:38:35 - 00:38:37
你也可以加他好友LINEPay給他，

00:38:37 - 00:38:37
OK。

00:38:42 - 00:38:46
我跟你講，我現在做這件事情完全是有風險，因為我這樣搞不好就被人定是廣告，我接下來講的事情就是這樣子，就是好。

00:38:47 - 00:38:49
這是傳統的方法。

00:38:49 - 00:38:52
那開始大家就會做一件事情，就是在網路上面做這件事情嘛。

00:38:53 - 00:38:55
可是他們就會抓電子煙就抓嘛。

00:38:56 - 00:38:57
所以誰會第一個被罰，大家知道嗎？

00:38:59 - 00:39:00
Google。

00:39:00 - 00:39:03
D卡、蝦皮、PChome。

00:39:04 - 00:39:06
他們被罰，被罰叫苦連天，為什麼？

00:39:07 - 00:39:11
因為電子煙的取得相較於Google搜尋來得容易。

00:39:12 - 00:39:13
所以也是說。

00:39:13 - 00:39:18
我針對我的社群平臺，或者針對我的這個市場，我我有責任，沒有問題。

00:39:19 - 00:39:21
我不讓毒品出現很合理，可是我不讓電子煙出現，這個要求就稍微怎麼樣？

00:39:24 - 00:39:25
有一點麻煩。

00:39:26 - 00:39:26
OK,好。

00:39:27 - 00:39:28
跟人又不是白痴。

00:39:28 - 00:39:33
所以我只要設什麼事情，我只要設自動偵測電子煙的東西，就全部都刪掉啊。

00:39:34 - 00:39:35
所以這時候變變麻煩了。

00:39:37 - 00:39:38
那大家也不是白痴嘛。

00:39:38 - 00:39:41
要賣電子煙的人知道說，我打電子煙，哦不過有一件事要跟大家講。

00:39:42 - 00:39:43
這個不太一樣喔，我們現在看到菸害防治法，菸是這個菸嘛。

00:39:46 - 00:39:48
電子煙的煙是這個煙，所以它本質上就點不太一樣。

00:39:50 - 00:39:50
好。

00:39:51 - 00:39:53
那他們也是白痴嘛,那電子菸怎麼做？

00:39:55 - 00:39:56
那我就不要抽電子菸就好了啊。

00:39:57 - 00:39:57
對不對。

00:39:57 - 00:39:58
我叫什麼？

00:39:58 - 00:39:59
我叫奶茶。

00:40:01 - 00:40:03
汽水，我覺得糖果，OK，好，這就變得麻煩了喔，便是Google、D卡他們上面怎麼樣，就沒辦法去偵測說

00:40:11 - 00:40:13
OK，這上面這個汽水是不是真的汽水

00:40:14 - 00:40:15
他就花大量成本去弄嘛，對不對

00:40:16 - 00:40:18
所以這個時候變得麻煩的事情是

00:40:18 - 00:40:22
如果這時候國家這東西也重罰的話

00:40:22 - 00:40:25
那你覺得對於企業來講怎麼做最簡單

00:40:26 - 00:40:27
我全部都封啊

00:40:28 - 00:40:29
我全部都封

00:40:29 - 00:40:32
那這時候對誰就來有影響,對人民就開始有影響啦

00:40:32 - 00:40:34
我的言論自由就受到影響啦

00:40:34 - 00:40:38
對不對，難道我現在上面打氣水、打奶茶、打糖果，我都要自我審查嗎

00:40:38 - 00:40:41
我是真的有去找喔，我又找到這個圖片

00:40:41 - 00:40:45
他就是把電子煙口味做成像氣水，做得超可愛的

00:40:46 - 00:40:47
但誰會在上面要買

00:40:48 - 00:40:55
什麼,因為電子煙的口味有各種各種什麼紅星巴樂氣,紅星巴樂氣水嗎

00:40:56 - 00:40:56
對不對

00:40:57 - 00:41:00
這紅星巴樂電子煙抽起來是還不錯

00:41:00 - 00:41:02
是受到很多人喜愛

00:41:02 - 00:41:05
但是還是要跟大家講,大家不要抽煙,不要抽煙

00:41:05 - 00:41:05
不然你看

00:41:06 - 00:41:08
這個影片如果出去，衛福部就來罰誰

00:41:09 - 00:41:10
寶成啊

00:41:11 - 00:41:14
對不對，因為你這個平臺在販賣啊，對不對

00:41:14 - 00:41:15
你就是電子煙啊什麼的

00:41:15 - 00:41:17
沒有，我現在為我們講解法律，不要罰我。

00:41:18 - 00:41:20
所以我講的事情，這件事情就值得大家去想一件事情。

00:41:20 - 00:41:23
就是你看，這就是一個活生生的憲法議題喔。

00:41:24 - 00:41:27
你等下有興趣的話，你去行政，你就打行政院法案。

00:41:28 - 00:41:30
我跟大家沒事也可以看那種。

00:41:30 - 00:41:31
法案

00:41:31 - 00:41:33
因為行政院提出來的法案通常會比較

00:41:33 - 00:41:34
這個

00:41:35 - 00:41:36
有邏輯一點,所以

00:41:37 - 00:41:40
你去看衛福部行政院提出來的那個法案對菸害防治法

00:41:41 - 00:41:41
你就會想一件事情

00:41:42 - 00:41:44
到底我們對社群平臺的管制到底要到什麼樣程度

00:41:45 - 00:41:46
我們當然可以理解嘛

00:41:47 - 00:41:49
不同產品管制風險一定不太一樣嘛

00:41:50 - 00:41:52
如果今天是兒少性剝削的東西

00:41:53 - 00:41:53
怎麼進

00:41:53 - 00:41:55
我相信不會有人有意見

00:41:56 - 00:41:58
但是對於電子菸真的要打到這樣子嗎

00:41:59 - 00:42:00
真的要打到

00:42:00 - 00:42:02
對人的言論自由產生自我審查嗎？

00:42:03 - 00:42:05
對不對，而且你知道誰被罰最慘，大家知道嗎？

00:42:06 - 00:42:08
剛剛我剛剛講這一套裡面誰被罰最慘？

00:42:08 - 00:42:09
Google被罰最慘。

00:42:10 - 00:42:14
所以你現在有興趣，你現在去，你就去Google，你打，你就Google打電子菸。

00:42:14 - 00:42:18
你滑到第一頁最下面，你會發現他上面寫說他刪掉什麼，刪掉什麼，刪掉什麼。

00:42:18 - 00:42:20
一直在狂刪這件事情。

00:42:21 - 00:42:23
好，你看這就是，這就是很深的議題喔，你們發現。

00:42:23 - 00:42:25
好，那我再更進一步探討，那這會，這影響到什麼呢？

00:42:26 - 00:42:28
這個法律會影響到什麼權利？

00:42:29 - 00:42:29
你說言論自由。

00:42:30 - 00:42:32
他影響到的是社群平臺言論自由嗎？

00:42:33 - 00:42:34
好像不是吧。

00:42:34 - 00:42:36
他影響到的是人民的言論自由。

00:42:36 - 00:42:37
社群平臺影響到什麼？

00:42:38 - 00:42:39
它的營業自由。

00:42:39 - 00:42:40
那什麼是營業自由？

00:42:40 - 00:42:41
營業自由跟工作權有什麼關係？

00:42:42 - 00:42:43
我們之後會跟大家講。

00:42:43 - 00:42:45
所以你看，議題就來複雜起來了。

00:42:45 - 00:42:53
所以我們就會知道光一個法律，它有可能會對社群平臺影響到營業自由，對人民可能影響到他的什麼，言論自由。

00:42:53 - 00:42:55
大家同時也會影響到人民的工作權吧。

00:42:55 - 00:42:59
因為不得不說有沒有人是以賣電子煙為生的，也有可能。

00:42:59 - 00:43:02
那我們這時候就要去比較怎麼樣管制是合理的。

00:43:03 - 00:43:05
可能以這個政策來講，他，

00:43:05 - 00:43:08
我假設我們已經認定電子煙真的很不好。

00:43:08 - 00:43:11
這個管制去限制人民的工作權可能是合理的。

00:43:12 - 00:43:16
但可能限制到社群平臺營業自由可能就有一點不合理。

00:43:16 - 00:43:19
所以同一個法律會涉及到不同的基本權。

00:43:19 - 00:43:22
那不同基本權可能會造成ABC基本權受損。

00:43:22 - 00:43:25
可能A合理，B合憲，C是違憲的。

00:43:25 - 00:43:26
所以就有這樣的差異。

00:43:27 - 00:43:28
好，所以這個是，這個問題就很複雜。

00:43:29 - 00:43:30
我覺得這個東西

00:43:30 - 00:43:32
是，非常非常有機會出成考題的。

00:43:33 - 00:43:35
所以大家要放，要放在心上喔。

00:43:35 - 00:43:36
我，

00:43:36 - 00:43:37
我先跟大家講。

00:43:37 - 00:43:39
我覺得[redacted] 要是對社群平臺的東西，

00:43:39 - 00:43:41
都非常適合出成考題。

00:43:41 - 00:43:43
因為它都是新的議題。

00:43:43 - 00:43:44
而且議題非常之大。

00:43:44 - 00:43:46
全世界都在，

00:43:47 - 00:43:51
全世界都在研究怎麼管制跟管理社群平臺。

00:43:52 - 00:43:53
我，

00:43:53 - 00:43:54
我覺得這也是蠻有趣的一件事情。

00:43:54 - 00:43:55
就是在我剛開始教書的時候，

00:43:55 - 00:43:57
大概是八年前，那時候假訊息開始竄起。

00:43:59 - 00:44:00
全世界都在

00:44:00 - 00:44:00
討論假訊息，然後那時候大家的答案叫做什麼，知道嗎？

00:44:00 - 00:44:01
不知道怎麼辦？

00:44:05 - 00:44:07
因為大家都要管制假訊息，會造成言論自由的阻礙，可是現在大家知道怎麼辦了喔。

00:44:09 - 00:44:10
要管的不是假訊息。

00:44:11 - 00:44:17
要管的是要墊高每一個平臺跟人民去散播假訊息的成本。

00:44:18 - 00:44:20
好，這其實是很經濟學的角度去思考。

00:44:20 - 00:44:24
好，那這時候，那這個法律就會產生新的樣態，我們就可以去研究這樣子。

00:44:25 - 00:44:26
好，你幫我翻到第18頁。

00:44:29 - 00:44:36
那我先跟大家講，我覺得掌握這個邏輯比案例來得重要，因為你只要掌握這個邏輯，你看這些案例，你就會很容易看得懂他在幹嘛。

00:44:36 - 00:44:38
好，這個是醫師廣告。

00:44:38 - 00:44:43
我們剛剛講的都是菸廣告嘛，藥物的廣告，化妝品廣告，現在講醫師的廣告。

00:44:43 - 00:44:48
你幫我看醫療法第84條，來試驗的標的，非醫療機構不得為醫療廣告。

00:44:49 - 00:44:51
非醫療機構不得為醫療廣告，意思是說什麼？

00:44:52 - 00:44:55
反過來說什麼？醫療機構可不可以醫療廣告？

00:44:55 - 00:44:56
可以。

00:44:56 - 00:44:58
好，所以知道嗎？非，來看這邊，這個邏輯很簡單。

00:44:59 - 00:45:00
非醫療機構不得廣告。

00:45:00 - 00:45:02
所以醫療機構就可以廣告。

00:45:03 - 00:45:04
那醫師是不是醫療機構？

00:45:05 - 00:45:06
好，這就是爭議了。

00:45:07 - 00:45:11
如果今天他是這個醫療機構下的醫師，那用醫療機構去廣告可以。

00:45:14 - 00:45:17
可是如果你只是自己只是一個單單自己的醫師的話，

00:45:18 - 00:45:20
醫師不能廣告。

00:45:20 - 00:45:22
所以你看這個案件，來，你幫我看案件事實。

00:45:22 - 00:45:26
原告是個醫師，他同時也是這個醫美診所負責人。

00:45:27 - 00:45:30
然後在臉書有刊登關於醫療療程的文章，

00:45:30 - 00:45:32
然後就被認定怎麼樣？

00:45:33 - 00:45:34
我跟你講這通常一定也是有人檢舉啊。

00:45:35 - 00:45:36
一定也是有人檢舉。

00:45:36 - 00:45:37
所以我上次不是跟大家講，

00:45:39 - 00:45:43
就是有時候你業配什麼東西會不會被抓到，關鍵在於什麼？

00:45:43 - 00:45:44
有沒有人去檢舉。

00:45:44 - 00:45:44
好。

00:45:45 - 00:45:49
來，他說並按照這個非醫療機構不得為醫療廣告，並按照醫療法第104條及臺北市政府衛生局處理醫療法統一事件，

00:45:53 - 00:45:54
處以罰鍰。

00:45:55 - 00:45:57
然後，這個原告呢，他認為說，

00:45:57 - 00:45:58
不是啊，幹我刊登這個廣告。

00:46:00 - 00:46:00
報

00:46:00 - 00:46:00
他

00:46:00 - 00:46:03
我看到這個文章不是廣告

00:46:03 - 00:46:09
而且醫師這個本來就不是禁止刊登廣告的主體

00:46:09 - 00:46:10
所以後來提起這個訴訟

00:46:10 - 00:46:12
然後就來打這個訴訟

00:46:12 - 00:46:12
好

00:46:12 - 00:46:13
那這

00:46:13 - 00:46:14
我先跟大家講

00:46:14 - 00:46:18
因為後來啊，我後來發現就是這個憲法判決的字數都太多了

00:46:18 - 00:46:22
所以我後來盡量都會把憲法判決盡量都做成摘要,

00:46:23 - 00:46:24
給大家看。

00:46:25 - 00:46:26
你大家知道為什麼嗎?

00:46:26 - 00:46:28
大家知道為什麼憲法判決都越來越長?

00:46:29 - 00:46:33
因為以前那個憲，那個大法官解釋是大家一起討論出來的,

00:46:33 - 00:46:35
但現在憲法判決是有人主筆的。

00:46:36 - 00:46:38
所以它就會越寫越長,

00:46:38 - 00:46:38
好,

00:46:39 - 00:46:40
來，你幫我看一下憲法法庭。

00:46:40 - 00:46:40
好,

00:46:40 - 00:46:43
來，84條非醫療機構不得為醫療廣告，

00:46:43 - 00:46:46
其中關於禁止醫師為醫療廣告的部分，

00:46:46 - 00:46:47
違憲。

00:46:47 - 00:46:48
好，

00:46:48 - 00:46:51
那，你看大法官在憲法法庭裡面。

00:46:51 - 00:46:53
大法官認為說應該採中度,

00:46:53 - 00:46:55
你幫我第18頁下面，採中度的標準,

00:46:56 - 00:47:06
那就意味著說大法官

00:47:06 - 00:47:17
其實對於這個商業性言論

00:47:17 - 00:47:32
沒有覺得必然一定是高還是低，

00:47:32 - 00:47:44
還是要綜合判斷這樣子。

00:47:44 - 00:47:45
好,

00:47:45 - 00:47:47
那我們快速來看一下,

00:47:48 - 00:47:50
就是我們現在知道結論了嘛，

00:47:50 - 00:47:51
對不對？

00:47:51 - 00:47:53
好，我們快速看一下大法官原文的理由，

00:47:53 - 00:47:54
好，

00:47:54 - 00:47:58
你幫我看22頁的地方。

00:48:00 - 00:48:05
以醫師原則上應與衛生主管機關核准登記醫療機構執業，作為醫師為醫療廣告另外一種依據，但是

00:48:09 - 00:48:14
醫生執行醫療業務，非絕對與醫療機構為之，這句話我覺得是重點。

00:48:16 - 00:48:23
對吧，這醫生今天在做執業這件事情，並非一定在醫療機構。

00:48:23 - 00:48:28
他有可能在一定條件底下，得於醫療機構外執行業務。

00:48:28 - 00:48:31
更非僅能於同一醫療機構執業。

00:48:31 - 00:48:36
所以醫師能不能廣告這件事情，他認為不能這樣子去看。

00:48:37 - 00:48:42
我舉個例子，有沒有醫生在兩三個醫療機構服務，其實有很多啊。

00:48:43 - 00:48:44
對不對，其實很多。

00:48:45 - 00:48:46
所以表示說，

00:48:46 - 00:48:48
那萬一就是品牌這件事情，

00:48:48 - 00:48:50
一旦機構是品牌，

00:48:50 - 00:48:52
但是隨著社群媒體越來越發達，

00:48:52 - 00:48:54
個人可不可以變品牌，

00:48:54 - 00:48:55
也可以啊。

00:48:56 - 00:48:58
那我不能跟著這個醫師走嗎？

00:48:58 - 00:48:59
也沒有不行嘛。

00:48:59 - 00:48:59
對不對。

00:49:00 - 00:49:03
大法官一直以來是這樣子，所以就認定是違憲的。

00:49:03 - 00:49:04
好，好。

00:49:06 - 00:49:07
記住這個結論就好。

00:49:07 - 00:49:11
這個所以你看喔，商業性言論，我們加了五個四字，加了五個判決。

00:49:12 - 00:49:14
有一個是藥事法的，化妝品。

00:49:16 - 00:49:17
兩個菸，跟醫師。

00:49:19 - 00:49:21
就會知道每一個答案都有點不太一樣。

00:49:21 - 00:49:22
我們終究還是要去個案去做判斷。

00:49:23 - 00:49:24
好。

00:49:24 - 00:49:27
好，那我們來到23頁這個，這個猥褻性言論。

00:49:27 - 00:49:30
這個單元已經比較少考了，因為過很久了。

00:49:32 - 00:49:37
但是我認為它在實際上在我們現實生活當中的爭議，其實超大的。

00:49:39 - 00:49:43
而且我覺得這個猥褻性言論的戰爭才正要開始。

00:49:43 - 00:49:44
我們稍微跟大家講一下為什麼。

00:49:45 - 00:49:49
就是因為你看喔，我們用猥褻性言論來做這個分類。

00:49:49 - 00:49:51
其實不就是有一點怪嗎，為什麼？

00:49:52 - 00:49:56
因為我們預設一件事情嘛，色的東西就是猥褻，這個其實是有點怪的。

00:49:58 - 00:50:00
所以我們要理解一件事情。

00:50:00 - 00:50:01
就是到底什麼是猥褻？

00:50:01 - 00:50:03
大法官怎麼定義猥褻性言論是什麼？

00:50:03 - 00:50:06
好，我們先來看23頁，4至407。

00:50:06 - 00:50:07
其實4至407

00:50:07 - 00:50:13
這個東西是那個，在三四十年前的時候。

00:50:14 - 00:50:17
申請人其實他當時就覺得臺灣人缺乏性教育

00:50:17 - 00:50:24
所以他就購買了這個性教育的相關書籍，叫做MakingLove

00:50:24 - 00:50:27
跟應該是sexualmassage這樣子

00:50:28 - 00:50:29
性愛大全跟性按摩這樣子。

00:50:30 - 00:50:32
好，我跟你講網路上真的找得到這本書

00:50:32 - 00:50:35
然後我有稍微用網路上看了一下。

00:50:36 - 00:50:38
它這本書就是教科書。

00:50:38 - 00:50:39
它其實

00:50:39 - 00:50:43
當然裡面有露點，可是它就是一個教大家怎麼去性愛的書。

00:50:43 - 00:50:47
OK，就是以現今的角度的觀點來講。

00:50:47 - 00:50:49
其實我覺得大家不會覺得它好,

00:50:49 - 00:50:50
就是,

00:50:50 - 00:50:54
就是如果看到這本書在那邊，哎喲，是國中生，你知道嗎？

00:50:54 - 00:50:55
就國中,

00:50:55 - 00:50:58
就國中生只要看到任何色的東西就會，哎喲。

00:50:58 - 00:50:59
就是

00:50:59 - 00:51:40
如果這

00:51:40 - 00:51:46
就是我說現況底下比這種色色，更色的東西太多了

00:51:46 - 00:51:48
然後這個東西其實我看人家就覺得，就很

00:51:48 - 00:51:49
其實就是很普通

00:51:50 - 00:51:52
但當時是臺灣第一個叫正式發行的

00:51:52 - 00:51:56
然後呢,當時在1993年的時候,6月1號,

00:51:56 - 00:51:58
臺灣市政府就把這本書扣押了。

00:51:59 - 00:51:59
好,為什麼會扣押,

00:51:59 - 00:52:00
大家知道嗎?

00:52:00 - 00:52:00
兩個訴訟，一個是行政訴訟。

00:52:03 - 00:52:04
一個是刑事訴訟，為什麼？

00:52:05 - 00:52:15
因為當時行政訴訟就是出版法這件事情，他主要是出版法，但是刑事訴訟這邊是刑法的什麼？235，散佈猥褻物品罪。

00:52:16 - 00:52:18
所以他一個行為觸犯兩個喔。

00:52:19 - 00:52:21
好，可是哪兩個對比較嚴重？

00:52:21 - 00:52:22
我跟你講出版法這個比較嚴重，為什麼？

00:52:23 - 00:52:26
因為他打這個235的時候啊，打贏了。

00:52:26 - 00:52:27
就要被起訴。

00:52:27 - 00:52:29
起訴之後這個法院判決說什麼你知道嗎？

00:52:30 - 00:52:34
我跟你講大家經常可以多看這種舊的以前法院判例，你會覺得就實在是有進步的。

00:52:34 - 00:52:39
就你看這個事情當初會被起訴，你就覺得檢察官吃飽沒事是不是？

00:52:40 - 00:52:43
但是你不要以為檢察官，就有些檢察官到現在還是這樣子，好。

00:52:45 - 00:52:46
法院判決說什麼你知道嗎？

00:52:46 - 00:52:49
法院說哎呀，時代不太一樣。

00:52:49 - 00:52:53
就這種東西他其實是以教育性質為目的的，我們應該不用這麼嚴格來看待。

00:52:53 - 00:52:54
所以他就被判無罪。

00:52:55 - 00:52:55
然後重點來囉。

00:52:57 - 00:53:00
這個出版社，在他的封面就貼了一個貼紙。

00:53:00 - 00:53:03
上面就是他們一審無罪的案號。

00:53:04 - 00:53:05
什麼意思？

00:53:05 - 00:53:09
他們要告訴大家說，這個判決說我們無罪。

00:53:09 - 00:53:10
請大方買這本書。

00:53:11 - 00:53:16
可是這是臺灣少數會用一個判決字號來當作宣傳標的的一個案件，滿酷的。

00:53:17 - 00:53:20
然後呢，後來就重點來了，他這個打贏了嘛，對不對？

00:53:22 - 00:53:22
所以這個就沒問題了。

00:53:23 - 00:53:25
那重點這個為什麼，這個到底發生什麼事情？

00:53:25 - 00:53:26
好，他妨礙風化，可是到底什麼是妨礙風化？

00:53:28 - 00:53:30
所以這時候新聞局有給一個函釋來認定什麼東西不應該發行。

00:53:33 - 00:53:33
好，那我們來看一下。

00:53:34 - 00:53:36
你幫我看一下第24頁。

00:53:40 - 00:53:41
那個函式。

00:53:41 - 00:53:44
就是24頁，我有畫底線的，我有畫灰色的。

00:53:47 - 00:53:51
81年2月10號，強版字第02275號函式，我我覺得這個很，我每次看到這種東西的時候，我會覺得很有趣，你知道嗎？

00:53:56 - 00:53:57
因為你知道我是81年3月12號出生。

00:54:00 - 00:54:00
所以它等於是一個月，我出生前一個月。

00:54:03 - 00:54:05
臺灣居然立了一個這樣子的一個函式,我看一下

00:54:06 - 00:54:07
他說來

00:54:08 - 00:54:12
出版品如果違反第30032條第三款的妨礙風化罪,要以這幾個來衡量

00:54:15 - 00:54:15
假

00:54:16 - 00:54:18
內容記載足以誘發他人性慾

00:54:18 - 00:54:20
以強調色情行為，並

00:54:21 - 00:54:26
人體圖片刻意暴露乳部、臀部或性器官，非工學術研究或藝術展覽

00:54:27 - 00:54:28
刊登婦女照片

00:54:29 - 00:54:32
裸體照片雖未露出乳部、臀部或性器官，姿態淫蕩

00:54:32 - 00:54:34
物雖涉及醫藥衛生保健

00:54:34 - 00:54:38
但對性行為過分描述

00:54:39 - 00:54:39
不用記

00:54:40 - 00:54:43
大家看一下，你覺得這個表，這個函式有個問題

00:54:45 - 00:54:49
第一個內容又記載足以誘發他人性慾

00:54:50 - 00:54:52
幹，我跟你講，那你現在IG要被禁了

00:54:53 - 00:54:55
IG超多東西誘發他人性慾啊

00:54:56 - 00:54:58
而且這個什麼叫做誘發他人性慾，這很主觀的事情啊

00:54:59 - 00:54:59
對不對

00:55:00 - 00:55:00
好

00:55:00 - 00:55:01
你幫我看著

00:55:03 - 00:55:05
刊登婦女裸體照片

00:55:07 - 00:55:08
好，這第一個就有的問題了

00:55:08 - 00:55:09
為什麼是婦女

00:55:10 - 00:55:10
這樣

00:55:11 - 00:55:12
男人就不是色嗎？

00:55:13 - 00:55:14
男人的肉體就不涉及嗎

00:55:15 - 00:55:15
對不對

00:55:15 - 00:55:16
他說第一個婦女裸體照片,而且他說他說什麼

00:55:17 - 00:55:22
他說這個裸體啊,是沒有露出乳部臀部的性器官,但姿態淫蕩

00:55:23 - 00:55:23
幹

00:55:23 - 00:55:28
你不覺得這個、這個、這個、這個看起來就像是一個55歲中年異男寫出來的東西

00:55:29 - 00:55:30
就很難

00:55:30 - 00:55:31
男性凝視嘛

00:55:31 - 00:55:34
就他們認為說所謂的猥褻這個東西妨礙風化，哦女人

00:55:35 - 00:55:37
女人肉體好色哦

00:55:38 - 00:55:39
沒有，男人肉體也很色啊

00:55:39 - 00:55:39
對不對

00:55:39 - 00:55:40
就是以這個標準來講，所以你有看到

00:55:41 - 00:55:46
這一個函式不僅在本質上有的問題，它其實還充滿了什麼性別歧視

00:55:47 - 00:55:49
它充滿性別歧視嘛

00:55:49 - 00:55:50
而且什麼叫姿態淫蕩

00:55:51 - 00:55:52
什麼叫姿態淫蕩

00:55:52 - 00:55:54
淫蕩的人看什麼都淫蕩啊

00:55:54 - 00:55:56
對不對，所以我覺得新聞局超色的啊

00:55:57 - 00:55:59
好，但我新聞局是全臺灣最色情行政機關

00:56:00 - 00:56:01
當時什麼都禁啊。

00:56:01 - 00:56:02
歐陽菲菲

00:56:02 - 00:56:03
大家知道歐陽菲菲嗎？

00:56:04 - 00:56:08
歐陽菲菲就是歐陽龍的姊姊。

00:56:08 - 00:56:10
歐陽龍有三個女兒

00:56:10 - 00:56:12
叫做歐陽娜娜

00:56:13 - 00:56:14
妮妮跟

00:56:15 - 00:56:16
婷。

00:56:16 - 00:56:17
婷，對。

00:56:18 - 00:56:19
其實真熟

00:56:19 - 00:56:21
我這樣沒有那麼熟悉,

00:56:22 - 00:56:23
他是他們的,

00:56:23 - 00:56:24
所以他算是他們的什麼？

00:56:24 - 00:56:25
姑姑。

00:56:25 - 00:56:28
歐陽菲菲當時有首歌叫做熱情的沙漠,

00:56:28 - 00:56:29
當時被禁了。

00:56:30 - 00:56:31
那被禁的理由是什麼你知道嗎？

00:56:31 - 00:56:34
因為那首歌他唱「我的熱情好像一把火」，

00:56:34 - 00:56:35
燃燒整個沙漠。

00:56:36 - 00:56:37
欸，這歌詞有什麼問題？

00:56:38 - 00:56:39
他是這樣唱,

00:56:39 - 00:56:40
他唱我的熱情,

00:56:40 - 00:56:41
啊,

00:56:41 - 00:56:42
好像一把火,

00:56:42 - 00:56:43
燃燒整個沙漠。

00:56:44 - 00:56:46
新聞局說那個啊怎麼樣？

00:56:46 - 00:56:48
他他他用一個排比講這件事情，

00:56:48 - 00:56:49
就是——

00:56:50 - 00:56:51
大意就是很色，

00:56:51 - 00:56:52
很糟糕。

00:56:53 - 00:56:53
我就想，

00:56:53 - 00:56:55
幹一個啊你就覺得很色，

00:56:55 - 00:56:56
你是你多色啊？

00:56:57 - 00:56:58
你最色嘛。

00:56:58 - 00:56:58
對不對？

00:56:58 - 00:57:08
一個啊

00:57:08 - 00:57:40
你就那邊興奮了半天

00:57:40 - 00:57:41
就喔這個東西太色了

00:57:41 - 00:57:42
大家不要看

00:57:42 - 00:57:43
幹就你最色

00:57:43 - 00:57:44
你滿腦子色情嘛

00:57:44 - 00:57:45
所以我會覺得，

00:57:46 - 00:57:47
你就看戒嚴時期很多法律管制，

00:57:47 - 00:57:48
你就覺得哇天啊，

00:57:49 - 00:57:50
真的是時代完全不一樣，

00:57:50 - 00:57:51
好。

00:57:51 - 00:57:53
所以你看這個函式你就會覺得很瞎嘛

00:57:53 - 00:57:53
就是

00:57:54 - 00:57:56
一本性愛的教科書

00:57:56 - 00:57:57
他真的是一個

00:57:57 - 00:57:57
就是

00:57:58 - 00:58:00
性愛東西能不能發行？

00:58:00 - 00:58:00
法律所謂規定的限制，幹。

00:58:02 - 00:58:02
大官

00:58:03 - 00:58:04
很遜呢。

00:58:04 - 00:58:06
他宣告這個函是什麼？合憲。

00:58:07 - 00:58:15
大官很,這件事情我就覺得大官他就是最後只說,這個不要一層不變,有各種不同的狀況,以後都要去做改變這樣子。

00:58:15 - 00:58:19
但是有幾個大官可能比較熟悉的,我就把它丟到大官不同意見書出來。

00:58:19 - 00:58:20
吳庚就看不下去了。

00:58:21 - 00:58:27
吳庚就覺得怎麼樣,立法者行政部門根本上應該放棄作之君作之事的心態。

00:58:27 - 00:58:30
不應該指導國民應該看什麼東西。

00:58:30 - 00:58:31
我就寫得很好。

00:58:31 - 00:58:39
孫森焱大法官也講了，藝術、學術，學者公務員認知差距這麼大，恣意擴張限制出版的範圍，當為法治國、法治國家所不許。

00:58:42 - 00:58:45
我覺得因為吳庚老師跟孫森焱老師都過世了。

00:58:46 - 00:58:51
但是因為我有這個孫森焱老師的好友，臉書的好友，大家幾年前過世。

00:58:51 - 00:58:55
幹他昨天孫森焱老師的直播你知道嗎?

00:58:57 - 00:58:57
不知道殺小。

00:58:58 - 00:58:59
我就在直播，然後呢

00:59:00 - 00:59:04
這個直播就一直看天花板，然後可是有一個年紀比較大的人出現，我想他是，我不知道他是誰。

00:59:05 - 00:59:06
但不是孫老師。

00:59:06 - 00:59:09
就不知道誰拿他的帳號在直播，我說，誒

00:59:10 - 00:59:11
嚇死人了誒。

00:59:12 - 00:59:14
孫老師怎麼在直播？

00:59:15 - 00:59:17
我要立刻傳給我同事說，這怎麼回事，好。

00:59:19 - 00:59:21
這接下來大家都很常會發生這種狀況。

00:59:21 - 00:59:24
因為隨著臉書這種東西數位的遺跡、數位的遺產越來越多。

00:59:25 - 00:59:26
像我朋友最近也是啊，他就是

00:59:27 - 00:59:30
他有幫某一個政治人物，就是他有他的臉書的權限。

00:59:33 - 00:59:35
然後可是那個政治人物後來過世了。

00:59:35 - 00:59:39
然後重點是我這個朋友動不動還是用他的臉，用那個臉書按我讚。

00:59:39 - 00:59:40
然後我說你在靠北。

00:59:41 - 00:59:44
你就看到叉叉說你這篇文章，然後那個人已經過世了。

00:59:45 - 00:59:48
好，這種數位遺產，這未來可能也是個隱私權的問題。

00:59:48 - 00:59:50
好，蘇俊雄大法官，稍微跟大家講。

00:59:50 - 00:59:53
蘇俊雄大法官可能本身大家沒那麼熟悉。

00:59:54 - 00:59:57
但蘇俊雄大法官有一個非常非常優秀的兒子，叫做蘇彥圖老師。

00:59:57 - 00:59:59
蘇老師現在中老師，蘇老師

01:00:00 - 01:00:04
這個研究是非常非常厲害的，他就是真的是一個很厲害的研究者這樣，非常棒，好，好。

01:00:05 - 01:00:07
所以這407，我們先做一個結尾。

01:00:08 - 01:00:12
407是一個很令人感到疑惑的一個大法官解釋。

01:00:12 - 01:00:19
因為大法官第一下宣告這個充滿性別歧視、沒有意義的函釋是合憲的。

01:00:19 - 01:00:21
所以肯定了這個判決出版法是合理的嘛，對不對。

01:00:22 - 01:00:24
而且還要怎麼定義猥褻這件事情。

01:00:24 - 01:00:26
來23頁，他說

01:00:26 - 01:00:28
猥褻出版品當指以顯著

01:00:28 - 01:00:30
客觀上足以刺激或滿足性慾，

01:00:30 - 01:00:33
並引起普通人一般羞恥或厭惡性

01:00:33 - 01:00:35
或侵害性道德感情。

01:00:35 - 01:00:36
有礙社會風化而言。

01:00:37 - 01:00:42
所以他意思說猥褻出版品跟藝術性、醫學性、教育性出版品區別，應該整體一起觀察。

01:00:43 - 01:00:45
根本你就來了，那個教科書其實很教育性質啊。

01:00:46 - 01:00:50
難道性愛的教科書的教育性質是不應該有裸體嗎？

01:00:50 - 01:00:52
這其實也蠻奇怪的，好。

01:00:53 - 01:00:56
那我們來留，我們留一個伏筆，等下下課回來。

01:00:56 - 01:00:56
我們再來一下。

01:00:57 - 01:01:00
所以還有解釋做完之後就定義了我國的

01:01:00 - 01:01:01
猥褻大概長這個樣子。

01:01:02 - 01:01:05
好，那我們用這個邏輯來分享一下，最近發生的一件事情。

01:01:05 - 01:01:06
最近

01:01:06 - 01:01:08
最近這兩年，最近這兩三年

01:01:08 - 01:01:11
都有一個我稍微注意到的一個判決，我覺得都很有趣。

01:01:12 - 01:01:13
分享兩個，第一個

01:01:14 - 01:01:16
那時候是性愛教科書嘛，對不對？這幾年開始有性愛課程。

01:01:18 - 01:01:22
那個性愛課程呢，就就是你去報名之後，會有真人

01:01:22 - 01:01:25
他可能是跟道具，也有可能是真人跟真人。

01:01:26 - 01:01:28
他就在那邊，然後他就教你怎麼做愛。

01:01:29 - 01:01:32
所以其他上課的人就是去學怎麼做愛這件事情。

01:01:33 - 01:01:34
好。

01:01:34 - 01:01:35
我問大家，請問

01:01:36 - 01:01:37
這麼公然猥褻。

01:01:38 - 01:01:39
這麼公然猥褻。

01:01:41 - 01:01:44
當初販賣這個東西有散播猥褻物品嗎，對不對。

01:01:44 - 01:01:47
那我們都知道猥褻這個概念如果一樣的話，我們有散播猥褻物品罪又公然猥褻。

01:01:49 - 01:01:51
教別人做愛有沒有公然猥褻？

01:01:51 - 01:01:53
他是不是違法的行為？

01:01:53 - 01:01:54
第二

01:01:57 - 01:01:59
在二〇二二年西門町

01:02:00 - 01:02:01
這邊有人辦了一個比賽,

01:02:02 - 01:02:03
叫大雕比賽。

01:02:06 - 01:02:06
對,

01:02:06 - 01:02:07
顧名思義，

01:02:07 - 01:02:10
他就是在比誰的陰莖比較大。

01:02:11 - 01:02:12
那一場

01:02:12 - 01:02:12
那一場比賽

01:02:12 - 01:02:13
很荒謬。

01:02:13 - 01:02:13
但是，

01:02:14 - 01:02:14
他就

01:02:14 - 01:02:16
那一場比賽有五個人報名，

01:02:16 - 01:02:16
好，

01:02:16 - 01:02:17
所以五個人就上臺。

01:02:17 - 01:02:20
就就就去比大雕這樣子。

01:02:20 - 01:02:20
OK,

01:02:21 - 01:02:21
好,

01:02:21 - 01:02:22
我們來討論一件事情喔。

01:02:23 - 01:02:24
那個比賽,

01:02:24 - 01:02:26
他們有報名制度,

01:02:27 - 01:02:29
然後確保每一個人都成年的,

01:02:30 - 01:02:31
身分有查核。

01:02:32 - 01:02:33
後來檢察官起訴,

01:02:33 - 01:02:34
說他們這樣怎麼樣？

01:02:34 - 01:02:35
公然猥褻。

01:02:36 - 01:02:36
我想問大家，

01:02:36 - 01:02:37
剛剛那兩個案件，

01:02:37 - 01:02:38
你可以想一下，

01:02:38 - 01:02:40
那兩個案件進到法院最後的判決是什麼？

01:02:41 - 01:02:42
他有公然嗎？

01:02:42 - 01:02:44
他真的有猥褻嗎？

01:02:44 - 01:02:45
我們可以討論一下，

01:02:45 - 01:02:47
因為從4407的標準來看的話，

01:02:48 - 01:02:48
這兩個都怎麼樣？

01:02:48 - 01:02:49
猥褻到爆。

01:02:50 - 01:02:50
對不對？

01:02:50 - 01:02:51
比4407的還猥褻，

01:02:51 - 01:02:52
他真人欸，

01:02:53 - 01:02:55
他是真的器官有露出來的。

01:02:55 - 01:02:56
不過是課本。

01:02:57 - 01:02:57
但是呢,

01:02:58 - 01:02:58
走到現在,

01:02:59 - 01:03:00
30年後的臺灣,

01:03:01 - 01:03:02
法院的判決長什麼樣子?

01:03:02 - 01:03:03
你可以查一下。

01:03:03 - 01:03:04
我覺得這都是滿有趣,

01:03:04 - 01:03:06
就是我覺得學法律有趣的地方就在這邊,

01:03:06 - 01:03:08
我們可以看這件事情看得更細緻。

01:03:08 - 01:03:09
我們等一下回來講,

01:03:09 - 01:03:12
我們等一下回來解答這個東西的答案,

01:03:12 - 01:03:14
然後就來看617這個非常重要的一個解釋,

01:03:14 - 01:03:14
好,

01:03:14 - 01:03:15
我們先休息。

01:03:26 - 01:03:26
好。

01:03:31 - 01:03:32
好來,

01:03:32 - 01:03:33
那我們來看一下617號,

01:03:34 - 01:03:34
我們先

01:03:35 - 01:03:35
呃,

01:03:35 - 01:03:36
剛剛不是有兩個案例嗎?

01:03:37 - 01:03:37
一個是

01:03:38 - 01:03:38
呃

01:03:39 - 01:03:42
現場的性愛教學跟大雕比賽。

01:03:43 - 01:03:44
那我先跟大家講

01:03:44 - 01:03:45
其實後來啊

01:03:45 - 01:03:46
大法官

01:03:46 - 01:03:46
呃

01:03:46 - 01:03:48
法官其實都認定

01:03:48 - 01:03:50
這兩件事情最後都是無罪的。

01:03:50 - 01:03:51
那我覺得

01:03:52 - 01:03:54
這兩個事情無罪都是非常非常合理的。

01:03:55 - 01:03:55
好,

01:03:56 - 01:03:57
這件事情它會奠基在

01:03:58 - 01:03:59
接下來講的6174。

01:04:00 - 01:04:00
這個事情上面，所以我們要先理解6174，然後才知道說為什麼他們兩個會無罪，好。

01:04:07 - 01:04:11
那我們可以反思一下是不是很多的法律性別上其實是有這個方面問題的，好

01:04:12 - 01:04:15
我們來講一下四字617是發生什麼事情

01:04:15 - 01:04:16
四字617發生，他故事是這樣子的

01:04:17 - 01:04:25
申請人這個晶晶書庫的負責人，晶晶書庫是1999年1月1號創立在臺北市LGBT為主題的一個書店

01:04:25 - 01:04:29
他是臺灣華人第一家同志主題的書店

01:04:30 - 01:04:35
你現在講起來你會覺得怎麼樣，這家書店是以同志為主題，你會覺得還好吧

01:04:35 - 01:04:39
他1999年他是整個華人界第一家喔

01:04:40 - 01:04:44
我不知道大家知不知道臺灣第一次同志大遊行是2001年

01:04:45 - 01:04:49
當時2001年同志大遊行的時候，我記得參加的人就幾百人而已

01:04:49 - 01:04:54
你看在2015，我印象最深刻是2016年那一次

01:04:54 - 01:04:57
那一次我記得應該有十幾萬人參加

01:04:58 - 01:04:58
就是

01:04:59 - 01:05:00
就是

01:05:00 - 01:05:01
非常非常多那樣子

01:05:01 - 01:05:01
好

01:05:02 - 01:05:04
那當時呢發生什麼事情

01:05:04 - 01:05:10
就是他這家店裡面他會放很多LGBT的書，他會放LGBT書之外，他其實也放蠻多色情的書

01:05:11 - 01:05:15
例如有一些同志的書，叫做熊風啊，什麼這種雜誌

01:05:16 - 01:05:17
他熊風這個雜誌已經倒了

01:05:17 - 01:05:20
如果你去臉書找的話，你可以找到他們

01:05:20 - 01:05:23
很早期的粉絲團，他們還是有丟一些東西在上面

01:05:23 - 01:05:26
大概2010年2011年

01:05:26 - 01:05:31
然後他裡面會放很多色情東西，又放很多LGB

01:05:31 - 01:05:31
T

01:05:31 - 01:05:32
LGBT的東西

01:05:32 - 01:05:33
然後呢後來呢就被

01:05:33 - 01:05:34
起訴了，因為他們就是散播

01:05:34 - 01:05:37
被起訴以散播猥褻物品罪，好，可是呢

01:05:38 - 01:05:40
在那之前其實臺灣還經歷一場

01:05:42 - 01:05:43
一個案件引起社會的重大

01:05:45 - 01:05:47
這個重大關注

01:05:47 - 01:05:50
事情是什麼，中央大學有個教授叫做何春蕤

01:05:51 - 01:05:57
何春蕤這個教授是早期臺灣性別女性主義論戰一個非常非常強悍的一個教授

01:05:58 - 01:06:00
在論戰裡面非常非常

01:06:00 - 01:06:00
非常強悍。

01:06:00 - 01:06:02
我印象非常深刻的是

01:06:02 - 01:06:05
他在1995年的時候，

01:06:05 - 01:06:07
曾經上過2100全民開講，

01:06:07 - 01:06:09
就討論一個議題，

01:06:09 - 01:06:11
就是當時臺大的女宿舍

01:06:11 - 01:06:13
有舉辦看A片這個活動。

01:06:13 - 01:06:17
那你會覺得為什麼他們要舉辦看A片活動？

01:06:17 - 01:06:23
你要想1995年的臺灣，看A片這件事情是不允許女生做的。

01:06:23 - 01:06:29
也就是說所謂的性產品的產物永遠是男性的視角，女生是沒有辦法。

01:06:29 - 01:06:32
我不知道大家有沒有經歷過一段時間，我不知道現在是不是。

01:06:33 - 01:06:42
我以前在國高中的時候，我覺得我性別意識還沒有很好的時候，男生的時候，我們可能討論一些性的事情的時候，會很喜歡講一句話叫做女生不要聽。

01:06:42 - 01:06:50
女生不要聽這件事情就意味著討論這件事情是把女生排除在外的，女生在性裡面永遠是客體，不是主體。

01:06:51 - 01:06:56
所以你不要參與，因為你不夠格，你不要來這樣子。

01:06:56 - 01:07:02
那何春蕤教授那時候他就做一件事情，反而就是他很早期女性主義的代表。

01:07:02 - 01:07:05
他研究人獸性交。

01:07:06 - 01:07:09
然後呢，他就把他人獸研究、

01:07:09 - 01:07:12
人獸性交照片放在何春瑞教授的

01:07:12 - 01:07:16
官方研究網站上面的某一個連結點進去的

01:07:16 - 01:07:19
某一個資料夾裡面。

01:07:19 - 01:07:21
然後就被以散佈猥褻物品。

01:07:21 - 01:07:24
你看他這東西會不會被找到，一定也是有人去檢舉的。

01:07:24 - 01:07:25
然後就被起訴。

01:07:25 - 01:07:27
最後無罪，為什麼？

01:07:28 - 01:07:30
大家知道刑法的成立，

01:07:30 - 01:07:34
你犯罪有很重要的事情是客觀的構成要件要符合之外，還有主觀上要什麼？

01:07:35 - 01:07:37
對吧，你要有散佈的意圖嘛。

01:07:38 - 01:07:41
他後來最後法官認定是沒有散佈的意圖。

01:07:41 - 01:07:44
否則他如果有散佈的意圖的話，

01:07:44 - 01:07:46
我覺得蠻合理的吧。

01:07:46 - 01:07:49
如果今天有一個人會跟你講說你這東西在哪找到的，

01:07:49 - 01:07:53
你就說在我的某個網站裡面的某個資料夾點進去，就表示他其實沒有想讓大家知道。

01:07:53 - 01:07:58
如果他真的想讓大家知道，他應該會丟在臉書IGX。

01:07:59 - 01:08:00
瞭解。

01:08:00 - 01:08:00
Telegram,Line,群組裡面等等之類的，好。

01:08:02 - 01:08:06
那這件事情結束之後，其實才引發大家討論這個刑法235條到底有沒有問題。

01:08:10 - 01:08:15
因為刑法235條，它就是散，你幫我看25頁下面，散佈235條。

01:08:15 - 01:08:24
散佈、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處兩年以下有期徒刑。

01:08:25 - 01:08:28
所以他的意思是說什麼，就國家不要散播猥褻這件事情嘛，對不對？

01:08:28 - 01:08:29
可問題就來了。

01:08:30 - 01:08:31
為什麼又有這條罪？

01:08:32 - 01:08:34
這條罪本身有一個很大的問題，要什麼？

01:08:34 - 01:08:39
叫做，你散播出來的東西很怎麼樣，很猥褻，所以我要處罰你，邏輯就是這樣嘛。

01:08:41 - 01:08:42
你東西很猥褻，我要處罰你。

01:08:43 - 01:08:45
可是這樣會不會造成一些問題呢?

01:08:45 - 01:08:47
好，我們就回到這個案件裡面來講。

01:08:47 - 01:08:51
你看喔，以這個案件來講，猥褻定義就會很重要。

01:08:52 - 01:08:55
因為這個爆發當初這個精X書庫。

01:08:55 - 01:09:00
你要想喔，精X書庫是一個以LGBT為名的一個書店。

01:09:00 - 01:09:05
他今天被檢察官搜索，大家很自然而然會覺得他是怎麼樣，針對同志而來的。

01:09:05 - 01:09:07
而且我們要理解一件事情：

01:09:07 - 01:09:09
猥褻這件事情。

01:09:09 - 01:09:14
乍聽之下，它應該是性裡面比較負面的感受，我們才會說猥褻，

01:09:16 - 01:09:16
對不對？

01:09:17 - 01:09:22
那我問大家，猥褻這個事情，會不會因性別跟性傾向而異，會不會？

01:09:24 - 01:09:25
會不會？

01:09:26 - 01:09:26
會啊。

01:09:27 - 01:09:32
我舉個例子，我是個異男，好，我先出櫃一下，我是個異性戀男性。

01:09:33 - 01:09:38
我看到男生性器官，我當然會覺得，就是如果有個男生性器官出現在我面前，我就覺得靠夭。

01:09:39 - 01:09:42
對吧，就我的，我的性傾向是這樣子嘛。

01:09:42 - 01:09:49
所以我可能會對於女生跟男生裸體出現在我前面，我的感受一定是不一樣的。

01:09:49 - 01:09:55
但如果今天是一個同志，同性戀男性，他的感受可能就會跟我的是相反的。

01:09:55 - 01:09:56
好。

01:09:56 - 01:10:00
因為我有些gay朋友，我們都很喜歡在這個IG上面。

01:10:00 - 01:10:00
就IG很多短影片就會講說什麼你在看這個影片，那你是不是gay什麼的，然後我就會傳給他，他就會傳給我，所以我跟那個，就反正我跟我幾個gay朋友，我們那個IG的對話全部都是gay的影片。

01:10:12 - 01:10:14
幹其實蠻好笑的，就是那個內容是蠻好笑的這樣。

01:10:15 - 01:10:17
好，就說你這個littlegayboy，然後就會傳給我這樣子。

01:10:18 - 01:10:18
好。

01:10:19 - 01:10:23
這很難想像，就是社會變成這樣，這其實是蠻進步的一件事情。

01:10:23 - 01:10:31
好，我要講的事情是，威脅這件事情主觀上的判定，會因人、因性傾向跟因性別而異。

01:10:31 - 01:10:36
那這個時候會不會產生一個問題就是，那檢察官認為的威脅跟大家所認定的威脅不太一樣。

01:10:37 - 01:10:43
而且會不會有個狀況是，社會多數跟少數威脅可能會有差異。

01:10:44 - 01:10:44
我舉個例子。

01:10:46 - 01:10:47
617大概我先抓好了。

01:10:47 - 01:10:49
617大概是2005年。

01:10:50 - 01:10:53
你覺得在2005年的臺灣,對同志友善嗎?

01:10:54 - 01:10:56
你知道在2000年那個時候,

01:10:56 - 01:10:59
曾經有一個事件2008年07年是

01:10:59 - 01:11:00
有同志在

01:11:00 - 01:11:04
在沙灘上玩，然後就是有幾個人加酒就直接把他打到受傷。

01:11:05 - 01:11:05
原因是什麼？

01:11:06 - 01:11:07
因為他是gay。

01:11:07 - 01:11:08
就這樣。

01:11:09 - 01:11:10
就這樣而已喔。

01:11:10 - 01:11:11
現在這很難想像。

01:11:11 - 01:11:13
對不對，但當時就是這樣子。

01:11:13 - 01:11:16
現在可能是異男走過去發現幹，gay都比我壯就走了，對不對。

01:11:17 - 01:11:20
反正當時，因為當時大家對gay的想像就是很單一嘛，就是覺得

01:11:20 - 01:11:22
gay就是很娘娘腔，那其實就不是。

01:11:23 - 01:11:25
就不是這樣子，OK，好。

01:11:27 - 01:11:29
所以這件事情挑戰到最後就要討論一件事情：

01:11:29 - 01:11:31
刑法235的那個位階到底有沒有問題。

01:11:32 - 01:11:33
所以最後大法官就想一下。

01:11:33 - 01:11:37
對啊，如果跟407的定義長這個樣子，那似乎有問題的，為什麼？

01:11:38 - 01:11:41
那就意味著這個國家任何東西都不能販賣。

01:11:41 - 01:11:45
因為任何的，任何色色的東西都不能販賣，因為它全部都是威脅的物品。

01:11:46 - 01:11:49
所以最後大法官呢，做了一件事情。

01:11:49 - 01:11:50
好，你爆發到27頁。

01:11:50 - 01:11:54
好，這就是這號解釋的精華。

01:11:54 - 01:11:56
大法官做一件事情。

01:11:56 - 01:11:57
叫做27頁。

01:11:57 - 01:11:57
他說：

01:11:57 - 01:11:58
好。

01:11:58 - 01:12:00
我們來用一個方式來定義威脅。

01:12:00 - 01:12:00
猥褻分成了兩種。

01:12:02 - 01:12:04
一個叫做太糟糕的猥褻，硬蕊。

01:12:05 - 01:12:07
一個叫做我可以接受的猥褻，叫軟蕊。

01:12:08 - 01:12:08
什麼是硬蕊？

01:12:09 - 01:12:14
硬蕊就是含有暴力、虐待或人獸性交，

01:12:14 - 01:12:17
沒有藝術性、醫學性或教育性價值的

01:12:17 - 01:12:20
猥褻資訊物品的傳播。

01:12:21 - 01:12:21
所以要說什麼？

01:12:22 - 01:12:27
怎樣這個產品本身是有暴力、虐待、人獸性交，我不管怎麼樣都不能販賣，都不能散播。

01:12:28 - 01:12:31
但是如果，接觸一般的性，

01:12:31 - 01:12:34
一般的喔，客觀上足以刺激性慾

01:12:34 - 01:12:36
或滿足性慾的這種一般的性，

01:12:36 - 01:12:38
一般的性的東西。

01:12:39 - 01:12:40
有個重點幫我畫線。

01:12:41 - 01:12:46
只要採取適當的安全隔絕措施就可以。

01:12:47 - 01:12:49
所以這就是一個這項解釋最大的差異喔。

01:12:49 - 01:12:52
也就是說，以前我們臺灣對於猥褻這件事情定義很模糊。

01:12:53 - 01:12:54
色色的東西都不能賣。

01:12:54 - 01:12:56
但現在617號解釋出現之後，有個差別。

01:12:57 - 01:12:58
一般色色的東西可不可以賣？

01:12:59 - 01:12:59
可以。

01:13:00 - 01:13:02
只要適當隔絕就好。

01:13:03 - 01:13:03
什麼是適當隔絕？

01:13:05 - 01:13:07
大家知道什麼是適當隔絕嗎？

01:13:07 - 01:13:11
比如說假設今天有個A書，它適當隔絕就是它上面寫說18歲以下不能買。

01:13:11 - 01:13:13
然後還有那個塑膠把它封套，所以你就，你就打不開嘛。

01:13:15 - 01:13:16
對，我記得我小時候。

01:13:16 - 01:13:23
就跑到成品區，然後趁爸爸媽媽不注意的時候，就拿那種書在旁邊看，然後就，還又不能打開，就看封面就一直看封面這樣子。

01:13:23 - 01:13:25
可是就是現在想想白痴，這就是適當隔絕。

01:13:27 - 01:13:29
或者是說A片店。

01:13:30 - 01:13:31
A片店。

01:13:31 - 01:13:31
臺灣可不可以有A片店？

01:13:32 - 01:13:33
有啊。

01:13:33 - 01:13:36
但是他怎樣，如果18歲以下的要進去，他只要把它趕出去，就是適當隔絕。

01:13:36 - 01:13:38
OK，所以這就沒有問題了。

01:13:39 - 01:13:43
好，但這項解釋就會產生幾個問題。

01:13:44 - 01:13:47
就是它乍看之下相比407好像很進步嘛。

01:13:47 - 01:13:50
就是我們這個國家好像可以有比較多色色的東西，想說是比較合理的。

01:13:50 - 01:13:52
它產生一個很嚴重的問題叫做什麼？

01:13:53 - 01:13:53
問大家。

01:13:53 - 01:13:58
暴力性虐待人獸性交，又無藝術性、醫學性跟教育性價值。

01:13:58 - 01:13:59
請問。

01:13:59 - 01:14:00
要怎麼去定義？

01:14:00 - 01:14:01
而且我問大家一件事情，

01:14:01 - 01:14:04
為什麼藝術性、醫學性、教育性這麼重要？

01:14:06 - 01:14:06
為什麼？

01:14:07 - 01:14:10
而且你要想喔，人獸性交有什麼教育性價值？

01:14:12 - 01:14:13
所以這就會產生很大的問題，

01:14:14 - 01:14:16
人獸性交為什麼的？

01:14:17 - 01:14:18
這就有很大的問題喔。

01:14:18 - 01:14:20
我先問大家，你覺得人獸性交這件事情對不對？

01:14:23 - 01:14:25
這個很難討論，為什麼？

01:14:26 - 01:14:27
因為這個問題吧，

01:14:27 - 01:14:30
人獸性交最主要的問題是你沒有經過狗的同意，

01:14:30 - 01:14:31
我先舉狗好了。

01:14:32 - 01:14:33
假設有一個人幹狗。

01:14:33 - 01:14:36
這件事最大的問題就是，你沒有經過狗的同意嗎？

01:14:37 - 01:14:41
但他如果看我面說他是寵物溝通師，好，我不知道該怎麼講，

01:14:41 - 01:14:45
但是有個最大的問題是，你你有經過狗的同意嗎？

01:14:45 - 01:14:46
對不對？

01:14:46 - 01:14:51
這個最大問題是我們預設狗跟人是沒有辦法溝通的，所以狗沒有辦法同意這件事情。

01:14:52 - 01:14:56
所以，如果假設真的發生人獸性交，最大問題應該是動保法要處理的問題。

01:14:57 - 01:14:58
可是你看這邊的處理方法有什麼？

01:14:58 - 01:15:03
你有發現我們臺灣的法律在管制都有一個邏輯，很奇怪，跟前面的744414有點像，

01:15:03 - 01:15:06
就是，因為這個東西不好，所以這東西不能散播。

01:15:06 - 01:15:12
可是這個東西的不好不是在於，哇，它好色不能散播，是你沒有經過狗的同意嘛。

01:15:13 - 01:15:17
所以這個問題為什麼要，為什麼要在性的管制上禁止這件事情？

01:15:18 - 01:15:19
這是第一個問題。

01:15:19 - 01:15:22
第二個問題是，暴力性虐待一定不對嗎？

01:15:23 - 01:15:26
大家知不知道臺大有一個社團叫做BDSM社。

01:15:26 - 01:15:32
BDSM，BDSM就是透過性愉悅、性虐待的方式讓大家得到性愉悅。

01:15:33 - 01:15:34
雙方都同意的狀況底下，這有什麼問題？

01:15:35 - 01:15:36
這種事情為什麼要禁止？

01:15:37 - 01:15:40
所以這號解釋其實許玉秀大法官提出一個很嚴厲的批判。

01:15:40 - 01:15:41
他認為說什麼？

01:15:42 - 01:15:44
這號本，這號解釋是一個非常錯誤的解釋。

01:15:45 - 01:15:51
你是用多數人的性癖好來畫猥不猥褻的線。

01:15:52 - 01:15:53
我覺得他批判得非常有道理喔。

01:15:54 - 01:15:59
我問大家，性癖好這件事情，每一個人都有可能不太一樣，

01:15:59 - 01:16:00
差異。

01:16:00 - 01:16:00
性盛大。

01:16:00 - 01:16:00
甚至我覺得臺灣比較多的問題是大家其實不知道自己性癖好是什麼。

01:16:00 - 01:16:01
因為我們不允許討論這件事情。

01:16:01 - 01:16:01
而且我們很羞於表達出我們的性癖好。

01:16:01 - 01:16:02
我覺得很常是這樣，你表達出你性癖好之後，大家就哎喲。

01:16:13 - 01:16:15
搞不好那個人跟你一樣。

01:16:15 - 01:16:17
對，所以我覺得一直在鼓勵一件事情就是，我們應該可以在適當的場域。

01:16:20 - 01:16:25
我也不鼓勵到處，他不是說你在Podcast上狂講性癖好，我覺得這也不一定好。

01:16:25 - 01:16:29
我覺得在適當場域大家討論這件事情是好的。

01:16:29 - 01:16:29
所以才講。

01:16:30 - 01:16:36
大官家批判這件事情，你不能用社會性道德感情來作為區別的標準。

01:16:36 - 01:16:43
你不能說因為你看大官今天敢這樣，話是因為什麼，會是因為是什麼，因為性虐待，喜歡性虐待的人是少的嗎？

01:16:44 - 01:16:46
可是喜歡性虐待人少的原因是什麼？

01:16:47 - 01:16:50
是因為他很糟糕嗎？還是這個社會沒有好好討論。

01:16:50 - 01:16:55
搞不好全臺灣每一個人都試過一次被強迫，試過一次虐待，欸，去那邊多數會不會有這樣可能。

01:16:56 - 01:17:00
就是要假設大家都試著去當gay一次，發現臺灣的gay

01:17:00 - 01:17:00
越來越多。

01:17:01 - 01:17:07
我的gay朋友就很常這樣講，你還，你，你不是，你不是gay，你只是還沒試過而已。

01:17:07 - 01:17:07
哎。

01:17:08 - 01:17:10
他這樣講，我也不要反駁啊，因為我沒試過。

01:17:10 - 01:17:12
所以，我也不知道我是不是，但是我覺得我不是啊。

01:17:14 - 01:17:15
我覺得我。

01:17:15 - 01:17:17
因為如果我是的話，我一定會擁抱這件事情啊，我沒有什麼好排斥這件事情的。

01:17:17 - 01:17:20
對，所以這個也很有道理，所以許大哥講這個線我就畫得很好，就是不能用多數跟少數去做區分。

01:17:22 - 01:17:22
而且其實這個東西還帶幾個副作用。

01:17:22 - 01:17:22
第一個就是。

01:17:23 - 01:17:24
大家知道在2022年之後，我們有修所謂的數位性暴力司法。

01:17:24 - 01:17:24
其中有討論到一件事情，就是

01:17:24 - 01:17:24
你現在看我們刑法319之一之二之三之四。

01:17:24 - 01:17:25
那個這個東西是什麼？

01:17:25 - 01:17:25
你無故散佈別人性私密影像會被處罰嗎，對不對？

01:17:25 - 01:17:25
你知道在那條罪之前，臺灣是用什麼法律來處罰的嗎？

01:17:25 - 01:17:26
散播猥褻物品。

01:17:26 - 01:17:26
所以我們想像一個事情喔，假設有一對戀人。

01:17:26 - 01:17:26
我們不一定是戀人，就是有一對性關係的戀人。

01:18:00 - 01:18:00
兩個人,

01:18:01 - 01:18:04
他們之後有一個人把他們之間的性影像散播出去。

01:18:05 - 01:18:06
現在散播出去怎麼罰他?

01:18:07 - 01:18:09
319之3你無故散佈嘛,

01:18:09 - 01:18:09
對不對?

01:18:10 - 01:18:12
如果你fake的話，依刑法319之4處罰你。

01:18:12 - 01:18:13
在這之前用什麼？

01:18:14 - 01:18:14
散播猥褻物品。

01:18:15 - 01:18:17
所以現在處罰的邏輯叫做：

01:18:17 - 01:18:18
為什麼要處罰你？

01:18:18 - 01:18:19
因為你沒有經過別人同意,

01:18:19 - 01:18:21
這是一件很糟糕的事情。

01:18:22 - 01:18:23
但是以前的處罰邏輯是什麼？

01:18:23 - 01:18:24
是，

01:18:24 - 01:18:27
因為散播出去的東西好猥褻喔。

01:18:27 - 01:18:27
所以我處罰你。

01:18:28 - 01:18:29
你不覺得這對

01:18:29 - 01:18:30
被害人來講是什麼?

01:18:31 - 01:18:32
二次傷害。

01:18:32 - 01:18:34
一次傷害是未經同意,

01:18:34 - 01:18:36
二次傷害是我的東西被認為認定是猥褻。

01:18:37 - 01:18:39
其實你知道這個東西對誰其實也是一種傷害，你知道嗎？

01:18:40 - 01:18:40
對AV女優也是傷害，

01:18:41 - 01:18:41
對AV男優也是傷害。

01:18:43 - 01:18:44
為什麼我的東西是猥褻？

01:18:44 - 01:18:45
為什麼散佈我的東西？

01:18:46 - 01:18:47
我的作品是猥褻？

01:18:48 - 01:18:51
我的作品明明比一堆電影更多人看。

01:18:51 - 01:18:52
我的東西叫猥褻？

01:18:53 - 01:18:53
他們的叫好棒棒？

01:18:54 - 01:18:57
這是一個，我覺得這是一個很奇怪的問題，

01:18:57 - 01:18:59
所以我們一起來思考這件事情。

01:19:00 - 01:19:00
好，

01:19:01 - 01:19:02
之後要回到剛剛那兩個案件。

01:19:03 - 01:19:03
好。

01:19:03 - 01:19:05
就是一大雕那個案子,

01:19:05 - 01:19:06
大雕比賽的案件。

01:19:07 - 01:19:08
大家知道那個大雕比賽,

01:19:09 - 01:19:10
他被起訴之後一審無罪。

01:19:12 - 01:19:14
通常這種案件一審無罪就結束了。

01:19:14 - 01:19:15
結果檢察官還上訴，

01:19:15 - 01:19:16
二審還是無罪。

01:19:17 - 01:19:18
那討論的事情是什麼你知道嗎？

01:19:19 - 01:19:21
就到底有沒有公然猥褻這件事情。

01:19:23 - 01:19:23
我有點忘記。

01:19:23 - 01:19:25
因為一二審的判決有一點點不太一樣,

01:19:25 - 01:19:26
但都無罪,

01:19:26 - 01:19:28
但我記，我記得我講的部分我可能會混淆。

01:19:29 - 01:19:31
就是法官認為說本案沒有公然的問題。

01:19:32 - 01:19:33
因為公然猥褻,

01:19:33 - 01:19:35
最典型的公然猥褻樣貌是什麼？

01:19:35 - 01:19:38
公然猥褻所要保護的法益比較像是一般人，

01:19:38 - 01:19:41
我們不應該隨時隨地看到我們不喜歡看到的色色的東西。

01:19:42 - 01:19:43
所以暴露狂就是這樣子。

01:19:43 - 01:19:45
所以公然猥褻他最後不罰公然。

01:19:45 - 01:19:47
那個案件不罰公然的原因是因為

01:19:48 - 01:19:50
所有進來的人都要繳報名費

01:19:50 - 01:19:51
嚴格的審查

01:19:52 - 01:19:53
並且進場之前都會doublecheck

01:19:54 - 01:19:56
並且那個場地是在西門某個餐酒館

01:19:56 - 01:19:57
但好像倒了

01:19:57 - 01:20:00
然後那個餐酒館外面那個門都

01:20:00 - 01:20:00
是看不到裡面的。

01:20:01 - 01:20:04
所以是有完全的什麼適當隔絕。

01:20:04 - 01:20:06
所以它並不成立公然。

01:20:06 - 01:20:10
公然原本的定義叫做社會上不特定多數人跟特定多數人。

01:20:10 - 01:20:15
雖然這是特定多數人，但是這個東西它一定有一個封鎖的領域，所以它不成立公然。

01:20:15 - 01:20:16
再來還有沒有猥褻。

01:20:17 - 01:20:18
其實是猥褻，其實如果硬要講。

01:20:19 - 01:20:25
其實其實這個案件還有一個暗案，事實裡其實有人在上面，有人有人有偷做愛。

01:20:26 - 01:20:28
就在這邊做愛，但是呢，他們舉證。

01:20:30 - 01:20:35
是說主辦方，就是他們有照片說有人在那個場地做愛，也是事實。

01:20:36 - 01:20:40
但是沒有辦法舉證是在他們辦活動的現場。

01:20:40 - 01:20:44
所以他們推論就是應該是那個活動結束之後有人在那邊做愛。

01:20:44 - 01:20:47
但那個不關主辦方的事情了，所以就就不討論這件事情。

01:20:47 - 01:20:48
好。

01:20:49 - 01:20:51
那這個有很大的問題，是這個到底有沒有成立猥褻。

01:20:52 - 01:20:58
其實在法官裡面有個論述是，我覺得還蠻有趣的是，今天所有的人進來都知道會看到什麼。

01:20:59 - 01:20:59
這個。

01:21:00 - 01:21:07
這個不用猥褻意思就是，哎喲，我突然看到一個很色的東西，好好可怕哦，所以我要處罰。

01:21:07 - 01:21:10
原本散佈猥褻物品最主要是要處罰這件事情吧。

01:21:10 - 01:21:10
但是呢。

01:21:10 - 01:21:14
大家進來都會知道會看到什麼，所以法官有預見，裡面就寫說。

01:21:14 - 01:21:17
所有進來的人都有預見可能性，自己會看到什麼東西。

01:21:17 - 01:21:17
好。

01:21:17 - 01:21:19
所以不成立這個部分。

01:21:19 - 01:21:22
但主要是我記得是公然的那個是主要的理由。

01:21:22 - 01:21:22
好。

01:21:22 - 01:21:24
所以我要跟大家講的事情是這個。

01:21:25 - 01:21:27
呃，這個尾Xie這個概念。

01:21:27 - 01:21:30
我希望大家自己重新去思考。

01:21:30 - 01:21:30
因為。

01:21:31 - 01:21:34
就越來越多判決在挑戰這個部分。

01:21:34 - 01:21:38
那我會覺得說不定這條法律應該要廢除。

01:21:38 - 01:21:40
我覺得應該是要針對，因為如果你看喔。

01:21:40 - 01:21:42
尾牙散佈尾牙物品。

01:21:42 - 01:21:47
如果我們現在散佈所謂的性私密影像，是未經他人同意的時候。

01:21:47 - 01:21:49
全部都落到319之3來做處理的話。

01:21:50 - 01:21:51
那這條存在意義是什麼？

01:21:51 - 01:21:54
這條存在意義就會變成事情是保護兒少。

01:21:55 - 01:21:58
所以他的問題在於說我們不應該讓小朋友看到。

01:21:58 - 01:22:00
那我們要討論的事情是：

01:22:00 - 01:22:01
幾歲以下不適合看到？

01:22:01 - 01:22:03
好，若以現在標準來講是18歲的話，

01:22:03 - 01:22:07
那這個東西它應該是以專以兒少保護法益來打造。

01:22:08 - 01:22:11
那大家知道這條法律當初成立的原因是什麼嗎？

01:22:12 - 01:22:15
一開始235是罰金而已,

01:22:16 - 01:22:20
它是想要透過財產上的處罰來打擊色情產業。

01:22:21 - 01:22:22
這一條法律當初成立是這樣子。

01:22:23 - 01:22:27
所以表示說這條法律其實當初成立到現在，我覺得它理由都已經不復存在了。

01:22:27 - 01:22:31
所以讓大家去反思說這條法律它應不應該存在，

01:22:31 - 01:22:32
我認為是值得去討論的。

01:22:33 - 01:22:35
所以現在如果重新來討論的話，

01:22:35 - 01:22:37
我覺得可能方法會不太一樣。

01:22:37 - 01:22:39
所以我覺得這也是一個有趣的事情是，

01:22:39 - 01:22:41
你看喔，這是一個617號解釋。

01:22:41 - 01:22:45
617號解釋之後，這條法律其實到現在也變得非常非常多啊。

01:22:45 - 01:22:46
它也是一直不斷地改變。

01:22:47 - 01:22:51
我們對於猥褻的認定其實也在怎麼樣，慢慢縮小。

01:22:51 - 01:22:52
也慢慢縮小。

01:22:52 - 01:22:52
好。

01:22:53 - 01:22:55
我這次集訓班就是要考這個東西。

01:22:55 - 01:22:59
然後反正因為我之前前陣子為了演講，我也對這研究比較多。

01:22:59 - 01:23:01
其實之前大家也知道，

01:23:01 - 01:23:05
有一個，就是Twitter，現在叫X。

01:23:06 - 01:23:09
它是所有的社群平臺裡面，其實最可以丟色圖在上面的。

01:23:10 - 01:23:15
然後其實就有人去檢舉有人散播性私密影像。

01:23:15 - 01:23:17
但最後無罪，無罪原因是什麼？

01:23:17 - 01:23:22
是因為法官認定X裡面的那些標語，那些隔絕都夠。

01:23:23 - 01:23:24
其實我覺得本質上超不夠。

01:23:26 - 01:23:31
就是如果你今天是已保護，因為你看喔，如果你今天是已保護兒少來講的話，

01:23:31 - 01:23:34
你辦個假帳號，其實都可以看得到的。

01:23:35 - 01:23:38
但是法官的判決是，他只要表面上有隔絕就可以。

01:23:39 - 01:23:42
所以表示說這東西我們要去思考的事情是什麼，就是，

01:23:42 - 01:23:46
如果今天這個東西是面向成人的，那這些隔絕都在騙自己。

01:23:47 - 01:23:51
但如果是面向兒童的，那這些東西都保護不夠。

01:23:52 - 01:23:53
就像我之前有用Swag,

01:23:53 - 01:23:56
就是我有做實驗，然後用一下Swag。

01:23:56 - 01:23:58
然後我就發現，欸，幹，這樣不行吧。

01:23:59 - 01:24:00
你一點進去，

01:24:00 - 01:24:02
那就有人在直播自慰。

01:24:02 - 01:24:03
而且他完全沒有隔絕。

01:24:03 - 01:24:05
那這個這個不就是有問題的嗎？

01:24:06 - 01:24:08
那我當然我也不是恐性。

01:24:09 - 01:24:14
我只是覺得如果今天是保護兒少來講，18歲我已經18歲畫個線，這是有問題的。

01:24:15 - 01:24:19
那如果這東西只要沒有問題的話。

01:24:19 - 01:24:22
補足這條線，那應該是一個讓大家可以自由的地方。

01:24:22 - 01:24:25
所以我覺得這個是讓大家值得去探討的。

01:24:25 - 01:24:29
就是我就覺得臺灣在性這個管制上非常騙自己。

01:24:30 - 01:24:32
就如果真的是保護兒少，那我覺得這個是保護不夠的。

01:24:33 - 01:24:37
但是如果今天不是保護兒少，那你這些管制就騙自己，超沒有意義的。

01:24:38 - 01:24:45
對啊，就像是你看你到一個網站裡面說，你未滿18歲以下，未滿18歲以上不得進去，不是有這樣的東西嗎？

01:24:47 - 01:24:51
我小學五五年級，五年級，我就已經滿18歲到現在，你知道嗎？

01:24:51 - 01:24:54
我從小學五年級開始就沒有按過否。

01:24:55 - 01:24:57
我人生過程中按過否，有按過兩次。

01:24:58 - 01:25:00
就我小時候就是想要偷看。

01:25:00 - 01:25:01
然後

01:25:01 - 01:25:03
上去，我發現啊好可怕喔。

01:25:03 - 01:25:03
是不是不能按是這樣，我就按否。

01:25:03 - 01:25:05
然後就一次頭放上去按按否。

01:25:05 - 01:25:08
然後是有一次上課的時候，老師給我們自由活動。

01:25:08 - 01:25:09
我發現我七號六號。

01:25:10 - 01:25:12
他就是非常快速的，上到那個網站。

01:25:13 - 01:25:15
然後就按試，然後從此之後我發現哦原來可以按了。

01:25:16 - 01:25:20
我一直以為按試，我只要按試就會有人打電話到我家跟我爸媽講。

01:25:20 - 01:25:22
然後我就在，就是你看。

01:25:22 - 01:25:22
那個是，你看。

01:25:23 - 01:25:24
講適當隔絕，那個是適當隔絕。

01:25:24 - 01:25:27
那是隔絕，但那適當嗎？

01:25:28 - 01:25:29
就以保護兒少來講。

01:25:30 - 01:25:31
不算吧。

01:25:31 - 01:25:33
我覺得大家可以思考這個問題。

01:25:33 - 01:25:33
好。

01:25:33 - 01:25:35
那我們翻到第28頁。

01:25:42 - 01:25:44
好，28頁是誹謗性言論喔。

01:25:45 - 01:25:46
我跟你講這就很討厭。

01:25:46 - 01:25:49
我每次上課我就覺得有時候越上會覺得越煩。

01:25:49 - 01:25:50
因為判決越來越多，重點越來越多。

01:25:51 - 01:25:53
所以我發現我上課速度越來越慢，以前一下就上完了。

01:25:53 - 01:25:58
然後現在發現啊，你看就是上到誹謗又有新的東西，其實就很煩。

01:25:59 - 01:25:59
好。

01:26:00 - 01:26:00
來，誹謗這東西我們先理解

01:26:00 - 01:26:01
我覺得誹謗是個可以幫助讓自己更有層次的一個單元，為什麼？

01:26:05 - 01:26:06
就是什麼是誹謗？

01:26:07 - 01:26:09
什麼是誹謗？

01:26:09 - 01:26:11
在美國法上有所謂的真實惡意原則，什麼叫真實惡意原則？

01:26:13 - 01:26:14
來，我們先理解什麼是誹謗？

01:26:17 - 01:26:19
我跟你講每次教憲法的時候，我頭抱怨一下

01:26:19 - 01:26:22
我每次教憲法的時候覺得幹，教憲法要最全能的

01:26:22 - 01:26:24
因為你每一個字涉及到法律都不太一樣

01:26:25 - 01:26:27
然後你都要去重新去了解那個法律

01:26:27 - 01:26:29
誰會去懂藥害救濟法？

01:26:29 - 01:26:30
對不對，我還要研究這樣子

01:26:30 - 01:26:33
我想說幹，那憲法老師的錢應該是要比較多嘛

01:26:34 - 01:26:37
對，你看刑法老師你就懂刑法就好了啊

01:26:37 - 01:26:39
我還要懂刑法

01:26:39 - 01:26:43
我還要懂其他比較容易出現可能是行政法的管制

01:26:43 - 01:26:49
就我每一個都要去懂，所以每一個新事例我都要花時間去理解那個案例，然後那個法律目的、法目的，它比較怎麼使用，幹都要花超多時間的

01:26:51 - 01:26:52
然後憲法老師錢又沒有比較多

01:26:53 - 01:26:56
不是你沒有比較多，還是真的比較少，因為我們的課堂又比較少

01:26:56 - 01:26:58
民訴可能是我的兩三倍

01:26:59 - 01:27:01
不是，我不是說單課的單堂的錢

01:27:01 - 01:27:01
我是說他的課量

01:27:01 - 01:27:03
課量多，他賺就一定比我多

01:27:03 - 01:27:04
但我也不是說我要求課很多啊，我是說

01:27:05 - 01:27:10
幹，每次都覺得，人家花超多時間去研究超級多不同的面向的法律這樣子

01:27:10 - 01:27:11
好

01:27:11 - 01:27:12
來

01:27:12 - 01:27:12
回到誹謗

01:27:12 - 01:27:18
誹謗，大家都知道誹謗就是我們要針對一件事情講出真假而造成他方的名譽受損，這就是誹謗嘛，對不對？

01:27:20 - 01:27:22
大家知道這個跟公然侮辱的差別吧？

01:27:22 - 01:27:23
公然侮辱是什麼？

01:27:24 - 01:27:26
幹，王八蛋，操，這是公然侮辱。

01:27:27 - 01:27:29
誹謗是什麼？你考試作弊。

01:27:29 - 01:27:30
你婚外遇。

01:27:30 - 01:27:33
這就是誹謗,只有真假的才是誹謗

01:27:33 - 01:27:36
那問題在討論,為什麼要討論誹謗,是因為誹謗這件事情有分成

01:27:37 - 01:27:40
你針對這件事情有沒有真實的惡意

01:27:41 - 01:27:42
真實惡意是什麼?

01:27:42 - 01:27:44
你知道這是假的,你還講,這就真實惡意

01:27:44 - 01:27:46
這種是一定要處罰的

01:27:47 - 01:27:49
可是大部分狀況討論的事情就是

01:27:49 - 01:27:51
他覺得他講的事情是真的，結果發現是假的

01:27:53 - 01:27:55
這個時候還是需不需要處罰誹謗

01:27:56 - 01:27:57
這就是我們要討論的事情

01:27:58 - 01:27:59
好，你幫我先看一下28條

01:28:00 - 01:28:00
法律的表，

01:28:01 - 01:28:02
這時候有分成這個，

01:28:02 - 01:28:03
你對這件事情的瞭解程度。

01:28:04 - 01:28:05
我問大家，

01:28:05 - 01:28:06
在臺灣，

01:28:06 - 01:28:08
誰是最可以，

01:28:09 - 01:28:10
就是這個人被誹謗，

01:28:11 - 01:28:12
法院最容易判，

01:28:12 - 01:28:14
就是最容易保護一般人。

01:28:14 - 01:28:15
要怎麼講，

01:28:15 - 01:28:15
我想一下。

01:28:16 - 01:28:17
反正這個人是最可以被誹謗的是誰？

01:28:18 - 01:28:19
誰？

01:28:19 - 01:28:20
誰？

01:28:21 - 01:28:21
賴清德。

01:28:22 - 01:28:22
對啊，

01:28:22 - 01:28:22
就賴清德。

01:28:23 - 01:28:24
因為賴清德是總統嘛。

01:28:24 - 01:28:25
總統是公眾人物。

01:28:25 - 01:28:26
他做每一件事情都是公眾的，

01:28:26 - 01:28:28
所以怎麼樣罵他都可以嘛。

01:28:28 - 01:28:29
對不對？

01:28:29 - 01:28:31
不然賴清德其實很容易成為臺灣首富啊。

01:28:32 - 01:28:32
為什麼？

01:28:32 - 01:28:33
他每一個都去告。

01:28:33 - 01:28:35
告他可以賺超多錢的。

01:28:35 - 01:28:35
對不對,

01:28:36 - 01:28:39
你去每一個社群平臺下都在罵賴清德。

01:28:39 - 01:28:41
這才是正常的民主國家,

01:28:41 - 01:28:42
這才是正常的民主國家。

01:28:43 - 01:28:44
我那天在

01:28:44 - 01:28:46
我那天網路上我有截了一張圖

01:28:46 - 01:28:48
然後我覺得那個講的還蠻有道理的

01:28:48 - 01:28:49
蠻想分享給大家的

01:28:49 - 01:28:51
就是跟賴清德無關。

01:28:51 - 01:28:53
是，是有人在講某件事情。

01:28:53 - 01:28:54
喔，他說，

01:28:54 - 01:28:55
當你來到一個國家，

01:28:56 - 01:28:58
發現報紙上都是好消息，

01:28:58 - 01:28:59
我敢打賭,

01:28:59 - 01:29:20
他們國家裡的好人

01:29:20 - 01:29:41
全部被關在監獄。

01:29:42 - 01:29:43
我就覺得講超有道理。

01:29:44 - 01:29:46
每次看到這種東西我就覺得誰很蠢,

01:29:46 - 01:29:47
我就覺得我國中老師很蠢。

01:29:48 - 01:29:49
你知道為什麼？

01:29:49 - 01:29:51
因為國中的時候上課的時候就永遠那種，國中

01:29:52 - 01:29:53
我覺得現在國中老師不會這樣，

01:29:53 - 01:29:55
但以前國中老師會灌輸你的觀念就是，

01:29:55 - 01:29:57
你看我們臺灣這麼亂，

01:29:58 - 01:29:59
整天都在吵架,

01:30:00 - 01:30:00
你每次都會覺得臺灣很亂

01:30:00 - 01:30:01
啊臺灣犯罪率好像很高,整天又在酒駕

01:30:01 - 01:30:07
這實際上你查過的時候發現沒有,這東西都是我在改善的,我當然知道不夠好,但其實跟世界比起來都是有在下降有改善的

01:30:07 - 01:30:13
好,所以我覺得我們應該要更深入,好,我要講的事情是,賴性的罪可以被誹謗,那誰最不能被誹謗

01:30:17 - 01:30:19
一般私人的事情

01:30:20 - 01:30:21
所以這就有個差異喔

01:30:22 - 01:30:26
記住喔，我們在一件事成不成，你誹謗或公然侮辱

01:30:26 - 01:30:30
通常會依照那個人是誰，跟他所做的事情

01:30:30 - 01:30:32
他的寬容程度就不太一樣

01:30:32 - 01:30:34
那我舉個例子來講好了

01:30:34 - 01:30:36
最近這兩天誰是最可以被罵的

01:30:39 - 01:30:41
然後大家心中答案很多對不對

01:30:42 - 01:30:44
我講個政治正確點，傅崐萁嘛

01:30:45 - 01:30:45
對不對

01:30:46 - 01:30:48
算了,傅坤奇隨時都欠罵

01:30:48 - 01:30:49
好,這個還好

01:30:49 - 01:30:51
傅坤奇,傅坤奇是很爛,你知道嗎

01:30:51 - 01:30:54
傅坤奇真的是個爛人,大家真的要知道傅坤奇真的是一個爛人

01:30:55 - 01:30:55
大家一定要知道

01:30:56 - 01:30:58
這個東西不分什麼政治意識形態，他真的是個爛人

01:30:58 - 01:30:59
而且我跟大家講

01:30:59 - 01:31:00
你不要以為

01:31:00 - 01:31:02
哦，你就是就是就是罵國民黨

01:31:02 - 01:31:04
國民黨一堆人恨他恨得要死

01:31:05 - 01:31:06
他覺得他超級無能的

01:31:07 - 01:31:12
就是廢，沒什麼又沒，就是又知識水準不夠，憑什麼當國民黨總召

01:31:13 - 01:31:14
很多國民黨是不服的

01:31:15 - 01:31:16
反正就是個爛人這樣子

01:31:16 - 01:31:16
好

01:31:16 - 01:31:17
那我要講的事情是什麼

01:31:17 - 01:31:18
那

01:31:18 - 01:31:19
問題來啦

01:31:19 - 01:31:21
你幫我看一下28頁

01:31:21 - 01:31:22
誹謗罪第三、第三、第三

01:31:24 - 01:31:26
310條的第三項

01:31:26 - 01:31:31
他說對於所誹謗知識能證明其為真實者不罰

01:31:31 - 01:31:32
所以表示說什麼

01:31:33 - 01:31:36
這個時候我們的誹謗使用就有兩個項，就有兩個狀態嘛

01:31:37 - 01:31:37
叫什麼

01:31:38 - 01:31:41
如果你能證明為真實的話

01:31:41 - 01:31:42
這就沒問題

01:31:42 - 01:31:45
可是如果你不能證明為真實，就是有問題

01:31:46 - 01:31:49
所以以刑法來講，你有發現誹謗罪使用起來是怎麼樣，是黑白的

01:31:51 - 01:31:52
真的不罰

01:31:53 - 01:31:55
不能你沒辦法證明他是真的就罰

01:31:55 - 01:31:56
OK吧

01:31:56 - 01:31:57
這就是誹謗

01:31:57 - 01:31:59
可是這會產生一個很大的問題啊

01:31:59 - 01:31:59
我問大家

01:32:00 - 01:32:01
新聞記者是不是要搶快？

01:32:02 - 01:32:04
搶快了有沒有容易出錯？

01:32:04 - 01:32:05
一定會。

01:32:05 - 01:32:08
所以如果我們今天對新聞媒體的要求叫做：

01:32:08 - 01:32:09
你不準搶快，因為你會出錯。

01:32:10 - 01:32:14
那就可能會導致所有的消息更新都會非常的慢。

01:32:15 - 01:32:18
那社會意見交流就可能會變得非常非常的慢。

01:32:18 - 01:32:20
所以這時候產生一個問題，

01:32:20 - 01:32:23
就是，那我們對於誹謗這件事情，

01:32:23 - 01:32:26
一定要到證明其為真實嗎？

01:32:26 - 01:32:28
還是其實有沒有一個可能性是，

01:32:29 - 01:32:30
我問大家，有沒有這種可能性就是，

01:32:30 - 01:32:32
人其實很努力了，

01:32:32 - 01:32:34
但最後講出來的事情其實還是跟事實不符，

01:32:35 - 01:32:35
但我們不怪他。

01:32:35 - 01:32:36
有沒有這樣的狀況？

01:32:37 - 01:32:38
來，4至509號解釋，

01:32:38 - 01:32:39
來29頁。

01:32:40 - 01:32:41
案件事實我都會寫在下面，

01:32:41 - 01:32:42
大家就自己去看。

01:32:42 - 01:32:43
我就不多說，

01:32:43 - 01:32:45
沒有到非常非常精彩，我就不。

01:32:45 - 01:32:47
因為時間關係我就不多講。

01:32:47 - 01:32:48
29頁，

01:32:48 - 01:32:49
我們先看一下上面的畫線地方。

01:32:49 - 01:32:52
他說行為人雖不能證明其言論的內容為真實,

01:32:53 - 01:32:57
但依其所提的證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，

01:32:57 - 01:32:58
其不能以刑，

01:32:58 - 01:33:00
以誹謗罪之刑責相繩。

01:33:01 - 01:33:02
什麼意思？

01:33:02 - 01:33:03
意思說什麼？

01:33:03 - 01:33:07
如果主觀上有相當理由，確信你講出來的東西是真的，

01:33:07 - 01:33:10
即便最後是假的，就不用被罰。

01:33:11 - 01:33:12
這樣可以理解嗎？

01:33:13 - 01:33:13
所以他有個……

01:33:13 - 01:33:15
你幫我補充一句話叫什麼？

01:33:15 - 01:33:19
主觀上確信其為真。

01:33:20 - 01:33:22
他要主觀上要有相當

01:33:22 - 01:33:24
相當理由確信其為真。

01:33:25 - 01:33:25
主觀上。

01:33:25 - 01:33:26
你幫我補充主觀上就好,

01:33:27 - 01:33:29
主觀上你有相當理由確信其為真,

01:33:29 - 01:33:30
其實就不罰。

01:33:31 - 01:33:32
所以這時候就要看說什麼，欸,

01:33:33 - 01:33:33
你這個人,

01:33:33 - 01:33:34
好，我假設好，

01:33:34 - 01:33:38
我假設我今天說賴清德小時候考試作弊，隨便舉這個爛例子。

01:33:38 - 01:33:42
結果我主觀上相當確信其為真，是因為我收集了非常多的資料，

01:33:43 - 01:33:48
就發現我收集這些資料，任何一個合理的第三人都可以確信其為真。

01:33:49 - 01:33:51
有相當理由確信其為真。

01:33:52 - 01:33:54
那就不可以罰我，即便我講錯。

01:33:54 - 01:33:55
OK嗎？

01:33:55 - 01:33:56
好，可是這件事情呢，

01:33:56 - 01:33:58
你幫我翻到第31頁，

01:33:59 - 01:34:00
後來

01:34:00 - 01:34:01
112年憲判字第八號判決

01:34:01 - 01:34:02
在我們兩年前的判決

01:34:03 - 01:34:04
又做了一個更迭

01:34:04 - 01:34:04
好

01:34:05 - 01:34:05
這個更迭呢

01:34:06 - 01:34:06
你

01:34:07 - 01:34:08
它

01:34:08 - 01:34:08
好

01:34:08 - 01:34:09
它非常非常的

01:34:09 - 01:34:10
這個內容非常非常多

01:34:10 - 01:34:11
喔,

01:34:11 - 01:34:14
那你幫我看一下最重要的一句話,

01:34:14 - 01:34:16
幫我看31頁畫線的地方。

01:34:17 - 01:34:17
表,

01:34:17 - 01:34:18
來,

01:34:18 - 01:34:19
第31頁我畫線的地方,

01:34:19 - 01:34:22
及表意人取得不實的證據資料,

01:34:22 - 01:34:26
但在引用時並未明知或重大輕率惡意情事,

01:34:26 - 01:34:28
亦屬不罰的情形,

01:34:28 - 01:34:29
這整個判決,

01:34:30 - 01:34:31
我跟你講整個判決其實都不用記,

01:34:31 - 01:34:32
就記這句話就好,

01:34:32 - 01:34:33
什麼意思?

01:34:33 - 01:34:34
他意思就是這樣子,

01:34:34 - 01:34:35
來你仔細,

01:34:35 - 01:34:35
你仔細聽我講,

01:34:36 - 01:34:37
我們剛才509講的是什麼？

01:34:37 - 01:34:39
主觀上相當理由確信其為真嘛,

01:34:40 - 01:34:43
112年憲判字第八號判決講的是什麼你知道嗎？

01:34:44 - 01:34:45
客觀上,

01:34:45 - 01:34:47
有沒有盡到合理查證的義務？

01:34:49 - 01:34:50
那什麼是合理查證義務？

01:34:51 - 01:34:51
就是，

01:34:52 - 01:34:53
你只要不要

01:34:54 - 01:34:54
故意講錯。

01:34:55 - 01:34:56
取得不實的證據資料,

01:34:57 - 01:34:59
或者是你沒有重大過失,

01:35:00 - 01:35:01
就可以。

01:35:02 - 01:35:03
這樣可以理解嗎？

01:35:04 - 01:35:05
所以你看喔,

01:35:05 - 01:35:07
來，你幫我理解一件事情就是，

01:35:07 - 01:35:08
我們在看這件事情的時候，

01:35:08 - 01:35:10
你就會它層次會很細緻，

01:35:15 - 01:35:16
它可以跟刑法去做對齊嘛，

01:35:17 - 01:35:19
就是我們看這件事情它都會很細緻。

01:35:20 - 01:35:20
來看待，

01:35:49 - 01:35:52
就是我們判斷一件事情有沒有成立多少這些要素來看待，

01:35:52 - 01:35:53
就它到底是，

01:35:55 - 01:35:56
就幫大家也

01:35:57 - 01:35:59
複習一下刑法。

01:36:07 - 01:36:10
就大家知道就是我們看到一件事情說其實層次可以分非常非常多。

01:36:11 - 01:36:16
所以你看我們以誹謗罪來講這件事情，故意當然是，他故意做這件事情，當然是會成立的。

01:36:16 - 01:36:19
可是我們認為重大過失也可能會成立。

01:36:19 - 01:36:22
那重大過失是什麼狀況，就是你理論上應該要知道。

01:36:23 - 01:36:24
但實際上你居然不知道。

01:36:25 - 01:36:28
你不應該不知道，但你卻犯了這個錯，那可能就會造成重大過失。

01:36:29 - 01:36:30
幹。

01:36:30 - 01:36:30
這邊

01:36:30 - 01:36:30
應該寫錯了。

01:36:31 - 01:36:31
我這邊

01:36:32 - 01:36:34
這個應該是要怎麼判定,好,反正過失就是有分

01:36:36 - 01:36:38
有認識過失跟無認識過失嗎？

01:36:39 - 01:36:41
大家區別清楚嗎？間接故意直接故意嗎？

01:36:41 - 01:36:41
對不對？

01:36:41 - 01:36:42
直接故意就是

01:36:43 - 01:36:44
您之前有預謀嘛,間接就是雖預見其發生。

01:36:44 - 01:36:46
其發生不為本意,有認識的話就是雖預見其發生。

01:36:49 - 01:36:51
但確信其不會發生,那無論是就是因注意而未注意。

01:36:53 - 01:36:54
大家是有這樣的層次的差異,在憲法,其實我們在看這件事情上也會這樣子。

01:36:56 - 01:37:00
就比如說就以誹謗罪來講就會是,你故意的話重大過失可能就會被認定。

01:37:00 - 01:37:04
但是我們還要更細緻去看，他有沒有涉及到公眾人物跟公益的表現。

01:37:05 - 01:37:10
如果是公眾人物跟公益的表現，這件事情他的容錯率就可以加高一點。

01:37:10 - 01:37:12
但它如果是公眾人物的私德。

01:37:13 - 01:37:14
那可能就會再限縮一點。

01:37:14 - 01:37:17
如果是私人物的私德，他就會再限縮一點。

01:37:18 - 01:37:18
這樣可以理解嗎？

01:37:19 - 01:37:19
所以你看喔

01:37:21 - 01:37:21
大家

01:37:21 - 01:37:23
有沒有看到很多人的，很多人會被爆料。

01:37:23 - 01:37:26
或跟拍，跟跟拍，跟拍好了。

01:37:26 - 01:37:28
跟拍這件事情大家請你講，跟拍這件事情有什麼

01:37:29 - 01:37:29
不就

01:37:30 - 01:37:31
犯法嗎？

01:37:31 - 01:37:31
其實一定犯法，不一定。

01:37:32 - 01:37:37
這件事情其實具有怎麼樣社會公益、公共利益的價值，新聞媒體的價值。

01:37:38 - 01:37:38
其實怎麼樣？

01:37:39 - 01:37:43
其實它就是有新聞價值的話，它就是符合公共利益，它其實就可以跟拍。

01:37:43 - 01:37:44
好。

01:37:44 - 01:37:45
來。

01:37:45 - 01:37:48
所以這個誹謗罪的大概講解大概在這邊，這個我都有把這個條

01:37:50 - 01:37:51
放在這邊。

01:37:51 - 01:37:51
好。

01:37:53 - 01:37:55
好多喔，好懶得，好懶得，好懶得念喔。

01:37:55 - 01:37:56
就是這大概就是我剛剛所講的這些

01:37:58 - 01:37:59
東西其實都有在裡面。

01:38:00 - 01:38:00
裡面,

01:38:00 - 01:38:01
好,

01:38:01 - 01:38:06
好，你幫我看一下第35頁到36頁畫線的地方。

01:38:07 - 01:38:08
大家看得出來我的邏輯，

01:38:09 - 01:38:10
我擺上去的東西是重要的。

01:38:10 - 01:38:12
畫粗體字是第二重要的,

01:38:12 - 01:38:14
畫線就是最重要，一定要看。

01:38:14 - 01:38:16
好，我們看畫線的地方，第35頁。

01:38:16 - 01:38:20
即使表義人與合理查證程序所取得的證據資料並非真正,

01:38:20 - 01:38:23
卻成為表義人所誹謗言論之基礎之情形。

01:38:23 - 01:38:26
只要表意人就不該是

01:38:27 - 01:38:33
的證，就只要表意人就，就該不實證據資料之引用，

01:38:33 - 01:38:36
並非基於明知或重大輕率之惡意，

01:38:36 - 01:38:42
人得因其客觀上踐行合理查證程序，而有細增規定三前段之規定適用，

01:38:42 - 01:38:47
因此情形表意人應提出相關證據資料來主張在踐行合理查證程序。

01:38:48 - 01:38:53
所取得的證據及訴訟資料客觀上，因可合理相信其所發表言論內容為真實。

01:38:54 - 01:39:13
如表意人如果涉及引用不實證據資料，

01:39:13 - 01:39:40
應由檢察官或自訴人舉證其明知或重大輕率惡意所為。

01:39:41 - 01:39:41
好。

01:39:41 - 01:39:42
來。

01:39:42 - 01:39:47
所以就記住一件事情，主觀上有相當理由確信其為真即可。

01:39:48 - 01:39:51
現在是客觀上必須要進到什麼？合理查證義務。

01:39:52 - 01:39:54
當然你可以問我說，那老師什麼是合理查證義務？

01:39:55 - 01:39:58
那就是怎麼樣？每一個個案又會有要求可能會不太一樣。

01:39:58 - 01:40:00
這就是比較新聞學的概念，

01:40:00 - 01:40:01
上他應該要接。

01:40:01 - 01:40:04
但是我們已經急急打電話給他，他都不接，由於這件事情通常要發生之前都會要通知他，他都沒有回應，比如說我沒有給予他回應的情況，他沒有回應，那還好，這樣就很有可能是進入查證義務。

01:40:14 - 01:40:14
這樣理解嗎？

01:40:14 - 01:40:15
你看好比說，假如說他外遇，打電話給他，你又外遇，他說我不回應，就最後發現他沒有，那你，那你當下幹嘛不回應，我給你機會啦。

01:40:23 - 01:40:24
對不對，這都要綜合判斷，好。

01:40:25 - 01:40:30
他如果當他說我沒有，那是亂講，那是亂報的，你們敢看的話，我就怎樣怎樣之類。

01:40:30 - 01:40:34
那你要把他的回應刊登出來，他才會綜合判斷有沒有查證義務。

01:40:35 - 01:40:37
好，第37頁，來看公然侮辱。

01:40:38 - 01:40:40
好，公然侮辱罪，你看。

01:40:43 - 01:40:45
公然侮辱，喔，幹，怎麼，怎麼這麼份量這麼多啊。

01:40:48 - 01:40:50
我跟你講，每次見到小判決真的很痛苦，你知道嗎？

01:40:50 - 01:40:52
因為以前大法官解釋一下就看完了，然後小判決，小判決量是大法官解釋的

01:40:57 - 01:40:59
有的時候可能是六七倍吧。

01:41:00 - 01:41:00
就是真的是量很…

01:41:00 - 01:41:04
就是以前你劃那個大法官解釋可能就這樣劃完了，現在判決可能這樣。

01:41:06 - 01:41:10
然後越以前的，越以前解釋越少，是越以前解釋越爛，這沒有論證這樣子。

01:41:11 - 01:41:14
所以我現在做講義有時候也很痛苦，就是我要放這麼多嗎？

01:41:14 - 01:41:17
幹，放這麼多，罵我刷個QRcode，大家自己上去看就好啦。

01:41:18 - 01:41:19
哎，我認真問大家，

01:41:19 - 01:41:24
所以如果你們這樣看講義，你們會自己去用手機去查，還是你們會只單看講義？

01:41:25 - 01:41:26
我認真好奇。

01:41:26 - 01:41:29
因為我覺得這，這我，我覺得，我，我覺得要有新思維面對這件事情。

01:41:29 - 01:41:32
因為以前大家就會，很多老師就會覺得我盡量都要放上去，因為以前資訊不方便嘛。

01:41:35 - 01:41:38
所以我盡量都放上去，不要讓大家懶，不要讓大家去查。

01:41:38 - 01:41:42
可是現在手機這麼方便，大家真的會讀書讀一半就用手機去查嗎？

01:41:42 - 01:41:42
會嗎？

01:41:44 - 01:41:44
不會。

01:41:46 - 01:41:47
就去查一下。

01:41:48 - 01:41:51
就如果在上面指示說你要查的話，你會查，但如果我沒有講的話就比較不會。

01:41:53 - 01:41:58
那如果還有假設我今天，幹，這內容太多，我放個QRcode，你真的會去查嗎？

01:41:59 - 01:41:59
不會，好。

01:42:00 - 01:42:00
那這樣我懂了

01:42:00 - 01:42:01
OK，好

01:42:01 - 01:42:01
來說

01:42:02 - 01:42:02
也可以理解啊

01:42:02 - 01:42:03
我也懂了

01:42:03 - 01:42:04
我也理解。

01:42:04 - 01:42:05
好。

01:42:06 - 01:42:07
好，表示說這件事情是不變的。

01:42:07 - 01:42:09
那我盡量還是都放上來讓大家去看。

01:42:09 - 01:42:11
好，那講一下公然侮辱。

01:42:11 - 01:42:14
好，我想跟大家講公然侮辱其實也被大家討論非常非常久，

01:42:14 - 01:42:15
就是到底要不要成立，到底會不會成立公然侮辱，

01:42:15 - 01:42:18
到底公然侮辱到底要不要繼續下去，

01:42:18 - 01:42:23
那其實它會是一個很大的問題是，公然侮辱這件事情到底有沒有成立，

01:42:24 - 01:42:26
這件事情其實也引發社會上很多的爭議。

01:42:26 - 01:42:28
因為好像太容易成立公然侮辱了。

01:42:28 - 01:42:28
好,

01:42:29 - 01:42:30
那我先跟大家講,

01:42:30 - 01:42:32
這號解釋呢，這個判決13憲判3,

01:42:33 - 01:42:34
其實怎麼揹你知道嗎?

01:42:34 - 01:42:35
你幫我記一件事情,

01:42:36 - 01:42:38
公然侮辱不是髒話罪,

01:42:39 - 01:42:39
這樣記就好。

01:42:40 - 01:42:41
這核心就是這樣子。

01:42:42 - 01:42:45
就我們以前都覺得公然侮辱是髒話，幹你老師，幹你我就告你這樣子。

01:42:45 - 01:42:51
欸，其實結論就是大法官想告訴你說，不是你罵髒話就有罪，不是這麼簡單而已。

01:42:51 - 01:42:54
要考慮用這個罵。

01:42:54 - 01:42:54
好，你幫我看一下。

01:42:55 - 01:42:57
第37頁有幫大家做的摘要的第三點。

01:42:58 - 01:43:02
與他人發生爭執時，使用粗俗的髒話罵人一定會構成公然侮辱嗎？

01:43:02 - 01:43:02
答案是什麼？

01:43:02 - 01:43:03
不一定。

01:43:04 - 01:43:05
我舉個例子喔，

01:43:06 - 01:43:07
我們現在突然都很冷靜，

01:43:07 - 01:43:10
然後現在很多人，我突然大罵，幹你老師白痴喔。

01:43:11 - 01:43:12
你會覺得幹嘛屁話罵，操。

01:43:12 - 01:43:13
你會有這種感覺。

01:43:13 - 01:43:15
這這個這個成立公然侮辱的機會就比較高。

01:43:15 - 01:43:19
但是如果今天怎麼樣，我們騎機車互相擦撞，

01:43:20 - 01:43:22
然後你下來說，幹你會不會開車啊，白痴喔。

01:43:22 - 01:43:24
這成立機會就比較低，為什麼？

01:43:24 - 01:43:25
因為這就是情緒。

01:43:26 - 01:43:28
公然侮辱有個很重要的事情是什麼？你要侮辱別人，

01:43:28 - 01:43:30
你要侮辱別人的意思。

01:43:30 - 01:43:33
有的時候大家罵髒話只是一個情緒。

01:43:33 - 01:43:39
所以我們要辨別它到底是情緒性的發言，還是侮辱的發言，還是情緒加上侮辱的發言。

01:43:39 - 01:43:40
那可能都不太一樣。

01:43:40 - 01:43:44
所以這就是13憲判3講的核心的東西就是這樣。

01:43:44 - 01:43:46
就是不要隨便亂用。

01:43:47 - 01:43:49
所以它是進行一個合憲性解釋。

01:43:49 - 01:43:53
好，我講，好，那我們翻到，講一個這個重點。

01:43:56 - 01:43:57
好，你幫我翻43頁。

01:43:57 - 01:44:00
我也幫大家載入最重要的。

01:44:00 - 01:44:01
老師說最重要就這一段。

01:44:02 - 01:44:06
例如被害人自行引發爭端或自願加入爭端。

01:44:06 - 01:44:08
自表意人以負面的語言回擊,

01:44:09 - 01:44:11
是屬於一般人常見的反應,

01:44:11 - 01:44:13
他應該要從寬認定。

01:44:13 - 01:44:15
那如果他今天評論對象是,

01:44:16 - 01:44:22
這個，勢力若是為了尋求網路聲量而表意的自媒體或大眾媒體的人員,

01:44:22 - 01:44:28
或邀媒體，媒體這個節目活動者，受眾的負面評價，

01:44:29 - 01:44:32
可認為是自招風險而應自行承擔。

01:44:32 - 01:44:38
反之，具有言論市場優勢地位的網紅、自媒體經營者或公眾人物，透過網路或傳媒故意公開羞辱別人，

01:44:38 - 01:44:39
應該要負起比較大的責任。

01:44:39 - 01:44:41
這我覺得是核心精華。

01:44:41 - 01:44:43
大概是這樣概念，讓大家更理解這件事情。

01:44:43 - 01:44:44
好。

01:44:45 - 01:44:46
有一次我去上范琪斐的節目,

01:44:47 - 01:44:49
LINEToday，然後那天是要講凱凱案,

01:44:49 - 01:44:51
然後那是線上直播的。

01:44:51 - 01:44:52
然後反正那次,

01:44:52 - 01:44:54
我們就在直播的時候,我就在看,

01:44:54 - 01:44:56
我想哇,這些人,

01:44:57 - 01:44:58
欸,

01:44:58 - 01:45:00
你們罵別人都不會有那種,

01:45:00 - 01:45:01
就是

01:45:01 - 01:45:04
就把我罵超級無敵爆幹難聽

01:45:04 - 01:45:05
雖然我坦白講

01:45:05 - 01:45:06
我現在

01:45:06 - 01:45:07
我其實我現在狀況也蠻免疫的，但就是覺得

01:45:08 - 01:45:08
哇,

01:45:08 - 01:45:10
這真的可以這樣罵，你知道嗎？

01:45:11 - 01:45:12
就會就是說什麼，

01:45:12 - 01:45:13
什麼狗律師啊，

01:45:13 - 01:45:15
什麼的是白痴。

01:45:15 - 01:45:16
講什麼白痴話,

01:45:16 - 01:45:18
我看你根本不懂法律什麼之類的,

01:45:18 - 01:45:18
就是,

01:45:18 - 01:45:20
這都是比較好聽的啦,

01:45:20 - 01:45:21
有些真的罵很難聽的。

01:45:21 - 01:45:23
反正有一次我們也是在LINE上面辦直播,

01:45:23 - 01:45:24
我們還沒開始講喔,

01:45:24 - 01:45:27
反正就有一個人就開始狂丟髒話、三字經這樣子,

01:45:28 - 01:45:29
就一直丟一直丟這樣,

01:45:29 - 01:45:29
一直丟,

01:45:30 - 01:45:32
然後我最後只好公開點名說，欸，那個誰誰誰，

01:45:32 - 01:45:35
欸，你這樣成立公然侮辱機會很高喔，

01:45:35 - 01:45:39
順便跟你補充一下，按照113年憲判第三號判決，怎樣怎樣之類的，

01:45:39 - 01:45:40
你這樣成立機會還是偏高。

01:45:41 - 01:45:43
然後後來，我同事就直接把它封鎖。

01:45:43 - 01:45:44
他說太煩了這樣。

01:45:44 - 01:45:45
好,

01:45:45 - 01:45:48
所以我跟大家講，大家在網路上太容易講話了。

01:45:49 - 01:45:50
但是真的是要小心,

01:45:50 - 01:45:51
真的還是要小心。

01:45:52 - 01:45:53
所以這個，我們要稍微講一下。

01:45:53 - 01:45:55
就是這個我覺得可能會考。

01:45:55 - 01:45:55
對啊。

01:45:55 - 01:45:57
優勢地位的網紅。

01:45:57 - 01:45:59
我們隨便舉個例子，呃……

01:46:00 - 01:46:01
自習77好了。

01:46:02 - 01:46:02
那自習77，

01:46:03 - 01:46:05
當然因為自習是一個做事很嚴謹的人，

01:46:06 - 01:46:06
他我們不太，

01:46:07 - 01:46:07
我覺得拿他例子不好。

01:46:08 - 01:46:09
他不太會隨便羞辱別人

01:46:09 - 01:46:10
館長好

01:46:11 - 01:46:11
館長

01:46:12 - 01:46:13
因為館長很笨嘛

01:46:14 - 01:46:15
對，館長很笨

01:46:15 - 01:46:17
所以館長一定很容易講出很笨的話。

01:46:18 - 01:46:22
那館長講笨話跟一般沒有追蹤的人講笨話，

01:46:22 - 01:46:24
館長要負起的責任是不是要比較大？

01:46:24 - 01:46:24
是啊。

01:46:25 - 01:46:28
所以如果今天館長，他如果在節目上說，

01:46:29 - 01:46:31
周偉傑是什麼屁東西。

01:46:32 - 01:46:32
假設好了，

01:46:32 - 01:46:34
因為館長好像真的有罵周偉傑這樣子。

01:46:35 - 01:46:39
好，假設、假設、假設，好，假設館長罵周偉傑跟一般人罵周偉傑，

01:46:39 - 01:46:41
館長成立公然侮辱的機會就會比較高。

01:46:41 - 01:46:43
因為他會帶流量，還有聲量，

01:46:43 - 01:46:44
其實就是這樣。

01:46:44 - 01:46:53
所以這號大法官的價值，這號憲法判決的價值在於是他把大家日常生活當中能理解的事情都已經把它怎麼樣？給憲法化，

01:46:53 - 01:46:54
就是憲法化，

01:46:54 - 01:46:54
大概是這樣。

01:46:55 - 01:46:55
好。

01:46:56 - 01:46:59
這號解釋大概就是這樣子啊，就是說讓大家知道說不是髒話罪。

01:47:00 - 01:47:04
所以我們就是，所以要記這件事情，就是13憲判字公然侮辱被怎麼樣？被大法官怎麼樣？

01:47:05 - 01:47:06
合憲性解釋喔。

01:47:07 - 01:47:08
是合憲性解釋喔。

01:47:09 - 01:47:15
所以也就是說未來可能會有一些憲法判決是針對公然侮辱的判決本身。

01:47:16 - 01:47:19
因為公然侮辱等於是大法官再次證明他是合憲的。

01:47:20 - 01:47:22
好,幫我翻到第46頁,

01:47:22 - 01:47:24
那我們講藝術性言論。

01:47:28 - 01:47:31
好,藝術性言論是什麼?這是4至806號解釋。

01:47:32 - 01:47:34
好，806號解釋是什麼事情？

01:47:35 - 01:47:44
簡單來講就是以這個街頭藝人啊，你要從事街頭藝人的表演，你應該是要接受臺北市政府，《臺北市街頭藝人從事藝文活動許可辦法》。

01:47:45 - 01:47:46
也就是說什麼？

01:47:46 - 01:47:47
來我先問大家，

01:47:48 - 01:47:49
因為我們現在，我們現在教言論自由這個單元嘛。

01:47:50 - 01:47:54
街頭藝人表演的時候，要經過政府的審核，你覺得有沒有道理？

01:47:55 - 01:47:59
好像這，你看，現在大家學完言論自由，大家就皺起眉頭，非常好，這就是我要的表情。

01:48:00 - 01:48:01
就很好。

01:48:01 - 01:48:03
我覺得一般人就是要啊，你看這就是

01:48:04 - 01:48:07
跟大家比起來就可能比較沒那麼聰明。

01:48:07 - 01:48:07
好。

01:48:08 - 01:48:09
現在講可能有點壞，但是我們是以法律領域，你會覺得

01:48:11 - 01:48:12
是嗎，你就開始變聰明的過程，沒錯。

01:48:15 - 01:48:16
這個想法是對的，為什麼？

01:48:16 - 01:48:22
因為你會覺得要經過政府審核，一切事情要經過政府審核，我們都要警覺嗎？

01:48:22 - 01:48:22
好。

01:48:22 - 01:48:24
可是我們來思考一件事情。

01:48:24 - 01:48:26
你有沒有看到西門那邊有很多的街頭藝人？

01:48:26 - 01:48:27
有嗎，對不對？

01:48:27 - 01:48:32
你從西門六號出口走下去之後，旁邊不是有很多藝人在畫畫啊，什麼噴漆啊什麼的。

01:48:33 - 01:48:33
OK。

01:48:33 - 01:48:37
再往裡面走,你會發現有一些人會赤裸上身,在那邊丟東西的。

01:48:38 - 01:48:38
好。

01:48:38 - 01:48:39
我就問大家。

01:48:40 - 01:48:42
這些東西,你有沒有發現很重要的關鍵?

01:48:43 - 01:48:45
如果這些東西要經過政府審核，會有兩個

01:48:45 - 01:48:47
會有兩個面向，一個面向是什麼？

01:48:48 - 01:48:50
誰要考驗他們夠不夠格？

01:48:51 - 01:48:52
這個很奇怪嘛，對不對？

01:48:53 - 01:48:57
我有一個朋友，我就直接講說他是表演魔術的，然後他就說他沒考過。

01:48:57 - 01:48:59
我說那誰評斷你有沒有考過，他說那公務員。

01:49:00 - 01:49:01
我心想。

01:49:02 - 01:49:02
他懂嗎？

01:49:03 - 01:49:05
我不知道我不知道後來制度有沒有改變，就是請專業的人，可是

01:49:06 - 01:49:07
對你要怎麼認定這個人表現的，就表現得很不好。

01:49:09 - 01:49:12
我們可能看得出來，但是中間可能要怎麼判斷出來，這有點困難，好。

01:49:13 - 01:49:15
我們思考一件事情喔。

01:49:15 - 01:49:16
所以以這個來講會覺得有點怪怪的，但是

01:49:17 - 01:49:17
我問大家，西門六號出口前面走出去，

01:49:20 - 01:49:22
就是有很多在畫畫的那個地方。

01:49:23 - 01:49:25
那個地方適合丟東西嗎？

01:49:27 - 01:49:28
適合在那邊撒野嗎？

01:49:28 - 01:49:29
好像比較不適合，為什麼？因為它跟

01:49:30 - 01:49:30
比較小一點。

01:49:31 - 01:49:35
它是走到後面，就是什麼絕色影城就Uniqlo那邊，再下去比較大。

01:49:37 - 01:49:38
所以比如說

01:49:39 - 01:49:41
評價到底適不適合當街頭藝人這件事情，好像不適合政府來做。

01:49:42 - 01:49:44
但是它的時間、地點、方式，

01:49:45 - 01:49:48
好像應該是要政府做一定程度上的管控嘛。

01:49:49 - 01:49:49
對不對？

01:49:49 - 01:49:50
我剛才講的是地點嘛。

01:49:50 - 01:49:52
那你覺得街頭藝人晚上10點還可以表演嗎？

01:49:54 - 01:49:57
而且西門那邊很多地方都有住宿。

01:49:57 - 01:49:59
晚上10點還可以表演嘛，就比較不行啦。

01:49:59 - 01:50:00
所以

01:50:00 - 01:50:00
所以，

01:50:00 - 01:50:01
而且你看，

01:50:01 - 01:50:03
而且如果今天有人丟東西好了，

01:50:03 - 01:50:05
丟東西那種雜耍的表演，我們覺得可以接受，

01:50:06 - 01:50:07
他丟刀子可不可以？

01:50:09 - 01:50:10
他丟刀子可不可以？

01:50:11 - 01:50:12
如果我是政府，

01:50:12 - 01:50:14
我會覺得幹，不要啊。

01:50:15 - 01:50:17
就是我知道你很厲害，但萬一你失誤，

01:50:18 - 01:50:20
旁邊有一個人經過。

01:50:20 - 01:50:22
萬一丟了，對不起，就是這樣。

01:50:22 - 01:50:23
怎麼辦？

01:50:23 - 01:50:26
我跟你講，之前我在看那個短影片裡面，

01:50:26 - 01:50:27
就有中國人，

01:50:29 - 01:50:30
那個在中國。

01:50:30 - 01:50:31
然後他在街頭一人雜耍

01:50:31 - 01:50:32
他在學誰你知道嗎？

01:50:32 - 01:50:33
他在學鬼滅之刃。

01:50:34 - 01:50:35
就是鬼滅之刃，

01:50:35 - 01:50:37
那個那個主角叫

01:50:39 - 01:50:40
主角叫什麼名字?

01:50:42 - 01:50:43
對，炭治郎。

01:50:43 - 01:50:45
幹我怎麼會忘記，太低能了，好。

01:50:46 - 01:50:49
炭治郎不是會用那個火，那個呼吸嗎?

01:50:49 - 01:50:51
所以他的刀子上都會有火。

01:50:51 - 01:50:55
然後那個人就雜耍這件事情,他就是在這邊耍，就是那個刀上面都有火。

01:50:56 - 01:50:56
幹他甩出去,

01:50:57 - 01:51:08
然後那個火的刀

01:51:08 - 01:51:34
就直接飛到那個觀眾席裡面這樣子,

01:51:34 - 01:51:42
在街頭表演

01:51:42 - 01:51:43
我想哇,

01:51:43 - 01:51:45
對，這個就值得商榷嘛。

01:51:45 - 01:51:46
就是你可以雜耍

01:51:47 - 01:51:48
但這個適不適合？

01:51:49 - 01:51:52
或者是不是要有適當隔離會比較好一點？

01:51:53 - 01:51:54
就是你要，你是不是要做出適當隔離？

01:51:54 - 01:51:56
你要表演的時候要去框住什麼？

01:51:56 - 01:52:00
就是我的意思說，街頭藝人表演好像不適合國家做審查。

01:52:00 - 01:52:03
針對藝術性言論進行的事前審查，

01:52:03 - 01:52:05
因此大法官最後是宣告違憲的。

01:52:05 - 01:52:08
但是針對時間、地點、方式可以，

01:52:09 - 01:52:10
好，這可以。

01:52:11 - 01:52:14
所以就是說什麼，就結論就是我們不能對他進行審查，

01:52:14 - 01:52:18
但是對他時間、地點、方式還是可以做出一定上的管制。

01:52:18 - 01:52:20
就是這是806號解釋的結論，

01:52:20 - 01:52:23
我們等一下再回來講這號解釋，我們現在休息。

01:52:34 - 01:52:35
好。

01:52:35 - 01:52:38
那我們剛剛最後講到是806嘛,

01:52:38 - 01:52:39
對不對?

01:52:39 - 01:52:45
那我們806它就是講說臺北遊行街頭這件事情這樣子。

01:52:45 - 01:52:48
那因為它這號解釋其實還有分三個層次,

01:52:48 - 01:52:51
它有討論到有沒有違反法律保留原則,

01:52:51 - 01:52:55
有沒有違反言論自由，有沒有違反工作權？

01:52:55 - 01:52:57
所以我們會散落在不同的地方講。

01:52:57 - 01:53:10
那我們這邊

01:53:10 - 01:53:40
要先講言論自由的部分。

01:53:40 - 01:53:42
你幫我看講義的第46頁的地方。

01:53:42 - 01:53:49
他說細則規定123涉及到審查藝文活動內容部分跟憲法第11條保障有違。

01:53:49 - 01:53:55
那就適否，就適否適合在指定空間表演加以審查的部分，

01:53:55 - 01:53:57
與比例原則無違背，

01:53:57 - 01:53:58
所以這是我剛才講的嘛。

01:53:58 - 01:54:00
對言論自由內容審查是違憲的，

01:54:00 - 01:54:00
電子化當然是比較不行，但是如果今天

01:54:02 - 01:54:03
對時間定點那就OK,但這個對時間定點這個限制,它也不能夾帶壓抑到內容的可能性,這必須要被也要被放,也要被考量,好,所以你看哦

01:54:15 - 01:54:17
你幫我看第47頁第二段,這整段就是這個重點。

01:54:19 - 01:54:20
他說什麼來,

01:54:20 - 01:54:27
細則規定三要求街頭藝人要在指定的場所解說、操作、示範或表演,

01:54:27 - 01:54:31
經審查通過後,才可以取得活動許可證。

01:54:31 - 01:54:34
這個這個部分怎麼樣,嚴格審查基準,因為是內容。

01:54:35 - 01:54:42
但是時間地點方式跟沒有關於活動內容管制的部分的話,用中度審查,這就考試上就很重要哦。

01:54:44 - 01:54:52
這就考試就很重要喔,就是你可不可以理解說今天題目所出的題,就是題目所講的這個東西,對什麼東西造成限制。

01:54:53 - 01:54:55
是內容的話,806講是講這樣。

01:54:55 - 01:54:58
那如果是時間地點方式的,806講是講中度的。

01:54:58 - 01:54:59
他也不是一律寬鬆喔。

01:55:00 - 01:55:01
喔,他也不是一律寬鬆,所以

01:55:02 - 01:55:04
這個是很重要的概念，讓大家去理解。

01:55:05 - 01:55:05
好

01:55:05 - 01:55:05
好

01:55:06 - 01:55:09
這就是四字第806號解釋的重點。

01:55:09 - 01:55:15
那講到806呢，你有發現它對時間、地點、方式的是什麼？是地點這件事情嘛，對不對。

01:55:17 - 01:55:17
好

01:55:18 - 01:55:19
那我們就要來講地點這個東西。

01:55:19 - 01:55:21
幫我放到第48頁，這是我們今天最後一個很重要的事情。

01:55:23 - 01:55:27
還記不記得我們在上一堂課講言論自由的時候有特別提到

01:55:27 - 01:55:30
言論自由的限制分成什麼，內容跟非內容嘛，對不對。

01:55:31 - 01:55:37
內容，我們剛剛已經講了嘛，就是等下是我們今天不准你講什麼，或者你講什麼我要罰你等等之類的。

01:55:37 - 01:55:44
所以多半的管制都會是非內容，現代當代的民主國家，多半都會是對非內容的進行管制。

01:55:44 - 01:55:45
我舉個例子，他們說像我們在這個衛生管理條例裡面

01:55:45 - 01:55:48
其實就有規定說，如果今天這一個廣告

01:55:48 - 01:55:55
是要販賣給兒童的兒童產品，這類的廣告是不能在下午的5點到晚上的10點播。

01:56:00 - 01:56:01
在，不能在兒童臺播，

01:56:02 - 01:56:03
就類似會有這樣子的規定。

01:56:03 - 01:56:05
所以就是說什麼，你看，我們不會禁止它，

01:56:05 - 01:56:08
我們不會說因為這個廣告有一點不好就禁止，

01:56:09 - 01:56:11
我們會找到適合管制的方式。

01:56:11 - 01:56:12
所以這是時間的管制嘛,

01:56:12 - 01:56:15
投票當天不能競選活動也是時間的管制,

01:56:15 - 01:56:16
還有方式的管制，就像是18禁,

01:56:17 - 01:56:18
它就是方式的管制,

01:56:18 - 01:56:21
所以我們講4至617，適當隔絕，那就是方式的管制。

01:56:21 - 01:56:23
所以我們都會找到一個方法。

01:56:23 - 01:56:26
那我們接下來特別要講到美國法上一個很重要的概念：公共論壇。

01:56:27 - 01:56:32
它是針對時間、地點、方式其中的地點來做更細緻的討論。

01:56:32 - 01:56:39
也就是說言論自由的情境，表達的情境，它會是一個很重要的重點。

01:56:39 - 01:56:40
也就是說什麼？

01:56:40 - 01:56:48
也就是說這件事情的重點在於不同的情境、不同的地點，我們評價的方式可能就會不太一樣。

01:56:48 - 01:56:49
也就是說什麼？來問大家，

01:56:50 - 01:56:53
你覺得言論自由這件事情啊，最適合在哪個地點表達？

01:56:54 - 01:56:55
你覺得？

01:56:57 - 01:56:59
你看現在這樣問你，你會覺得有點答不出來，對不對？

01:56:59 - 01:57:01
你會覺得誰會在哪個地方表達什麼言論自由？

01:57:02 - 01:57:03
沒有啊，其實最簡單的地方地點在哪裡？

01:57:03 - 01:57:04
網路啊。

01:57:05 - 01:57:05
網路也是個地點啊。

01:57:06 - 01:57:07
對不對？你看我今天要表達言論。

01:57:07 - 01:57:08
我可以上街講話,

01:57:09 - 01:57:09
我可以在網路講話,

01:57:10 - 01:57:10
它就是一個地點嘛。

01:57:11 - 01:57:11
對不對？

01:57:11 - 01:57:12
好。

01:57:12 - 01:57:14
所以假設說網路這個地點很重要,

01:57:14 - 01:57:17
可是如果我今天選舉，那就不只是網路很重要啦。

01:57:18 - 01:57:19
對不對？還有哪邊很重要？

01:57:19 - 01:57:21
我可不可以上街跟大家講話？

01:57:21 - 01:57:22
這個很重要嘛。

01:57:23 - 01:57:25
好比如說，所以這我們要理解一件事情，

01:57:26 - 01:57:29
不同的地點，評價會不一樣。

01:57:29 - 01:57:31
那既然評價會不一樣的話，那代表說什麼？

01:57:32 - 01:57:36
那代表說我們要去區別一件事情，那個情境是什麼？

01:57:36 - 01:57:39
所以在美國法上就會把情境去做劃分。

01:57:40 - 01:57:44
有一些情境，在那個情境、在那個地點裡面表達言論自由，我們很OK。

01:57:45 - 01:57:46
在有些地點就比較不OK。

01:57:47 - 01:57:47
好，我舉個例子來講，

01:57:48 - 01:57:52
你覺得哪一個公共場域是大家最可以暢所欲言的？

01:57:55 - 01:57:56
剛剛有講網路，這很OK。

01:57:56 - 01:57:57
所以臉書嘛,

01:57:57 - 01:58:00
對不對？臉書你就大家想暢所欲言是很OK的。

01:58:00 - 01:58:00
所以，

01:58:00 - 01:58:01
所以臉書不能亂進，

01:58:01 - 01:58:03
因為它是地點的表達嘛。

01:58:03 - 01:58:05
那現實生活當中呢？

01:58:08 - 01:58:08
來我跟大家講，

01:58:09 - 01:58:10
因為在現實生活當中，

01:58:10 - 01:58:12
大家現在比較不會有公開講話的狀況，

01:58:12 - 01:58:14
誰最容易公開講話？

01:58:17 - 01:58:17
誰？

01:58:19 - 01:58:22
你上一次看到路上有人拿大聲公在講話是誰？

01:58:24 - 01:58:24
講個人出來。

01:58:28 - 01:58:28
都沒有嗎？

01:58:33 - 01:58:33
國特組織

01:58:33 - 01:58:34
好。

01:58:34 - 01:58:34
這很好。

01:58:34 - 01:58:35
這也是一個。

01:58:35 - 01:58:37
你是看到他們在路上拉人嗎？

01:58:39 - 01:58:40
就他們就會叫你。

01:58:40 - 01:58:42
在宣傳他們的那個,

01:58:42 - 01:58:44
講到國特組織人員很有趣,

01:58:44 - 01:58:44
反正很久以前,

01:58:44 - 01:58:45
他們就是也拉攏我,

01:58:45 - 01:58:47
然後他就跟我討論裡面的議題

01:58:47 - 01:58:48
然後我就跟他討論，

01:58:48 - 01:58:49
然後討論到發現，

01:58:50 - 01:58:50
他沒有我懂。

01:58:51 - 01:58:52
然後他就說，

01:58:52 - 01:58:56
您感覺是這個這個這個這個從事這方面的工作。

01:58:56 - 01:58:56
我說，

01:58:56 - 01:58:58
我算是這樣子。

01:58:59 - 01:58:59
然後最後我要說，

01:58:59 - 01:59:00
其實是這個，

01:59:00 - 01:59:01
你應該要怎麼講？

01:59:01 - 01:59:02
我覺得會更好。

01:59:02 - 01:59:03
我開始說教你知道嗎？

01:59:04 - 01:59:05
因為我就覺得他講得不好啊。

01:59:05 - 01:59:06
我就覺得，

01:59:06 - 01:59:08
因為我就覺得他那樣講不吸引人。

01:59:08 - 01:59:10
你應該講什麼東西會更好這樣子。

01:59:11 - 01:59:11
國土組織算，

01:59:11 - 01:59:12
但國土組織有一個，

01:59:13 - 01:59:13
對，

01:59:13 - 01:59:14
也算。

01:59:14 - 01:59:14
好,

01:59:14 - 01:59:15
他在哪裡拉?

01:59:15 - 01:59:17
他在哪裡跟你宣講東西?

01:59:22 - 01:59:24
摩站外面,

01:59:24 - 01:59:24
所以,

01:59:25 - 01:59:26
捷運站外面。

01:59:26 - 01:59:27
所以這個地方算什麼？

01:59:28 - 01:59:28
人行道。

01:59:29 - 01:59:29
對。

01:59:30 - 01:59:30
好。

01:59:30 - 01:59:30
所以標準

01:59:31 - 01:59:31
這就是答案

01:59:31 - 01:59:32
標準答案

01:59:32 - 01:59:34
人行道就是公共論壇

01:59:34 - 01:59:35
就是我們現在講的公共論壇。

01:59:35 - 01:59:38
所以人行道就是一個典型這個場域

01:59:38 - 01:59:41
應該是要讓別人能講話的

01:59:42 - 01:59:43
就讓別人能講話的。

01:59:43 - 01:59:44
那說到國際特赦組織

01:59:44 - 01:59:47
國際特赦組織每年12月都會辦一個活動叫寫信馬拉松。

01:59:48 - 01:59:49
那寫信馬拉松就是

01:59:49 - 01:59:49
它的那個活動

01:59:50 - 01:59:51
就是要免費業配

01:59:51 - 01:59:51
好

01:59:52 - 01:59:55
那個寫信馬拉松活動就是因為世界上有很多的政治犯

01:59:55 - 01:59:57
因為政治的理由被關起來。

01:59:57 - 01:59:58
好,

01:59:58 - 01:59:59
那寫信馬拉松就是說，

01:59:59 - 02:00:00
我希望

02:00:00 - 02:00:01
寫信去寄給他。

02:00:01 - 02:00:05
那你想說，被關起來，就獨裁國家寫信有沒有用？

02:00:05 - 02:00:07
有用，絕對有用，為什麼？

02:00:09 - 02:00:11
你要想一件事情喔，誰講過這句話，李明哲跟我講過。

02:00:12 - 02:00:15
李明哲當年在中國被關的時候啊，他就是被政治理由關起來的。

02:00:15 - 02:00:17
他寫信有沒有用，有啊。

02:00:17 - 02:00:19
你要你要想哦,只要你們今天都是政治犯。

02:00:20 - 02:00:25
那我我是管理的人,管理的人,我都欺負你們啊,我愛打你們就打你們啊,突然這個人。

02:00:26 - 02:00:29
怎麼每天就這麼多信來寄給他。

02:00:29 - 02:00:30
我心中會

02:00:30 - 02:00:33
覺得怎麼樣,幹,他怎樣很強是不是?

02:00:34 - 02:00:36
你會讓那個管理的人，他就會自我開始懷疑。

02:00:36 - 02:00:39
所以他就會開始不敢對他比較不好。

02:00:40 - 02:00:41
所以寫信一定會有用。

02:00:42 - 02:00:43
一定會有力量。

02:00:43 - 02:00:47
所以如果有興趣的話，在12月初，他們會在臺北、臺中、高雄都各辦一場活動。

02:00:47 - 02:00:53
因為每年我都會去演講，今年我被分配到去高雄。

02:00:54 - 02:00:57
所以不用特別來高雄，講的東西跟上課講差不多的。

02:00:57 - 02:01:02
好，我之前寫信馬拉松講什麼，你知道嗎？我想講的是四至七五六的故事。

02:01:02 - 02:01:06
原來就是講寫信，就是被監禁刑法事情細則限制這樣子。

02:01:06 - 02:01:12
那有興趣的話，大家可以去現場就去寫信，就可以看一下世界各國，有哪些國家有所謂的政治犯。

02:01:13 - 02:01:14
而且你要要想喔。

02:01:14 - 02:01:16
你不要以為那些政治犯全部都是獨裁國家喔。

02:01:17 - 02:01:19
有一些國家你會覺得，他不是算是民主嗎？

02:01:20 - 02:01:21
對，但是呢。

02:01:22 - 02:01:27
就是他還是有一些法律會，他可能那個人去做某種程度上不服從，他還是被關了，也有也有這樣子的案例。

02:01:28 - 02:01:29
然後今天還有一個加拿大，加拿大夠

02:01:29 - 02:01:31
夠民主了吧，他還是有。

02:01:31 - 02:01:35
或者說有一些國家，你會覺得他其實是民主國家，但他其實不是，例如敘利亞。

02:01:35 - 02:01:37
那我就覺得可以去現場去感受一下那個氣氛。

02:01:38 - 02:01:40
然後去理解去看那些故事，然後你也會理解說那臺灣其實已經走過那一段。

02:01:44 - 02:01:46
但是有些國家還沒有走過去,所以我覺得蠻支持的。

02:01:47 - 02:01:50
我可以理解國際特赦組織有時候在街上拉人,大家好像對他有點反感。

02:01:50 - 02:01:54
但我覺得國際特赦組織真的是一個很不錯的組織。

02:01:55 - 02:01:59
他們真的真心在臺灣跟蠻多的議題,不管是對死刑。

02:02:00 - 02:02:00
事情啊,

02:02:01 - 02:02:01
政治犯啊,

02:02:01 - 02:02:02
言論自由議題其實,

02:02:03 - 02:02:03
或是性別議題其實,

02:02:04 - 02:02:06
他們都做蠻多的努力,

02:02:06 - 02:02:10
所以我覺得國際特赦組織我覺得是不錯的這樣子。

02:02:10 - 02:02:13
好，這只是免費幫他們業配這樣子。

02:02:14 - 02:02:15
講到這重點，

02:02:15 - 02:02:16
那就是人行道，

02:02:16 - 02:02:18
所以人行道就是典型的公共論壇，

02:02:18 - 02:02:20
那我們就會知道就是說一件事情嘛。

02:02:21 - 02:02:23
如果人行道是典型的公共論壇,

02:02:24 - 02:02:26
那那邊可以給大家暢所欲言是沒有問題,

02:02:26 - 02:02:28
那哪邊比較不適合？

02:02:29 - 02:02:30
你家門口適不適合？

02:02:31 - 02:02:32
你家。

02:02:32 - 02:02:33
你家正門口適不適合？

02:02:34 - 02:02:37
如果有政治人物來你家門口跟你拉票，你會怎麼樣？

02:02:39 - 02:02:41
看這個看他是誰。

02:02:41 - 02:02:42
合理啦。

02:02:42 - 02:02:43
合理。

02:02:43 - 02:02:45
如果假設今天是我家門口苗博雅要來了,

02:02:46 - 02:02:47
就還好啦,

02:02:47 - 02:02:48
好久不見。

02:02:49 - 02:02:50
如果是羅智強來,

02:02:51 - 02:02:53
我就揍他,

02:02:53 - 02:02:53
你知道嗎？

02:02:53 - 02:02:55
拿小六法教訓他。

02:02:55 - 02:02:56
對啦，是看看是誰啦。

02:02:57 - 02:03:01
我們假設先移脫政治意識形態。

02:03:01 - 02:03:04
你家前面沒有正門口，其實不適合給大家來宣講嘛，對不對？

02:03:04 - 02:03:06
所以我們就知道一件事情喔，

02:03:06 - 02:03:07
我們邏輯就清楚了，

02:03:07 - 02:03:13
法律要限制大家在人行道上不能講話，跟法律要限制在你家門口不能講話，

02:03:13 - 02:03:14
正當性不一樣啊。

02:03:15 - 02:03:18
它比較不能限制在人行道不能講話，因為人行道本來就要給大家多講話的。

02:03:18 - 02:03:19
所以你看喔,

02:03:20 - 02:03:21
你就不要說什麼，這個東西要更細緻了。

02:03:22 - 02:03:25
我們本來講說言論自由會針對內容跟非內容的限制嘛，對不對？

02:03:25 - 02:03:29
現在連非內容的地點其實都可以劃分它是不是屬於公共論壇的。

02:03:30 - 02:03:30
好。

02:03:31 - 02:03:33
那這樣講下來，你在49頁這個表，這個其實就很清楚，

02:03:34 - 02:03:37
傳統公共論壇、選定公共論壇跟不是公共論壇的，

02:03:37 - 02:03:40
其實我們的劃分不太一樣，限制的正當性也不太一樣。

02:03:41 - 02:03:42
好，那我問大家一件事情。

02:03:45 - 02:03:46
即便網路，

02:03:46 - 02:03:51
會不會在網路上面也會有比較公共跟比較不公共的地方？

02:03:51 - 02:03:52
會不會？

02:03:53 - 02:03:54
好，我問大家。

02:03:55 - 02:03:57
我可不可以，我我我可不可以封鎖別人？

02:03:58 - 02:03:59
我可以啊。

02:04:00 - 02:04:01
我有時候會封鎖啊。

02:04:01 - 02:04:04
我覺得那些，幹，他每次都來罵我一樣的事情，我就會把，

02:04:04 - 02:04:06
我原本想要抱著不封鎖的心情，

02:04:06 - 02:04:08
因為邱威傑就每次說，他是不封鎖人的。

02:04:09 - 02:04:12
但是我後來發現有些人就固定來我板上嗆一模一樣的事情，幹我就直接封鎖他。

02:04:12 - 02:04:13
媽的。

02:04:13 - 02:04:16
好，我問大家，臺灣有誰是不能封鎖的？

02:04:17 - 02:04:18
有沒有？

02:04:19 - 02:04:20
你想想看。

02:04:22 - 02:04:25
我跟你講，我們在討論憲法議題的時候啊，邏輯很簡單。

02:04:25 - 02:04:26
假設我問你是誰，

02:04:27 - 02:04:29
你就黃國昌上身就好。

02:04:30 - 02:04:31
什麼事情都講賴清德就好。

02:04:31 - 02:04:32
賴清德是總統，

02:04:33 - 02:04:34
總統一定是所有事情他都會是範例嘛。

02:04:35 - 02:04:36
所以剛剛這個答案就是誰？就是賴清德。

02:04:36 - 02:04:37
為什麼？

02:04:37 - 02:04:38
因為你想一件事情喔，

02:04:39 - 02:04:43
我的臉書下面他就只是一個私人下面的臉書，

02:04:43 - 02:04:44
但是賴清德是總統。

02:04:45 - 02:04:49
賴清德發文下面,他就是什麼?公共論壇。

02:04:50 - 02:04:51
所以賴清德不能亂刪別人留言啊。

02:04:52 - 02:04:54
除非臉書自動偵測把那個人刪掉,

02:04:55 - 02:04:57
不然賴清德是不能亂刪留言,

02:04:57 - 02:05:14
因為之前就有一個判例,

02:05:14 - 02:05:27
之前有個裁定就是,

02:05:27 - 02:05:41
好像川普封鎖別人。

02:05:43 - 02:05:44
靠超中二的。

02:05:45 - 02:05:47
靠都當總統還這麼中二，你知道嗎？

02:05:47 - 02:05:52
靠他，我跟你講，川普封鎖別人一定是他晚上在那邊滑滑滑，然後覺得靠這個很機歪，就把它封鎖。

02:05:52 - 02:05:53
媽超中二的。

02:05:54 - 02:05:58
你要想賴清德如果要封鎖別人，他一定不會自己，他一定是，理論上應該是要跟團隊討論。

02:05:58 - 02:06:00
我覺得川普一定是自己封的,

02:06:00 - 02:06:01
幹,其實我不知道他們是什麼東西啊,好,我其實也還是不知道他們是什麼,就是我也我也沒有想要了解他們是什麼,就是他們就是你就當作他們是一個宗教,然後他們被中國人迫害,這都是事實。

02:06:08 - 02:06:12
當他們裡面在做什麼事情,其實我真的不太,不太知道。

02:06:12 - 02:06:16
好,知道西門,你要西門外面不是有時候會有所法輪功,大家會在邊打坐嘛,對不對？

02:06:17 - 02:06:19
法輪功打坐,請問臺灣人會叫他們做什麼事情？

02:06:20 - 02:06:20
不會。

02:06:21 - 02:06:28
我其實覺得這就是一個很不錯的，民主社會就是講，就是你就做你自己的，對不對？你就做你做的事情，不要影響到別人，你只要合乎法律規定就可以。

02:06:30 - 02:06:32
不大會怎麼樣，大家做自己的政治訴求。

02:06:33 - 02:06:36
就是，像我就對他毫無興趣，但我不會覺得怎麼樣。

02:06:36 - 02:06:41
好，法輪功就是一個被中國迫害的宗教，他們在全世界其實有蠻強大的一個勢力跟網絡的這樣子。

02:06:42 - 02:06:47
然後呢，他們就會很常到處掛布條說法輪大法好，法輪大法好這樣子。

02:06:47 - 02:06:47
OK。

02:06:48 - 02:06:49
好，重點又來了。

02:06:49 - 02:06:50
這個事情是這樣子的，你幫我翻到，好，你幫我翻到第50頁。

02:06:53 - 02:06:55
我們先看一下法條。

02:06:56 - 02:06:58
反正他們在臺南市發生一件事情，你幫我翻到50頁，50頁你幫我看一下。

02:06:59 - 02:07:02
這個廢棄物清理法第27條。

02:07:04 - 02:07:08
27條說什麼，在指定清除區域嚴禁有下列行為，哎，我這個故事是不是講過？

02:07:11 - 02:07:11
有講過嗎？

02:07:13 - 02:07:13
這個我講過對不對？

02:07:16 - 02:07:17
但我我沒有帶大家看法條，我記得有嗎？

02:07:17 - 02:07:18
有有有，對，那我講過了，好。

02:07:21 - 02:07:21
對，就是這樣。

02:07:22 - 02:07:23
我還是會講一次，不要擔心，好，好。

02:07:24 - 02:07:27
就是你這個這個是什麼，就是當時我們講過嘛。

02:07:27 - 02:07:33
在廢棄物清理法第27條的前十款都在講說什麼是廢棄物嘛，對，那時候我邏輯，我想一想，我那時候在講法律保留原則的概念嘛，對不對，就這個就這樣嘛，就是廢棄物清理法第27條前面十款都在講說什麼東西是廢棄物，什麼很不好的東西是廢棄物啊，什麼排洩物啊，那都是廢棄物。

02:07:37 - 02:07:41
但是27條第11款說什麼，其他主管機關公告的汙染行為。

02:07:41 - 02:07:49
所以就說第27條的第11款授權給地方政府針對那個地方制定出你們想要的公告。

02:08:00 - 02:08:06
然後打造出你們認為的廢棄物，因為那時候我也特別講過嘛，很合理嘛。

02:08:06 - 02:08:07
每一個縣市的廢棄物一不一樣。

02:08:07 - 02:08:07
一定不一樣嘛。

02:08:08 - 02:08:11
南投跟基隆的廢棄物一不一樣，一定不一樣嘛。

02:08:12 - 02:08:16
臺東跟金門的廢棄物一不一樣，一定不太一樣。

02:08:16 - 02:08:18
所以要交給地方去做規定。

02:08:18 - 02:08:19
好，這就問題來了。

02:08:19 - 02:08:20
第50頁。

02:08:20 - 02:08:23
這時候地方所制定出來這個東西叫公告。

02:08:24 - 02:08:25
這個公告說什麼？

02:08:25 - 02:08:26
我們快速念一下。

02:08:26 - 02:08:29
本市清除區域未經主管機關核准於。

02:08:29 - 02:08:33
道路牆壁樑柱電桿樹木橋樑水溝池塘或

02:08:33 - 02:08:36
其他土地定著、張掛懸繫黏貼、

02:08:36 - 02:08:39
噴漆粉刷、樹立、釘夾、堆放或

02:08:39 - 02:08:43
其他方法設置廣告物為汙染環境行為。

02:08:44 - 02:08:45
所以就說什麼。

02:08:45 - 02:08:45
你看到喔。

02:08:47 - 02:08:50
大法官最後判定違反法律保留原則的觀點，原因是什麼？

02:08:50 - 02:08:52
你幫我看一下畫粗體字的畫線地方。

02:08:53 - 02:08:54
他說這個汙染環境行為。

02:08:55 - 02:08:58
但是呢,這個汙染環境行為這個公告啊。

02:08:58 - 02:09:03
你根本沒有去問設置廣告物是否有礙環境衛生與國民健康，

02:09:04 - 02:09:11
及是否已達於廢棄物清理法第27條前十款所定的類型的環境汙染程度。

02:09:11 - 02:09:17
該及該等設置行為汙染環境行為概予禁止並處罰，與逾越母法授權的範圍。

02:09:17 - 02:09:20
與法律保留原則上有未符，什麼意思？

02:09:22 - 02:09:25
27條第1到10款規定叫做廢棄物。

02:09:27 - 02:09:30
你授權給地方政府去制定

02:09:30 - 02:09:30
制定的公告。

02:09:31 - 02:09:33
那個公告所制定出來的廢棄物也應該怎麼樣？

02:09:33 - 02:09:37
程度要跟前十款一樣都是很糟糕的廢棄物。

02:09:38 - 02:09:40
可是現在這第11款，你看出來很糟糕嗎？

02:09:40 - 02:09:42
這第11款，這，抱歉。

02:09:42 - 02:09:46
這個第11款所授權的臺南市政府制定出來的這個公告。

02:09:46 - 02:09:48
這個公告內容是什麼。

02:09:49 - 02:09:50
未經我的同意就是廢棄物。

02:09:51 - 02:09:56
你看前面十款所規定的法律所規定的廢棄物都是什麼。

02:09:56 - 02:09:59
排洩啊什麼什麼的，可是你現在廢棄物要說未經我同意就是廢棄物。

02:10:00 - 02:10:01
那代表說什麼？

02:10:01 - 02:10:03
代表說這是法律保留原則嘛,

02:10:03 - 02:10:04
因為它逾越什麼？

02:10:04 - 02:10:05
它逾越法律,

02:10:06 - 02:10:11
它用透過非法律的方式去逾越法律的範圍,

02:10:11 - 02:10:13
超越法律的範圍,

02:10:13 - 02:10:15
增訂法律沒有規範的事情。

02:10:16 - 02:10:17
這樣大家可以理解嗎？

02:10:17 - 02:10:20
法律所規範的廢棄物應該是客觀上是廢棄物。

02:10:20 - 02:10:24
但是你今天公告所講的廢棄物是沒經過我同意就是廢棄物。

02:10:24 - 02:10:29
這就表示說很多東西它還沒有辦法達到廢棄物的程度就被認定是廢棄物。

02:10:29 - 02:10:31
那這個是有問題的。

02:10:31 - 02:10:34
所以最後大法官是以法律保留原則這件事情來做處理。

02:10:35 - 02:10:39
其實也很合理，因為它可以直接把整個公告給刪除，給宣告失效。

02:10:39 - 02:10:41
但是你幫我看到大法官最後講說什麼？

02:10:41 - 02:10:47
他說系爭公告雖非為了限制人民言論自由跟憲法上所保障的基本權利而設。

02:10:47 - 02:10:55
然於具體個案當中可能因為主管機關對於廣告物的設置時間、地點、方式之審查，而否準設置，

02:10:55 - 02:10:59
造成人民言論自由或其他憲法上所保障基本權利的這個結果。

02:10:59 - 02:11:14
主管機關與本解釋意旨修正公告時，

02:11:14 - 02:11:26
應通盤考量可能造成的言論自由

02:11:26 - 02:11:40
跟其他憲法上所保障的基本權利限制

02:11:40 - 02:11:48
之必要性及適當性。

02:11:48 - 02:11:49
所以說什麼？

02:11:49 - 02:11:49
你看喔。

02:11:49 - 02:11:51
這個限制它不僅是什麼意思，

02:11:51 - 02:11:52
它意思是說，

02:11:52 - 02:11:53
我對，

02:11:53 - 02:11:54
它這個限制是這樣子，

02:11:54 - 02:11:56
但同時也可能會造成什麼？

02:11:56 - 02:11:57
人民表達言論自由的什麼？

02:11:57 - 02:11:59
地點上的限制嘛。

02:11:59 - 02:12:00
所以我記得那時候有跟大家講，

02:12:00 - 02:12:04
的言論區域管制就有不同的正當性，就大概是有這樣概念，理解這樣就好。

02:12:08 - 02:12:15
好，我先跟大家講，大家有時候會理解說為什麼就是什麼判決什麼都要看美國的。

02:12:15 - 02:12:16
大家有想過這件事情嗎？

02:12:16 - 02:12:18
為什麼很多都是以美國或德國為主。

02:12:20 - 02:12:24
我可以跟大家分享，我覺得這幾年下來我一個心得。

02:12:24 - 02:12:25
你知道為什麼，你知道怎麼就是。

02:12:26 - 02:12:28
因為美國憲法是英文的。

02:12:29 - 02:12:30
其實我覺得這很重要。

02:12:31 - 02:12:33
因為英文大家都比較容易接近。

02:12:34 - 02:12:41
就是你知道我今天拿到一個美國判決，我可能看，因為我英文不是很強，我看不懂，可是我可以大概知道他可能涉及什麼東西。

02:12:42 - 02:12:44
跟他那個標題我看得懂。

02:12:44 - 02:12:46
可是如果今天這個德文的，我就看不懂。

02:12:47 - 02:12:48
我覺得這就是關鍵。

02:12:48 - 02:12:51
所以大家會變成事情是。

02:12:51 - 02:12:56
好，不是我自己在做研究的時候，我也會，我研究完臺灣一個議題，會覺得臺灣這個東西怎麼樣。

02:12:56 - 02:12:58
然後我下一步就會想[redacted]　道說那美國是怎麼樣。

02:12:59 - 02:13:00
因為那個是語言上比較看得懂。

02:13:01 - 02:13:04
當然最近因為是有AI的關係，有更突破這件事情。

02:13:04 - 02:13:06
可是你再去查證的時候。

02:13:06 - 02:13:07
美國法你比較好查證。

02:13:07 - 02:13:09
其他法你要查證就門檻稍微比較高一點。

02:13:10 - 02:13:14
但是又有自動翻譯的東西，所以其實又可以更接近。

02:13:15 - 02:13:22
像我之前要找一個韓國的規定，然後我就發現我透過AI，然後再回到他的韓國的網站，然後再按自動這個翻譯。

02:13:22 - 02:13:24
我就發現我找到對的法條。

02:13:24 - 02:13:25
所以我覺得大家。

02:13:25 - 02:13:28
現在讀法律這件事情跟以前相比。

02:13:28 - 02:13:30
我覺得那個眼界是要拉高的。

02:13:30 - 02:13:33
就是以前大家可能就是閉門造車。

02:13:33 - 02:13:37
然後你要語言程度比較好才能看到別的東西,但現在大家不需要。

02:13:37 - 02:13:39
你可以看到世界各國的規定。

02:13:40 - 02:13:43
好,所以我覺得在做報告上去會做比較多比較法的東西這樣子。

02:13:44 - 02:13:44
好。

02:13:44 - 02:13:45
來。

02:13:45 - 02:13:45
最後。

02:13:45 - 02:13:46
我們看一下這個案例。

02:13:46 - 02:13:47
作為今年結尾。

02:13:47 - 02:13:48
其實。

02:13:48 - 02:13:50
這個公共論壇理論在真實的判決被用過。

02:13:50 - 02:13:52
這個是臺北市原住民公園抗議案。

02:13:52 - 02:13:53
來。

02:13:53 - 02:13:53
你幫我看一下。

02:13:53 - 02:13:53
這個法條。

02:13:53 - 02:13:57
這個法條在臺北市公園自治條例第13條第六款。

02:13:57 - 02:13:59
公園內不得有下列行為。

02:14:00 - 02:14:03
任意放置桌椅、箱櫃、板架等，好，到這邊先停一下。

02:14:04 - 02:14:05
我先問大家一件事情喔。

02:14:06 - 02:14:08
這是臺北市公園自治條例嘛。

02:14:09 - 02:14:10
請問。

02:14:11 - 02:14:13
臺北市公園自治條例拘束不拘束法官？

02:14:14 - 02:14:15
拘束不拘束法官？

02:14:18 - 02:14:20
再問一次，臺北市公園自治條例拘束不拘束法官？

02:14:22 - 02:14:24
拘束不拘束法官判決？拘束不拘束？

02:14:25 - 02:14:27
來，三角形記不記得。

02:14:27 - 02:14:28
三角形怎麼畫？

02:14:29 - 02:14:30
憲法。

02:14:30 - 02:14:31
法律。

02:14:31 - 02:14:32
還有什麼？

02:14:32 - 02:14:32
其他。

02:14:33 - 02:14:36
會拘束法官的只有什麼，憲法跟法律。

02:14:37 - 02:14:37
其他是不拘束的。

02:14:38 - 02:14:39
自治條例是不是其他？

02:14:39 - 02:14:41
是，所以自治條例拘不拘束？不拘束。

02:14:41 - 02:14:43
所以你知道這個判決在做什麼事情嗎？

02:14:45 - 02:14:46
這個判決就是，

02:14:46 - 02:14:52
這一個地方法院的法官在宣告這個自治條例是違憲的。

02:14:53 - 02:14:57
你講說這個大家就不是大法官才可以做違憲審查嗎？

02:14:57 - 02:14:57
對。

02:14:58 - 02:15:00
大法官才可以做違憲審查。

02:15:00 - 02:15:02
並宣告其違憲且失效。

02:15:03 - 02:15:05
但是地方法院的法官，

02:15:05 - 02:15:07
也就是我們想講的小法官，

02:15:08 - 02:15:14
是可以針對那個牴觸憲法的法律排除適用之後的其他部分去做違憲審查。

02:15:14 - 02:15:16
它的效果是什麼，個案不適用。

02:15:17 - 02:15:19
他沒辦法宣告他失效。

02:15:19 - 02:15:20
但個案不適用。

02:15:20 - 02:15:22
所以這個案例來講一審是贏的，但二審就輸掉了。

02:15:23 - 02:15:24
好，先講這個前提。

02:15:25 - 02:15:25
所以呢。

02:15:26 - 02:15:27
這個大，所以這個法官在做什麼事情。

02:15:28 - 02:15:29
做違憲審查。

02:15:29 - 02:15:31
在針對這個自治條例來做違憲審查。

02:15:32 - 02:15:32
好。

02:15:33 - 02:15:34
那你幫我看一下。

02:15:35 - 02:15:36
好。

02:15:36 - 02:15:37
我我們好，因為這個。

02:15:37 - 02:15:38
這個好，臺棒，因為我有三檢過。

02:15:40 - 02:15:40
好。

02:15:41 - 02:15:45
你看喔，他說公園內不得有下列行為：任意放置桌椅、箱櫃、板架等。

02:15:45 - 02:15:46
好，我們講完這個就下課。

02:15:47 - 02:15:48
他意思是說什麼？

02:15:48 - 02:15:49
公園是誰的？

02:15:49 - 02:15:50
公園是大家的。

02:15:50 - 02:15:54
所以公園本來就不能隨便放，你要放就放東西，放什麼嘛，對不對。

02:15:55 - 02:15:57
好，可是有的東西我們跟一般人不太一樣就是。

02:15:58 - 02:15:59
我們看事情是看得都很細緻的。

02:16:00 - 02:16:05
他今天事情是原告是原住民的歌手巴奈。

02:16:05 - 02:16:08
巴奈也是原住民歌手，唱歌非常好聽。

02:16:08 - 02:16:10
長期跟與原住民的運動。

02:16:10 - 02:16:14
他在臺北二二八公園裡面其實有放置一個課桌，那個桌椅。

02:16:14 - 02:16:17
我跟大家講，我那個地方我真的去過，現在已經沒了。

02:16:18 - 02:16:23
那時候就是他放置一些，其實也不大，就桌椅，然後散會閉幕，然後做抗議這樣子。

02:16:24 - 02:16:26
是在講原住民的土地相關的問題，這個地方我就沒那麼熟。

02:16:28 - 02:16:32
我會，我會，我那時候幾乎每天看到，是因為那時候我當替代役。

02:16:32 - 02:16:35
然後我每天要送公文跟回來，我就都會經過，我都會特別看一下。

02:16:35 - 02:16:40
好，因為那時候憲法，這個就會想到這個判決都會多看一眼這樣子。

02:16:41 - 02:16:42
好，我問大家一件事情。

02:16:43 - 02:16:46
請問他們是任意放置桌椅相櫃板架嗎？

02:16:48 - 02:16:49
本案重點就這個。

02:16:51 - 02:16:54
所以我們知道一件事情，把那是為了什麼東西，為了抗議。

02:16:55 - 02:16:56
他是為了抗議。

02:16:57 - 02:16:58
他是為了原住民議題。

02:16:58 - 02:17:00
而且大家知道把奈抗議不是在鬧的。

02:17:00 - 02:17:01
在鬧的。

02:17:01 - 02:17:05
所以他在論述這件事情，這個法官在論述這件事情上的時候就考量到說，你看。

02:17:06 - 02:17:10
他是原住民，原住民是目前社會上的弱勢，你幫我放到第54頁。

02:17:11 - 02:17:13
所以他綜合一切的判斷，他認為說。

02:17:14 - 02:17:14
來。

02:17:14 - 02:17:19
本件所涉及的臺北市政府的管理辦法跟臺北市政府公園場地使用須知，這些事情。

02:17:20 - 02:17:22
他都不是針對言論自由內。

02:17:22 - 02:17:26
不是針對言論內，言論的內容的規製，但是呢，這個地方是傳統公共論壇。

02:17:29 - 02:17:33
所以你認為說我不要放置，我不准你們任意放置。

02:17:33 - 02:17:38
他必然就會侵害到言論自由的非內容地點上的限制，他還是會對言論自由的內容產生影響。

02:17:41 - 02:17:46
所以他在，來喔，那個法官自己在判決裡面認為說應該採什麼，嚴苛審查基準。

02:17:47 - 02:17:48
所以他最後說什麼？

02:17:49 - 02:17:53
他最後會認為說原告在這個裡面搭棚這件事情。

02:17:53 - 02:17:55
他沒有妨礙公眾通行，也沒有破壞公園環境設施。

02:17:58 - 02:17:59
所以因此他認為說這個理由。

02:18:00 - 02:18:04
這個被罰這件事情是有誤的,是違憲的,予以撤銷。

02:18:05 - 02:18:09
所以你看哦,看到這邊你會發現一件事情,有兩個東西要學習,一個是地方法院的法官,原來也可以對法條,法規範進行違憲審查,可以。

02:18:15 - 02:18:16
只要他不是法律,他就可以。

02:18:16 - 02:18:20
所以他可以宣告違憲之後不予適用,這是他在個案上能做的事情。

02:18:21 - 02:18:28
但是有個很重要的事情是,我問大家,所以這個判決出來之後,我們在正常生活當中一般臺灣人典型小明的反應會是什麼?

02:18:29 - 02:18:31
喔，那他可以，那我以後是不是也可以？

02:18:32 - 02:18:33
抱歉，你不行。

02:18:33 - 02:18:34
你就是不行啊。

02:18:34 - 02:18:35
人家是抗議的啊。

02:18:35 - 02:18:37
你也找個意義去抗議沒關係啊。

02:18:37 - 02:18:39
你想你去跟一個議題啊。

02:18:40 - 02:18:42
我跟大家講，我非常不開心的一件事情就是。

02:18:43 - 02:18:45
當初318的時候，大家學生衝進去嘛，對不對？

02:18:47 - 02:18:49
很多人講說，那我以後不開心是不是也可以衝？

02:18:50 - 02:18:51
你衝啊。

02:18:52 - 02:18:53
第一，我看有多少人跟著你衝啊。

02:18:54 - 02:18:56
就這整件事情天時地利人和。

02:18:57 - 02:19:00
它是一個需要非常複雜的交織性，你才可能

02:19:00 - 02:19:03
引發了318這個佔領立法院的運動。

02:19:03 - 02:19:08
不是你一個隨隨便便在這邊邊嗑酒，邊翹著二郎腿說，下次不爽我就衝進去就衝啊。

02:19:09 - 02:19:10
你什麼東西啊？

02:19:10 - 02:19:11
你衝會有人跟著你衝嗎？

02:19:12 - 02:19:13
你今天為了什麼衝，那個議題也很重要啊。

02:19:14 - 02:19:17
所以這都是很複雜交織性的東西，我們不能這樣子很廉價地去理解它。

02:19:17 - 02:19:20
所以以這個案例來講就是，就你看喔，法官前面還論證誰？

02:19:20 - 02:19:22
那是什麼身分？原住民，他今天為什麼會在這裡抗爭？

02:19:22 - 02:19:23
是為了什麼樣的理由？

02:19:23 - 02:19:24
他又具有什麼樣的身分？

02:19:24 - 02:19:24
而且我跟大家講，我去過那邊。

02:19:24 - 02:19:26
我看到那個現場，其實真的不太能走到，就真的不太能影響。

02:19:26 - 02:19:27
就真的不會影響，當然我們並不會說不影響走到。

02:19:27 - 02:19:28
他就不可以在那邊，大家就，所以大家在那邊想要怎麼樣？

02:19:28 - 02:19:30
幹到以後大家來啊，全部都拿桌椅來這邊放在那邊下棋。

02:19:30 - 02:19:31
因為那個那個就是，那個就是法律要去處理的任意的嘛。

02:19:31 - 02:19:32
因為你今天在這邊抗議是不是任意的，因為那個抗議的地點。

02:19:32 - 02:19:33
跟距離總統府的距離是有其政治意義。

02:20:00 - 02:20:00
樣的意涵。

02:20:01 - 02:20:02
所以這樣大家就要理解一件事情，

02:20:02 - 02:20:02
我們在看，

02:20:03 - 02:20:04
以後未來大家看法。

02:20:04 - 02:20:04
當法官或當律師

02:20:05 - 02:20:05
當檢察官的時候

02:20:05 - 02:20:06
我們就要知道一件事情

02:20:07 - 02:20:08
A案跟B案或許外觀相似

02:20:09 - 02:20:10
但它的內涵完全不一樣的時候

02:20:10 - 02:20:11
我們就必須要做出差別待遇，

02:20:12 - 02:20:13
這不叫雙標。

02:20:13 - 02:20:14
我最後想跟大家講，

02:20:14 - 02:20:14
我覺得法律人，

02:20:15 - 02:20:15
我們很常大家說，

02:20:15 - 02:20:16
幹這不就雙標

02:20:16 - 02:20:18
雙標從來就不是問題。

02:20:18 - 02:20:20
因為你拿同樣的標準看待所有問題

02:20:20 - 02:20:21
這才是你的問題。

02:20:22 - 02:20:23
我們要有這個彈性

02:20:23 - 02:20:24
做出適當的差別待遇,

02:20:24 - 02:20:26
做出每一個案件裡面最個案的判斷,

02:20:26 - 02:20:28
這才是真心為所有的人考量,

02:20:28 - 02:20:29
而不是拿一個標準說,

02:20:29 - 02:20:29
他不可以。

02:20:29 - 02:20:30
但你也不可以

02:20:30 - 02:20:31
這個非常愚蠢跟廉價的一件事情。

02:20:31 - 02:20:32
那我覺得這個判決

02:20:32 - 02:20:33
我完全感受到這個法官

02:20:34 - 02:20:34
我建議大家

02:20:34 - 02:20:36
建議大家去看這份判決，

02:20:36 - 02:20:38
我覺得它非常非常的用心論述。

02:20:39 - 02:20:40
我覺得他也可能是公法組的，

02:20:40 - 02:20:40
他也覺得啊，

02:20:41 - 02:20:41
碰到這個東西。

02:20:42 - 02:20:42
我要大展身手

02:20:43 - 02:20:43
也有可能

02:20:43 - 02:20:44
但他寫得非常用心

02:20:44 - 02:20:44
寫得非常好

02:20:44 - 02:20:45
我覺得非常感人

02:20:45 - 02:20:58
這是一個滿值得

02:20:58 - 02:21:18
大家去看的一個判決。

02:21:18 - 02:21:19
很可惜二審翻盤，

02:21:20 - 02:21:23
但我覺得一審這個判決留下來的價值是有一天大家會看到的，

02:21:24 - 02:21:24
至少對這位法官來講，

02:21:25 - 02:21:26
我覺得他的努力不會是白費的吧。

02:21:26 - 02:21:28
至少這邊有一個憲法老師把你的判決貼在這個講義上

02:21:28 - 02:21:31
讓很多的同學看一看，看到你的這個法官真的是很用心的

02:21:31 - 02:21:32
我覺得這就是他的價值所在。

02:21:32 - 02:21:32
好,

02:21:33 - 02:21:34
那我們就是下次上課

02:21:35 - 02:21:36
我們會把這本講義上完,

02:21:36 - 02:21:37
我們會講到應該啦,

02:21:37 - 02:21:38
有機會的話啦,

02:21:38 - 02:21:41
因為言論自由比較後面的架構都差不多,

02:21:41 - 02:21:42
所以會講得比較快,

02:21:42 - 02:21:43
那我們就開始要進到別的自由

02:21:44 - 02:21:45
後面速度會比較快一點

02:21:45 - 02:21:45
因為後面

02:21:46 - 02:21:46
15條

02:21:47 - 02:21:48
講完這個講義之後

02:21:48 - 02:21:49
我們會講第15條的工作生存權

02:21:50 - 02:21:50
跟財產

02:21:51 - 02:21:51
這也是比較重要的

02:21:51 - 02:21:53
可是講到接下來講的訴訟權

02:21:53 - 02:21:53
參政權

02:21:54 - 02:21:54
應考是服公職

02:21:55 - 02:21:55
概括基本權

02:21:55 - 02:21:56
它都是比較淺的

02:21:56 - 02:21:57
所以就講得會比較快一點

02:21:57 - 02:21:58
然後我們最後就會進到權力分立

02:21:59 - 02:21:59
好,

02:21:59 - 02:22:00
那我們今天上到這邊。